

আইনি সালতামামি, ২০২৫



ল' ল্যাব

২৫ জানুয়ারি, ২০২৬

মুখবন্ধ

২০২৫ সাল আইন ও বিচারব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে এক নতুন গতিধারা নিয়ে এসেছে। পরিবর্তিত রাষ্ট্রীয় বাস্তবতা, জন আকাঙ্ক্ষা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের চাহিদার আলোকে এ বছর আইন প্রণয়ন ও বিচারিক ব্যাখ্যায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে। অন্তর্বর্তী সরকারের সময়কালে একাধিক নতুন আইন ও অধ্যাদেশ (Ordinance) প্রণীত হয়েছে। উচ্চ আদালতের বিভিন্ন সিদ্ধান্তে আইনের প্রয়োগ ও ব্যাখ্যায় নতুন নজির সৃষ্টি হয়েছে, যা আইনঙ্গনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশনা হিসেবে বিবেচিত হবে।

এ বছর ফৌজদারি ও দেওয়ানি কার্যবিধিতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আনা হয়েছে। একই সঙ্গে বিচার বিভাগের কাঠামোগত সংস্কারের অংশ হিসেবে পৃথক সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশসহ বেশ কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ আইন প্রণীত হয়েছে। এসব উদ্যোগ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও আধুনিকায়নের পথকে আরও সুদৃঢ় করেছে। পাশাপাশি ন্যায়বিচারপ্রাপ্তি সহজতর হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদারের ক্ষেত্রেও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতির প্রতিফলন।

প্রতিবারের ন্যায়, ২০২৫ সালেও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের ওয়েবসাইট, বিভিন্ন ল' রিপোর্ট এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত অধ্যাদেশসমূহ পর্যালোচনার মাধ্যমে নির্বাচিত আইন ও নজিরসমূহের একটি সংকলন আপনাদের সামনে উপস্থাপনের প্রয়াস নিয়েছি। আইনজীবী, বিচারক, আইন শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জন্য প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় উপকরণ সহজবোধ্যভাবে উপস্থাপন করাই আমাদের এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

এবারের প্রকাশনা প্রস্তুতের সময় জাতীয় সংসদ নির্বাচনী কার্যক্রমে ব্যস্ততা থাকলেও, আইন শিক্ষার্থী, শিক্ষক, আইনজীবী ও বিচারকদের জন্য 'আইনি সালতামামি, ২০২৫' প্রকাশের এই ধারাবাহিক প্রয়াসকে আমি দায়িত্ব ও অঙ্গীকার হিসেবেই বিবেচনা করেছি। আশা করি, আমাদের এ ক্ষুদ্র উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট সকলের জ্ঞানচর্চা ও পেশাগত প্রয়োজনে সহায়ক হবে। আমরা ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নই, আপনাদের গঠনমূলক পরামর্শ ও মতামত এই উদ্যোগকে আরও সমৃদ্ধ করবে। সকলের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণে ন্যায়বিচারের পথে অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক, এই আমাদের প্রত্যাশা।



(মোহাম্মদ শিশির মনির)

হেড অব চেম্বার্স

ল'ল্যাব

সিনিয়র অ্যাডভোকেট

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট।

সূচীপত্র

Sl No.	Name of the Case or Law	Page No.
আইন		
১.	ফৌজদারি কার্যবিধি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	৪
২.	দেওয়ানি কার্যবিধি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	৬
৩.	গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ, ২০২৫	৮
৪.	জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫	১১
৫.	গণভোট অধ্যাদেশ, ২০২৫	১৪
৬.	সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ, ২০২৫	১৬
৭.	সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ অধ্যাদেশ, ২০২৫	১৭
৮.	পুলিশ কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫	১৯
৯.	নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	২১
১০.	আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	২৪
১১.	সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ এবং সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	২৬
আপীল বিভাগ		
১.	বেগম খালেদা জিয়া ও অন্যান্য বনাম রাষ্ট্র ও অন্যান্য [20 SCOB (AD) 1]	৩০
২.	দুর্নীতি দমন কমিশন বনাম বেগম খালেদা জিয়া ও আরেকজন [20 SCOB (AD) 51]	৩৩
৩.	বাংলাদেশ বনাম অ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান সিদ্দিকী ও অন্যান্য [77 DLR (AD) 134]	৩৬
৪.	বাংলাদেশ বনাম আবদুল হাই ও অন্যান্য [77 DLR (AD) 199]	৩৮
৫.	চৈতন্য সরকার বনাম রাষ্ট্র [77 DLR (AD) 8]	৪২
৬.	বাংলাদেশ বনাম আমীরুল ইসলাম [30 BLC (AD)12]	৪৪
৭.	দাওলাত ফকির বনাম রাষ্ট্র [77 DLR (AD) 67]	৪৬
৮.	জরিণা বেওয়া বনাম আবু তালেব [30 BLC (AD)147]	৪৮
৯.	কুতুবুল আলম বনাম গাউসুজ্জামান [77 DLR (AD) 41]	৫০
১০.	প্রেসিডেন্ট, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপিলেট ট্রাইব্যুনাল বনাম চট্টালা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড [30 BLC (AD) 71]	৫৩
হাইকোর্ট বিভাগ		
১.	অনিল চন্দ্র বনাম শ্রী কালিপদ [30 BLC 231]	৫৬
২.	মোঃ লেহাজ উদ্দীন এবং অন্যান্য বনাম বাংলাদেশ এবং অন্যান্য [30 BLC 309]	৫৮
৩.	সোলার এন ফাউন্ডেশন এবং অন্যান্য বনাম আইডিসিওএল এবং অন্যান্য [77 DLR 327]	৬০
৪.	রনি এছনি বনাম শিপ্রা মারগারেট [77 DLR 403]	৬৩

৫.	আবু সুফিয়ান বনাম নাসিরা সুলতানা শাম্মী [77 DLR 533]	৬৬
৬.	মোঃ আব্দুল মুনিম বনাম নির্বাচন কমিশন এবং অন্যান্য [30 BLC 289]	৬৯
৭.	বিমল মিস্ত্রী এবং অন্যান্য বনাম অনিল মিস্ত্রী [20 SCOB 227]	৭২
৮.	ড. বদিউল আলম মজুমদার এবং অন্যান্য বনাম বাংলাদেশ এবং অন্যান্য [20 SCOB 97]	৭৪
৯.	নজরুল ইসলাম বনাম বাংলাদেশ এবং অন্যান্য [20 SCOB 178]	৭৮
১০.	তাসনোভা ইকবাল বনাম রাষ্ট্র [20 SCOB 274]	৮০
১১.	ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড বনাম জারধি স্টিল [77 DLR 145]	৮২
১২.	এম. শামসুল হক বনাম বাংলাদেশ [77 DLR 99]	৮৪
১৩.	মীজাব লিমিটেড বনাম এএ নীটস্পিন লিমিটেড [77 DLR 6]	৮৬
১৪.	এসএম আতিকুর রহমান বনাম বাংলাদেশ [77 DLR 277]	৮৮
১৫.	ফরহাদ হুসাইন বনাম রাষ্ট্র [77 DLR 263]	৯১

আইন

১. ফৌজদারি কার্যবিধি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫

এ বছর Code of Criminal Procedure (Amendment) Ordinance, 2025 এবং Code of Criminal Procedure (Second Amendment) Ordinance, 2025 প্রণয়নের মাধ্যমে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ কে যুগোপযোগী এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে উল্লেখযোগ্য সংশোধনী আনা হয়েছে। এসকল গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী সমূহ নীচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলোঃ

১. ম্যাজিস্ট্রেটের সাজা দেওয়ার ক্ষমতা

ধারা ৩২ সংশোধনের মাধ্যমে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের অর্থদণ্ড প্রদান করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ও প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এখন সর্বোচ্চ পাঁচ লক্ষ টাকা; দ্বিতীয় শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট আদালত সর্বোচ্চ তিন লক্ষ টাকা এবং তৃতীয় শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট আদালত সর্বোচ্চ দুই লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড প্রদান করতে পারবে।

২. গ্রেপ্তার সংক্রান্ত বিধান

i. সাধারণ গ্রেপ্তার গ্রেপ্তার সংক্রান্ত নতুন ধারা ৪৬ক, ৪৬খ, ৪৬গ, ৪৬ঘ, ৪৬ঙ সংযুক্ত করা হয়েছে।

এই ধারাগুলোর গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো নীচে উপস্থাপন করা হলোঃ

- গ্রেপ্তার করার সময়, গ্রেপ্তারকারী পুলিশ কর্মকর্তা বা অন্য যে কোনো ব্যক্তি তার পরিচয় প্রকাশ করবে।
- গ্রেপ্তার সময় গ্রেপ্তার স্মারক তৈরী করবে, যা একজন সাক্ষী দ্বারা সত্যায়িত হবে। (গ্রেপ্তার স্মারক সংক্রান্ত ফরম ৫ নং তফসিলে সংযুক্ত করা হয়েছে)
- বাসস্থান ছাড়া অন্য কোথাও থেকে গ্রেপ্তার করলে, গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির পরিবারকে যতদ্রুত সম্ভব গ্রেপ্তার সম্পর্কে অবহিত করতে হবে এবং গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি ইচ্ছাপোষণ করলে, তাকে ১২ ঘন্টার মধ্যে তার পছন্দমতো আইনজীবীর সাথে পরামর্শ করার অথবা নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ প্রদান করতে হবে। [ধারা ৪৬ক]
- গ্রেপ্তারকারী কর্মকর্তা কর্তৃক সরকারি রেজিস্টারে একটি এন্ট্রি লিপিবদ্ধ করা হবে, যেখানে গ্রেফতারের কারণ, তথ্যদাতা বা অভিযোগকারীর নাম ও বিবরণ, ক্ষেত্রমত যাকে গ্রেফতারের বিষয়ে অবহিত করা হইয়াছে সেই আত্মীয় বা বন্ধুর নাম ও বিবরণ, এবং গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি যে কর্মকর্তার হেফাজতে আছেন তার নাম ও বিবরণ উল্লেখ থাকবে। [ধারা ৪৬খ]

ii. ওয়ারেন্ট ব্যতীত গ্রেপ্তার

- ধারা ৫৪ সংশোধন করে পূর্বে যেখানে ৯ টি ক্ষেত্রে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার করা যেত, সেখানে এখন ১১ টি ক্ষেত্রে করা যাবে। মূলত এই ধারার প্রথম ক্লজটাকে ভেঙে এখন তিনটি ক্লজ করা হয়েছে এবং এগুলোর বিস্তারিত প্রয়োগ আরো নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

- ধারা ৫৪ক নতুন করে সংযুক্ত করা হয়েছে। এখন থেকে বিনা ওয়ারেন্টে কাউকে গ্রেপ্তার করলে, গ্রেপ্তারের সময় গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে অবশ্যই তার গ্রেপ্তারের কারন জানাতে হবে।
- এছাড়া কোন কর্মকর্তা যদি কাউকে গ্রেপ্তার করার সময় গ্রেপ্তার সংক্রান্ত বিধানবলী ইচ্ছাকৃতভাবে বা অবহেলাবশত মান্য না করে তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালত, উক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সার্ভিস রুলস অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। [ধারা ৬৭ক]

৩. সমন জারী

ধারা ৬৯ সংশোধন করে প্রচলিত সমন জারির পদ্ধতির পাশাপাশি এসএমএস, ভয়েস কল এবং ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং সেবার মাধ্যমেও সমন জারি করার বিধান যোগ করা হয়েছে। ধারা ৭০ থেকে পুরুষ শব্দটি বাদ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ পরিবারের যেকোন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির নিকট সমন জারি করা যাবে।

৪. হেফাজত সংক্রান্ত বিধান

- ধারা ১৬৭(২)-এ নতুন শর্ত সংযুক্ত করা হয়েছে। কোন ম্যাজিস্ট্রেট কোন নির্দিষ্ট মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সর্বমোট পনেরো দিনের বেশি সময়ের জন্য পুলিশ হেফাজতে (police custody) আটক রাখার অনুমতি দিতে পারবেন না। এর বেশি কাউকে আটক রাখার প্রয়োজন হলে তাকে স্বশরীরে অথবা ইলেকট্রনিক ভিডিও সংযোগের মাধ্যমে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করলে ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত ব্যক্তিকে বিচারিক হেফাজতে (judicial custody) আটকের আদেশ দিতে পারবেন। এখানে বিচারিক হেফাজত বলতে পুলিশ হেফাজত ব্যতিত অন্য যেকোনো হেফাজতকে বুঝাবে।
- উপধারা ২ক সংযুক্ত করা হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেট চাইলে রিমান্ডে পাঠানোর আগে এবং পরে অভিযুক্ত ব্যক্তির মেডিকেল পরীক্ষার আদেশ দিতে পারে এবং মেডিকেল রিপোর্টে যদি অভিযুক্তকে নির্যাতন করার আলামত পাওয়া যায় তাহলে তিনি আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারবেন।
- ধারা ১৬৭ক সংযুক্ত করা হয়েছে। অন্য কোন মামলায় আটক কাউকে shown arrest দেখাতে কি কি নিয়ম পালন করতে হবে তা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এবং আরো বলা হয়েছে যে, পুলিশ ফরোয়ার্ডিং দেখে যদি মনে হয় প্রতিরোধমূলক কোন আইনে আটক দেখানোর জন্যে আটক করা হয়েছে, তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত ব্যক্তিকে বিচারিক হেফাজতে আটক রাখার আদেশ দিবে না।

৫. অন্তর্বর্তীকালীন তদন্ত প্রতিবেদন

কোন মামলার তদন্ত সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পুলিশ কমিশনার বা জেলা পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট অথবা তদন্ত তত্ত্বাবধানকারী সমমর্যাদার অন্য কোনো কর্মকর্তা, তদন্তকারী কর্মকর্তাকে মামলার তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে একটি অন্তর্বর্তী তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশ দিতে পারবেন। দাখিলকৃত অন্তর্বর্তী তদন্ত প্রতিবেদনে যদি প্রকাশ পায় যে কোনো অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত প্রমাণ নেই, তবে ম্যাজিস্ট্রেট বা ট্রাইব্যুনাল, উক্ত অভিযুক্তকে অব্যাহতি প্রদানের আদেশ দিতে পারবেন। [ধারা ১৭৩ক]

৬. তদন্তের সময়

তথ্য প্রাপ্তির তারিখ হতে ৬০ কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করতে হবে। তা করা সম্ভব না হলে, তদন্তকারী কর্মকর্তা মামলার ডায়েরিতে বিলম্বের কারণ লিপিবদ্ধ করবেন, নির্দিষ্ট কারণ ও প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত সময় উল্লেখ করে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করবেন। দাখিলকৃত আবেদন বিবেচনা করে ম্যাজিস্ট্রেট আদেশের মাধ্যমে তদন্তের সময় যুক্তিসংগত বলে বিবেচিত পরিমাণে বৃদ্ধি করতে। [ধারা ১৭৩খ]

৭. মিথ্যা, তুচ্ছ বা হয়রানিমূলক অভিযোগ

ধারা ২৫০ সংশোধন করে কেউ মিথ্যা, তুচ্ছ বা হয়রানিমূলক অভিযোগ করলে তার বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ৫০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৫০ হাজার টাকা করা হয়েছে। এছাড়া এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অর্থদন্ডের পরিমাণ ও বৃদ্ধি করে ১ লক্ষ টাকা করা হয়েছে।

৮. অবৈধ সমাবেশের অপরাধ আপসযোগ্য

ধারা ৩৪৫-এ সংশোধন করে দণ্ডবিধির ১৪৩ ধারায় বর্ণিত অবৈধ সমাবেশের অপরাধকে আপসযোগ্য করা হয়েছে।

৯. জামিন সংক্রান্ত বিধান

ধারা ৪৯৮-এ উপধারা ২ সংযুক্ত করা হয়েছে। যেকোনো আদালত অভিযুক্তকে জামিনে মুক্তি প্রদানকালে তার পলায়ন রোধ করা বা তার সদাচরণ নিশ্চিত করার জন্য যুক্তিসংগত ও ন্যায়সঙ্গত শর্ত আরোপ করতে পারবে মর্মে বিধান যোগ করা হয়েছে।

এখন থেকে অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বশরীরে, অথবা তার আইনজীবীর মাধ্যমে, অথবা অনলাইন ব্যবস্থার মাধ্যমে বেইল বন্ড দাখিল করতে পারবেন। [ধারা ৪৯৯(৩)]

২. দেওয়ানি কার্যবিধি সংশোধন অধ্যাদেশ, ২০২৫

Code of Civil Procedure (Amendment) Ordinance, 2025 প্রণীত হয় ৮ মে ২০২৫ ইং তারিখে। এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রচলিত দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮-এ উল্লেখযোগ্য কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। এই পরিবর্তনগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

১. মোকদ্দমা দায়ের

আরজিতে কী কী থাকতে হবে তা দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ ৭, বিধি ১-এ বিস্তারিত বর্ণনা করা আছে। এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে এখানে বিধি ১-এর উপবিধি ‘খ’ এবং ‘গ’ পরিবর্তন করে বাদী বিবাদীর নাম, বিবরণ ও বাসস্থানের ঠিকানার পাশাপাশি তাদের ফোন বা মোবাইল নম্বর, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (NID) এবং ই-মেইল এড্রেস থাকলে তা উল্লেখ করার বিধান করা হয়েছে। এছাড়া কার্যবিধির ধারা ২৬-এ, নতুন

বিধান যোগ করে হয়েছে যে, আরজিতে বর্ণিত সকল তথ্য এখন থেকে হলফনামা দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে।

২. সমন জারী আদেশ ৫ বিধি ৯(৩)-এ সামান্য পরিবর্তন করে ফ্যাক্স এবং ই-মেইলের পাশাপাশি এসএমএস, ভয়েস কল এবং ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং সেবার মাধ্যমেও সমন জারি করার বিধান করা হয়েছে।

৩. সাক্ষীদের পরীক্ষা

আদেশ ১৮-তে বিধি ৪-এর পরে নতুন বিধি ৪ক যোগ করা হয়েছে। এই বিধি অনুসারে বাদী বা বিবাদীমামলার আরজি বা লিখিত জবাবে বর্ণিত তথ্যানুসারে মৌখিকভাবে বক্তব্য প্রদান বা অস্বীকার করতে বাধ্য হবেন না। প্রত্যেক ক্ষেত্রে বাদী বা বিবাদীর জবানবন্দি হলফনামার মাধ্যমে গ্রহণ করা হবে এবং পরবর্তীতে তাকে জেরা করা যেতে পারে এবং প্রয়োজন হলে পুনঃজবানবন্দী গ্রহণ করা যেতে পারে।

৪. ডিক্রিজারি সংক্রান্ত বিধানবলি

a. অর্থ সংক্রান্ত ডিক্রিজারির ক্ষেত্রে গ্রেফতারে বা হেফাজতে নেওয়ায় নিষেধাজ্ঞা

- পূর্বে অর্থ সংক্রান্ত ডিক্রিজারির মোকদ্দমায় নারীদের দেওয়ানি কারাগারে আটকে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া ছিল। বর্তমানে শুধুমাত্র বয়স্ক, অসুস্থ, গর্ভবতী বা স্তন্যদানকারী মহিলাকে গ্রেফতার করায় নিষেধাজ্ঞা বিধান করা হয়েছে। [ধারা ৫৬]
- এছাড়া নাবালক, অপ্রকৃতস্থ বা যোগ্য আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত বা মূল দায়িকের উত্তরাধিকারী হিসেবে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রতিস্থাপিত দায়িকের ক্ষেত্রে দেওয়ানি কারাগারে আটক সংক্রান্ত বিধানবলি প্রযোজ্য হবে না। [আদেশ ২১, বিধি ৩০ক (৩)]

b. অর্থ সংক্রান্ত ডিক্রি জারির বিশেষ বিধানসমূহ

- আদেশ ২১ বিধি ৩০ এর পর ৩০ক সংযুক্ত করার মাধ্যমে এই বিশেষ বিধানসমূহ যোগ করা হয়েছে।
- ডিক্রিদারের আবেদনক্রমে ডিক্রির অপরিশোধিত সম্পূর্ণ বা আংশিক অর্থের জন্য আদালত দায়িককে সর্বোচ্চ ছয় মাসে বা অর্থ পরিশোধ হওয়া, যেটা আগে ঘটে সেই সময় পর্যন্ত দেওয়ানি কারাগারে আটক রাখতে পারবে।
- যদি দেওয়ানি কারাগারে আটক থাকা দায়িক রায়ের মোট অর্থের কমপক্ষে ২৫% জমা দেয় এবং বাকি অর্থ ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধের জন্য একটি বন্ড প্রদান করে, আদালত তাকে মুক্তি দেবে। তবে দায়িক যদি বন্ডে উল্লেখিত শর্ত অনুযায়ী বাকি অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়, তবে তাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করে দেওয়ানি কারাগারে আরও সর্বোচ্চ ছয় মাস পর্যন্ত আটক রাখার আদেশ দিতে পারবে।
- দায়িক যদি এই নিয়ম অনুযায়ী দেওয়ানি কারাগারে সম্পূর্ণ বা আংশিক সময়ের জন্য আটক থাকে, তবুও তিনি অপরিশোধিত অর্থ পরিশোধের দায় থেকে মুক্ত হবেন না।

c. ডিক্রিজারির আদেশ

- আদেশ ২১-এ বিধি ১০৪ সংযুক্ত করা হয়েছে। এখন ডিক্রিপ্রদানকারী আদালত ডিক্রি জারির আবেদন গ্রহণ করতে পারে এবং তাৎক্ষণিকভাবে ডিক্রি জারির আদেশ দিতে পারে।

৫. বিবিধ

- ধারা ৩৫ক-এ বর্ণিত মিথ্যা বা বিরক্তিকর দাবির ক্ষেত্রে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ২০ হাজার থেকে বৃদ্ধি করে ৫০ হাজার করা হয়েছে।
- আদেশ ৯, বিধি ১৩-র অধীনে একপাক্ষিক (ex parte) ডিক্রি একক বিবাদীর আবেদনে একবারের বেশি রদ করা যাবে না।
- আদেশ ৪১, বিধি ২১-র অধীনে কোনো আপীল একবারের বেশী পুনঃশুনানী করা যাবে না।
- আদেশ ৪১ বিধি ৩০(২) সংযুক্ত করা হয়েছে। আপিলের শুনানি শুরু হলে কোনো পক্ষ বা তার আইনজীবী উপস্থিত না থাকলে এবং রেকর্ডে থাকা নথিপত্রের ভিত্তিতে আপিলের বিষয়বস্তু নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হলে, আপীলকোর্ট লিখিতভাবে কারণ উল্লেখ করে সঙ্গে সঙ্গে বা আদালতের নির্ধারিত দিনে উন্মুক্ত কোর্টে রায় ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

৩. গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ, ২০২৫

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত ‘গুম হইতে সকল ব্যক্তিকে সুরক্ষার নিমিত্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন’ কার্যকর করতে এবং সংবিধানে বর্ণিত আইনের আশ্রয় লাভ ও জীবনের অধিকার সমুন্নত রাখতে ১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এই অধ্যাদেশটি জারি করেন। বাংলাদেশে গুমের শিকার ব্যক্তিদের সুরক্ষা এবং এই অপরাধের বিচার নিশ্চিত করতে এই অধ্যাদেশটি একটি যুগান্তকারী আইনি পদক্ষেপ।

১. গুমের সংজ্ঞা ও অপরাধ

ধারা ৪(১) অনুযায়ী, কোনো সরকারি কর্মচারী বা শৃঙ্খলা-বাহিনীর সদস্য কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার, আটক বা অপহরণ করে যদি বিষয়টি অস্বীকার করেন অথবা ঐ ব্যক্তির অবস্থান গোপন রাখেন, যার ফলে ব্যক্তিটি আইনগত সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়, তবে তা ‘গুম’ হিসেবে গণ্য হবে। তবে গ্রেপ্তারের পর নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করার পূর্ব পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রয়োজনে তথ্য গোপন রাখা গুম হিসেবে গণ্য হবে না।

২. দণ্ড ও সাজার বিধান

- ধারা ৪(১) অনুযায়ী, গুমের অপরাধের জন্য দায়ী ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ বছর কারাদণ্ড এবং অতিরিক্ত ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

- ধারা ৪(২) অনুযায়ী, গুমের ফলে মৃত্যু ঘটলে বা ৫ বছর পর্যন্ত সন্ধান না পাওয়া গেলে অপরাধীর সর্বোচ্চ মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ১ কোটি টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হবে।
- ধারা ৪(৩) ও ৪(৪) অনুযায়ী, গুমের সাক্ষ্যপ্রমাণ বিনষ্ট করলে বা গোপন আটক কেন্দ্র নির্মাণ করলে অনধিক ৭ বছর কারাদণ্ড ও ২০ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে।
- ধারা ৪(৫) অনুযায়ী, কোন ব্যক্তি ধারা ৪(১), ৪(২), ৪(৩) ও ৪(৪) এ বর্ণিত অপরাধ করার দৃশ্যমান চেষ্টা করেন, আদেশ, নির্দেশ, সহায়তা, ষড়যন্ত্র বা প্রচার করেন তাহলে তিনি মূল অপরাধের দায়ে দণ্ডিত হবেন।
- ধারা ১৫ অনুযায়ী, মিথ্যা ও হয়রানিমূলক অভিযোগ করলে অভিযোগকারীকে অনধিক ২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং বিবাদীকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া যাবে।
- ধারা ২৬ অনুযায়ী, কোনো সরকারি কর্মচারী বা প্রতিষ্ঠান ট্রাইব্যুনাল বা কমিশনের আদেশ পালনে ব্যর্থ হলে বা গাফিলতি করলে অনধিক ৬ মাস কারাদণ্ড বা ১ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

৩. উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দায়বদ্ধতা (Command Responsibility)

শৃঙ্খলা-বাহিনীর বা তার বাইরের কোনো উর্ধ্বতন ব্যক্তি তার নিয়ন্ত্রণে থাকা ব্যক্তিদের অপরাধ প্রতিরোধে ব্যর্থ হলে কোনো তিনিও মূল অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। [ধারা ৪(৬)(৭)]

৪. চলমান অপরাধ ও অজুহাত

ধারা ৫ অনুযায়ী, গুম একটি চলমান অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে যতক্ষণ না ব্যক্তির অবস্থান নিশ্চিত হওয়া যায়। ধারা ৬ অনুযায়ী, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার অজুহাতে এই অপরাধকে বৈধতা দেওয়া যাবে না।

৫. গুমের অপরাধ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের ও তদন্ত প্রক্রিয়া ধারা ৮ অনুযায়ী, গুমের শিকার ব্যক্তি নিজে, প্রত্যক্ষদর্শী বা ঘটনার সুনির্দিষ্ট তথ্য জানা যেকোনো ব্যক্তি সরাসরি কমিশনের মনোনীত কর্মকর্তার নিকট অনলাইনে, ডাকযোগে বা সশরীরে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন। অভিযোগ প্রাপ্তির পর কমিশন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করবে এবং তদন্তকারী কর্মকর্তাকে ৯০ দিনের মধ্যে (বিশেষ প্রয়োজনে অতিরিক্ত ৩০ দিন) তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

৬. সন্ধান প্রক্রিয়া ও অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন

ধারা ১০ অনুযায়ী, গুম হওয়া ব্যক্তির সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত কমিশন প্রতি ৩ মাস অন্তর অগ্রগতি প্রতিবেদন ভুক্তভোগীর পরিবারকে প্রদান করবে।

৭. মার্জনামূলক ব্যবস্থা ও পলাতক আসামির বিচার

ধারা ১১ অনুযায়ী, যদি কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তি গুম হওয়া ব্যক্তিকে উদ্ধারে বা অপরাধীদের শনাক্ত করতে সহায়তা করেন, তবে তিনি ট্রাইব্যুনালের বিবেচনায় মার্জনা পেতে পারেন। এছাড়া ধারা ১২ অনুযায়ী,

আসামি পলাতক থাকলে তার অনুপস্থিতিতে Trial in absentia) বিচার করার বিধান রাখা হয়েছে। ট্রাইব্যুনাল যদি বিশ্বাস করে যে কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তি গ্রেফতার বা বিচার এড়াতে পলাতক রয়েছেন, তবে অভিযোগপত্র গ্রহণের ২০ দিনের মধ্যে ডিজিটাল মাধ্যম, সংবাদপত্র, বিদেশি দূতাবাস বা ইন্টারপোলের মাধ্যমে নোটিশ জারি করে তাকে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিতে পারবে।

৮. গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার ট্রাইব্যুনাল

ধারা ১৩ অনুযায়ী, সরকার প্রতিটি বিভাগ বা জেলায় এক বা একাধিক 'গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার ট্রাইব্যুনাল' গঠন করবে। বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের জেলা ও দায়রা জজ পদমর্যাদার একজন বিচারক নিযুক্ত থাকবেন। এই ট্রাইব্যুনাল দায়রা আদালত হিসেবে গণ্য হবে এবং সরকারের কোনো পূর্বানুমোদন ছাড়াই জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে অপরাধ আমলে নিতে পারবে। ট্রাইব্যুনালকে অভিযোগ গঠনের ১২০ দিনের মধ্যে বিচারকার্য সম্পন্ন করতে হবে, অন্যথায় বিচারককে ৩ কার্যদিবসের মধ্যে সুপ্রীম কোর্টে লিখিত ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে।

৯. ক্ষতিপূরণ ও আপীল

ধারা ১৬ অনুযায়ী, ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে ৬০ দিনের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে আপীল করা যাবে। ধারা ১৭ অনুযায়ী, ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক দণ্ডিত ব্যক্তির ওপর আরোপিত অর্থদণ্ডকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে গণ্য করা হবে এবং উক্ত অর্থ ভুক্তভোগীকে প্রদান করা হবে। যদি দণ্ডিত ব্যক্তির সম্পত্তি থেকে ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায় করা সম্ভব না হয়, তবে রাষ্ট্র ভুক্তভোগীকে উক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য থাকিবে। এছাড়া, ধারা ২৪ অনুযায়ী ভুক্তভোগীদের চিকিৎসা, পুনর্বাসন ও তাৎক্ষণিক সহায়তার জন্য কমিশন একটি বিশেষ তহবিল পরিচালনা করবে।

১০. অপরাধের আমলযোগ্যতা ও জামিনঅযোগ্যতা (ধারা ১৮)

গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর অধীনে সংঘটিত সকল অপরাধ আমলযোগ্য (Cognizable), জামিন-অযোগ্য (Non-bailable) এবং আপস-অযোগ্য (Non-compoundable) হিসেবে গণ্য হবে।

১১. ভুক্তভোগীর অধিকার ও 'গুম সনদ'

ধারা ২২ অনুযায়ী, ভুক্তভোগীর সত্য জানিবার অধিকার (Right to know the truth) আইনত স্বীকৃত হয়েছে। ধারা ২৩ অনুযায়ী, গুম হওয়া ব্যক্তির সম্পত্তি তার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে ট্রাইব্যুনাল 'গুম সনদ' ইস্যু করতে পারবে।

১২. হেফাজত ও ক্রান্তিকালীন বিধান

ধারা ২৮ অনুযায়ী, গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ, ২০২৫ অনুযায়ী, যদি গুমের অপরাধটি ব্যাপক (widespread) বা পরিকল্পিত (systematic) উপায়ে সংঘটিত হয়ে 'মানবতাবিরোধী অপরাধ' হিসেবে

গণ্য হয়, তবে তার বিচার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন, ১৯৭৩-এর অধীনে সম্পন্ন হবে।

এই অধ্যাদেশটি বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় একটি সুরক্ষা কবচ হিসেবে কাজ করবে, যা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে সুরক্ষা প্রদান করবে।

৪. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫

বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত মানবাধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলসমূহের প্রতিফলন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ রহিত করে ৯ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে উক্ত অধ্যাদেশে বাছাই কমিটিতে নতুন সদস্যের অন্তর্ভুক্তিসহ আরো কিছু বিধানে সামান্য সংশোধনী আনা হয়।

১. কমিশনের প্রতিষ্ঠা ও প্রকৃতি

ধারা ৩ মোতাবেক, মানবাধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে একটি স্বাধীন ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে ‘জাতীয় মানবাধিকার কমিশন’ প্রতিষ্ঠিত হবে। এটি স্থায়ী নামে মামলা করতে পারবে এবং সরকারের কোনো মন্ত্রণালয় বা বিভাগের আওতাধীন হবে না।

২. কমিশন গঠন

ধারা ৫ অনুসারে, ১ জন চেয়ারপার্সন এবং ৪ জন কমিশনারের সমন্বয়ে ৫ সদস্যের এই কমিশন গঠিত হবে। ধারা ৫(৩) ও ৫(৪) মোতাবেক, কমিশনারদের মধ্যে কমপক্ষে ১ জন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বা সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সদস্য এবং কমপক্ষে ২ জন নারী হতে হবে।

৩. নিয়োগ ও মেয়াদ

ধারা ৬ মোতাবেক, রাষ্ট্রপতি বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে চেয়ারপার্সন ও কমিশনারদের ৪ বছরের জন্য নিয়োগ দেবেন। ধারা ৬(৫) অনুসারে, একই ব্যক্তি ২ মেয়াদের বেশি এই পদে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না।

৪. চেয়ারপার্সন ও কমিশনারদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

এই অধ্যাদেশের ধারা ৬ অনুযায়ী, কমিশনের চেয়ারপার্সন ও কমিশনারগণকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে এবং আইন, বিচার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, সমাজসেবা, মানবকল্যাণ, পরিবেশ সংরক্ষণসহ মানবাধিকারের উন্নয়ন বা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত এক বা একাধিক বিষয়ে অনূন্য ১০ (দশ) বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে। কোনো ব্যক্তি ঋণখেলাপী বা দেউলিয়া ঘোষিত হইয়া দায় হতে অব্যাহতি না পেলে, অপ্রকৃতিস্থ হলে, নৈতিক স্থলনজনিত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে, সংসদ-সদস্য, স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধি বা

কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য হলে, অথবা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কমিশনের দায়িত্ব বহির্ভূত অন্য কোনো পদে নিযুক্ত থাকলে তিনি কমিশনের চেয়ারপার্সন বা কমিশনার পদে নিয়োগ লাভে অযোগ্য হবেন।

৫. বাছাই কমিটি

ধারা ৭ অনুসারে, সদস্য নির্বাচনের জন্য ৮ সদস্যের একটি বাছাই কমিটি থাকবে যার প্রধান হবেন প্রধান বিচারপতি মনোনীত আপীল বিভাগের একজন বিচারক। ধারা ৮ মোতাবেক, এই কমিটি গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নাম আহ্বান করবে এবং প্রতিটি পদের বিপরীতে ১ জন যোগ্য প্রার্থীর নাম রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ করবে।

৬. চেয়ারপার্সন ও কমিশনারদের অপসারণ

ধারা ৯ অনুযায়ী, সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারক যে পদ্ধতিতে অপসারিত হতে পারেন, শুধু সেই পদ্ধতিতে কমিশনের চেয়ারপার্সন বা কোনো কমিশনারকে অপসারণ করা যাবে। রাষ্ট্রপতি কোনো কমিশনারকে অপসারণ করতে পারবেন যদি তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হন, অপ্রকৃতিস্থ হন, নৈতিক স্বলনজনিত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দায়িত্ব বহির্ভূত অন্য পদে নিযুক্ত হন অথবা বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ত্যাগ করেন।

৭. কমিশনের প্রধান কার্যাবলি

ধারা ১৩ মোতাবেক, কমিশনের উল্লেখযোগ্য দায়িত্বগুলো হলো—

- মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে বা আবেদনের ভিত্তিতে অনুসন্ধান ও তদন্ত করা।
- মধ্যস্থতা ও সমঝোতার মাধ্যমে অভিযোগ নিষ্পত্তি করা।
- সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আইনি সহায়তা প্রদান এবং আদালতে মামলা দায়ের করা।
- নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ও সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করা।
- কারাগার, হাজতখানা বা আটককেন্দ্র পরিদর্শন করে সেগুলোর উন্নয়নে সুপারিশ প্রদান করা।
- মানবাধিকার রক্ষায় প্রচলিত আইন ও চুক্তিসমূহ পর্যালোচনা করা এবং সরকারকে পরামর্শ দেওয়া।

৮. অভিযোগ নিষ্পত্তি ও তদন্ত

ধারা ১৬ মোতাবেক, মানবাধিকার লঙ্ঘনের ৬ মাসের মধ্যে কোনো ফি ছাড়াই অভিযোগ দাখিল করা যাবে। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হলে কমিশন ক্ষতিগ্রস্তকে ক্ষতিপূরণ বা জরিমানা প্রদানের আদেশ দিতে পারবে।

৯. অভিযোগ কে করতে পারবে

ধারা ১৬ অনুসারে, মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি নিজে অথবা তার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি কমিশনের নিকট অভিযোগ দাখিল করতে পারবেন। এছাড়াও কমিশন গণমাধ্যম বা অন্য যেকোনো

উৎস হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে অনুসন্ধান বা তদন্ত কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে।

১০. মধ্যস্থতা

ধারা ১৭ অনুযায়ী, অভিযোগ চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তির পূর্বে যেকোনো পর্যায়ে, যদি বিষয়টি আপসঅযোগ্য অপরাধ না হয়, তাহলে উভয়পক্ষের সম্মতিতে কমিশন মধ্যস্থতা বা সমঝোতার মাধ্যমে অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করিতে পারবে।

১১. সুপ্রীম কোর্টের রেফারেন্স

ধারা ১৯ অনুসারে, সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের অধীন কোনো বিষয়ের তদন্তক্রমে প্রতিবেদন পেশ করিবার জন্য সুপ্রীম কোর্ট কমিশনের নিকট রেফারেন্স প্রেরণ করিতে পারিবে এবং কমিশন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত বিষয়ে তদন্ত সম্পন্ন করে সুপ্রীম কোর্টে প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

১২. সুরক্ষা ও গোপনীয়তা

ধারা ২৫ মোতাবেক, তথ্য প্রদানকারী ব্যক্তি 'জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১' অনুযায়ী সুরক্ষা পাবেন। এছাড়া অভিযোগকারী বা সাক্ষীর গোপনীয়তা রক্ষায় কমিশন প্রয়োজনীয় আদেশ দিতে পারবে।

১৩. কমিশনে ইন্টার্নশিপ সুবিধা

ধারা ২৯ অনুযায়ী, কমিশন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আইন বা মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অধ্যয়নরত স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের জন্য নিয়মিত ইন্টার্নশিপ কর্মসূচি চালু করবে, যার জন্য অর্থ বিভাগ প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রদান করবে।

১৪. জাতীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা বিভাগ (NPM)

ধারা ৩০ক অনুসারে, নির্যাতন ও অমানবিক আচরণ প্রতিরোধে একটি বিশেষ বিভাগ গঠিত হবে। এই বিভাগ যেসকল স্থানে মানুষের স্বাধীনতা হরণ করা হয় (যেমন জেল, থানা, সেফ হোম), সেখানে পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই পরিদর্শন করতে পারবে।

১৫. বাজেট ও আর্থিক স্বাধীনতা

ধারা ৩৩ ও ৩৫ অনুসারে, 'মানবাধিকার কমিশন তহবিল' নামে একটি পৃথক তহবিল থাকবে। সরকার প্রতি অর্থবছর কমিশনের জন্য বাজেটে নির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ করবে এবং সেই অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতা থাকবে।

৫. গণভোট অধ্যাদেশ, ২০২৫

জুলাই আন্দোলনের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন এবং 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এ বর্ণিত সংবিধান সংস্কারের প্রস্তাবগুলোতে জনগণের সম্মতি যাচাইয়ের লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ জারি করা হয়।

১. গণভোটের প্রশ্ন ও বিষয়বস্তু

ধারা ৩ মোতাবেক, গণভোটে নিম্নরূপ একটি প্রশ্ন উপস্থাপন করা হবে- "আপনি কি জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ এবং জুলাই জাতীয় সনদে লিপিবদ্ধ সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহের প্রতি আপনার সম্মতি জ্ঞাপন করিতেছেন?" (হ্যাঁ/ না)

(ক) নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন এবং অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান জুলাই সনদে বর্ণিত প্রক্রিয়ার আলোকে গঠন করা হবে।

(খ) আগামী জাতীয় সংসদ হবে দুই কক্ষ বিশিষ্ট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে ১০০ সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চকক্ষ গঠিত হবে এবং সংবিধান সংশোধন করতে হলে উচ্চকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অনুমোদন দরকার হবে।

(গ) সংসদে নারী প্রতিনিধি বৃদ্ধি, বিরোধী দল হতে ডেপুটি স্পীকার ও সংসদীয় কমিটির সভাপতি নির্বাচন, মৌলিক অধিকার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, স্থানীয় সরকার, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাসহ তফসিলে বর্ণিত যে ৩০টি বিষয়ে জুলাই জাতীয় সনদে ঐকমত্য হয়েছে- সেগুলো বাস্তবায়নে আগামী সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী রাজনৈতিক দলগুলো বাধ্য থাকবে।

(ঘ) জুলাই জাতীয় সনদে বর্ণিত অপরাপর সংস্কার রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিশ্রুতি অনুসারে বাস্তবায়ন করা হবে।

২. ভোটকেন্দ্র ও সময়

ধারা ৪ ও ৮ অনুসারে, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত ভোটকেন্দ্রগুলোতে এবং একই দিনে ও সময়ে এই গণভোট অনুষ্ঠিত হবে।

৩. রিটার্নিং ও প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগ

ধারা ৫ ও ৬ অনুসারে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য নিযুক্ত রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং ও পোলিং অফিসারগণই গণভোটের দায়িত্ব পালন করবেন। ধারা ৬(২) এর মতে, প্রিজাইডিং অফিসার সংসদ নির্বাচনের সাথে একই সময়ে গণভোট গ্রহণ পরিচালনা করবেন এবং কেন্দ্রের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দায়ী থাকবেন।

৪. ভোটার ও ভোটার তালিকা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতকৃত ভোটার তালিকাই গণভোটের জন্য ব্যবহৃত হবে এবং বৈধ ভোটারগণই ভোটদানের অধিকারী হবেন। [ধারা ৭]

৫. ভোটদান পদ্ধতি ও ব্যালট

ধারা ১০ মোতাবেক, গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হবে এবং গণভোটের ব্যালট পেপার সংসদ নির্বাচনের ব্যালট থেকে আলাদা ও ভিন্ন রঙের হবে। ধারা ১১ অনুসারে, ভোটারগণ নির্ধারিত সিল ব্যবহার করে ব্যালটের 'হ্যাঁ' বা 'না' সূচক ঘরে সিল মেরে ব্যালট বাক্সে ফেলবেন। এছাড়া ধারা ১৭ অনুযায়ী, ভোটারগণ পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমেও ভোট প্রদান করতে পারবেন; এক্ষেত্রে সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত পোস্টাল ব্যালট সংক্রান্ত পদ্ধতি ও বিধিবিধান প্রযোজ্য হবে।

৬. ভোট গণনা ও ফলাফল ঘোষণা

ধারা ১৪ অনুসারে, ভোটগ্রহণ শেষে প্রিজাইডিং অফিসার এজেন্টদের উপস্থিতিতে ব্যালট বাক্স খুলে 'হ্যাঁ' ও 'না' ভোট আলাদা করে গণনা করবেন। যেসব ব্যালটে কোনো ঘরেই ভোট দেওয়া হয়নি, প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর নেই কিংবা ভোটারের পছন্দ অস্পষ্ট, সেগুলো বাতিল বলে গণ্য হবে; তবে সিলের অধিকাংশ যে ঘরে পড়বে তা বৈধ ভোট হিসেবে গণ্য হবে। ধারা ১৫ ও ১৬ মোতাবেক, রিটার্নিং অফিসারগণ ফলাফল একীভূত করে কমিশনের নিকট দাখিল করবেন এবং কমিশন চূড়ান্ত ফলাফল গেজেটে প্রকাশ করবে।

৭. অপরাধ ও বিচার

ধারা ২১ এর মতে, সংসদ নির্বাচনের মতো গণভোটের ক্ষেত্রেও নির্বাচনী অপরাধ ও আচরণবিধি লঙ্ঘন দণ্ডনীয় হবে। এরূপ অপরাধের বিচার গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এবং সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান অনুযায়ী সম্পন্ন হবে।

৮. বিশেষ বিধান ও দায়মুক্তি

ধারা ১৭ এর মতে, ভোটাররা চাইলে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমেও ভোট দিতে পারবেন। ধারা ১৮ ও ১৯ অনুসারে, সুষ্ঠু গণভোট নিশ্চিত করতে কমিশন প্রয়োজনীয় আদেশ ও পরিপত্র জারি করতে পারবে। ধারা ২২ এর মতে, এই অধ্যাদেশের অধীনে সরল বিশ্বাসে কৃত কাজের জন্য কমিশনের কোনো সদস্য বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা বা আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না।

এই গণভোট রাষ্ট্রীয় সংস্কারের ক্ষেত্রে জনগণের প্রত্যক্ষ সম্মতি নিশ্চিত করার একটি মৌলিক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এ প্রস্তাবিত সাংবিধানিক পরিবর্তনসমূহকে জনসমর্থনের বৈধতার ওপর প্রতিষ্ঠিত করাই এর মূল উদ্দেশ্য। ফলে, ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র কাঠামো নির্ধারণে এই গণভোট জনগণের সর্বোচ্চ ক্ষমতার বাস্তব প্রতিফলন হিসেবে বিবেচিত হবে।

৬. সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ, ২০২৫

৩০ নভেম্বর ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদের প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি করেন। অধ্যাদেশের ৩ ধারায় বলা হয়েছে আপাতত বিদ্যমান অন্য কোন আইন বা বিধিতে যা কিছুই থাকুক না কেনো তার উপর এই অধ্যাদেশ প্রাধান্য পাবে। এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য হলো অধস্তন আদালতের তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলাবিধান সংক্রান্ত বিষয়াদি যথাযথরূপে পালনের জন্যে এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করার জন্যে একটি স্বতন্ত্র সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করা।

১. সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয়

অধ্যাদেশের ধারা ৪ এ ‘সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয়’ নামে একটি স্বতন্ত্র সচিবালয় গঠনের কথা বলা হয়েছে। সচিবালয়ের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ প্রধান বিচারপতির উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। সরকারের মন্ত্রণালয়ের যেরকম প্রশাসনিক কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষমতা থাকে এই সচিবালয়েরও উক্তরূপ কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষমতা থাকবে। একজন সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা নিয়ে সচিবালয়টি পরিচালিত হবে। সচিব হবেন সচিবালয়ের প্রশাসনিক প্রধান।

২. সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয়ের কার্যাবলী

দেশের বিচার প্রশাসন পরিচালনায় সুপ্রীম কোর্টকে সহায়তা করা, অধস্তন আদালত ও প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা, বিলোপ, তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করতে প্রয়োজনীয় সকল দায়িত্ব এই সচিবালয় পালন করবে। এছাড়া জুডিসিয়াল সার্ভিস সদস্যদের পদায়ন, পদোন্নতি, বদলি, শৃঙ্খলা ও ছুটি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে এই সচিবালয়ের উল্লেখযোগ্য কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম। আগে এই ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত ছিল যা ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতির পরিপন্থি। এখন থেকে এই সচিবালয় জুডিসিয়াল সার্ভিস সদস্যদের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলাবিধান সংক্রান্ত কাজে রাষ্ট্রপতির পক্ষে প্রয়োজনীয় সকল প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করবে। [ধারা ৫]

৩. বাজেট ব্যবস্থাপনা

সচিবালয় তার কার্যপরিধিভুক্ত আদালত, প্রতিষ্ঠান ও দপ্তরের এবং সুপ্রীম কোর্টের জন্যে অনুমিত আয় ব্যয় সংক্রান্ত বিবৃতি প্রস্তুত করবে। উক্ত বিবৃতি প্রধান বিচারপতি সংসদে উপস্থাপনের জন্য অর্থমন্ত্রীর নিকট প্রেরণ করবেন। [ধারা ১১] সচিবালয়ের জন্যে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় অনুমোদনে প্রধান বিচারপতির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে। [ধারা ১২]

৪. পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটি

অধস্তন আদালত, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, সুপ্রীম কোর্ট রেজিস্ট্রি এবং সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন এবং প্রকল্প চূড়ান্ত নিরীক্ষা ও সুপারিশ করার লক্ষ্যে একটি পরিকল্পনা ও

উন্নয়ন কমিটি গঠিত হবে। এ কমিটির সদস্য সংখ্যা হবে ৭ জন। প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত আপীল বিভাগের ১ জন বিচারক হবেন এই কমিটির সভাপতি। [ধারা ৮]

৫. বিচার প্রশাসন সংক্রান্ত কমিটি

এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রধান বিচারপতি আপীল বিভাগে কর্মরত বিচারকগণের সাথে পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারকের সমন্বয়ে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটির অতিরিক্ত বিচার প্রশাসন সংক্রান্ত এক বা একাধিক কমিটি গঠন করতে পারবে। [ধারা ৯]

৬. সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় কমিশন

ধারা ১০ মতে সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় কমিশন নামে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিশন গঠিত হবে। এই কমিশনের চেয়ারপার্সন হবেন প্রধান বিচারপতি। এই কমিশন দেশের বিচার প্রশাসনের উন্নয়ন ও বিচার বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করবেন।

৭. শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা

জুডিসিয়াল সার্ভিস সদস্যদের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় এই উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধি ও প্রযোজ্য আদেশ দ্বারা নির্ধারিত শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এছাড়া সার্ভিসের বাইরে অন্যান্য মন্ত্রনালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত জুডিসিয়াল সার্ভিস সদস্যগণের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে আইন ও বিচার বিভাগ। কিন্তু এক্ষেত্রে অবশ্যই সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শ করতে হবে।

৮. সুপ্রীম কোর্ট রেজিস্ট্রি, সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের এবং বিচার বিভাগীয় কর্মচারীদের পদ সৃজন, বিলোপ বা বিন্যাস

এক্ষেত্রে আপীল বিভাগের ১ জন ও হাইকোর্ট বিভাগের ২ জন বিচারক, সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয়ের সচিব, আইন ও বিচার বিভাগের সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়ের সচিব এবং সুপ্রীম কোর্টের রেজিস্টার জেনারেল সমন্বয়ে একটি পদ সৃজন কমিটি গঠন করা হবে এবং সেই কমিটির সিদ্ধান্তই সুড়ান্ত হবে। [ধারা ১৭]

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২২, ১০৯, ১১৬ এর উদ্দেশ্য পূরণ এবং মাসদার হোসেন মামলার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বিচার বিভাগের জন্যে পৃথক সচিবালয় গঠন একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। এর ফলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত হলো। জনগনের ন্যায়বিচার নিশ্চিতকল্পে এই অধ্যাদেশ একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে।

৭. সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ অধ্যাদেশ, ২০২৫

বিচারিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনয়নের উদ্দেশ্যে 'সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ অধ্যাদেশ, ২০২৫' জারি করা হয়েছে। নিম্নে এই অধ্যাদেশের সকল গুরুত্বপূর্ণ দিক বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হলো

১. কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা ও গঠন

অনুযায়ী, বিচারক নিয়োগের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি বাছাই ও রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে একটি স্থায়ী 'সুপ্রীম জুডিসিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কাউন্সিল' গঠন করা হয়েছে। এই কাউন্সিল ৭ জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হবে। বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি হবে এই কাউন্সিলের চেয়ারপার্সন [ধারা ৩]। এছাড়া সুপ্রীম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল পদাধিকারবলে কাউন্সিলের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। [ধারা ৪]

২. কাউন্সিলের ক্ষমতা, কার্যাবলি ও যোগ্যতার মানদণ্ড

ধারা ৬ অনুযায়ী, সংবিধানে বর্ণিত যোগ্যতার অতিরিক্ত হিসেবে কাউন্সিল প্রার্থীর বয়স (ন্যূনতম ৪৫ বছর), শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশাগত দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, সততা, সুনাম এবং ফৌজদারি দণ্ড বিবেচনা করবে। সুপারিশের ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের অ্যাডভোকেট এবং বিচার-কর্মবিভাগের সদস্যদের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

৩. হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগ

ধারা ৭ অনুযায়ী, কাউন্সিল উপযুক্ত ব্যক্তিদের তথ্য নিজ উদ্যোগে সংগ্রহ করতে পারবে এবং গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দরখাস্ত আহ্বান করবে। প্রাপ্ত আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাই করে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করা হবে এবং তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হবে।

৪. হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বিচারক নিয়োগ

ধারা ৮ অনুযায়ী, অতিরিক্ত বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা, রায়ের গুণগত মান এবং সততা বিবেচনা করে স্থায়ী নিয়োগের সুপারিশ করা হবে।

৫. আপীল বিভাগের বিচারক নিয়োগ

ধারা ৯ অনুযায়ী, হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারকদের মধ্য থেকে জ্যেষ্ঠতা, দক্ষতা ও মামলার নিষ্পত্তির হার বিবেচনা করে সুপারিশ করা হবে।

৬. প্রধান বিচারপতি কর্তৃক রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদান

ধারা ১০ অনুযায়ী, কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত সুপারিশ প্রধান বিচারপতি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৫(১) অনুসারে পরামর্শরূপে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করবেন।

৭. রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগ ও পুনরীক্ষণ

ধারা ১১ অনুযায়ী, প্রধান বিচারপতির সুপারিশ প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ প্রদান করবেন। তবে রাষ্ট্রপতি দ্বিমত পোষণ করলে কারণ উল্লেখপূর্বক তা পুনরীক্ষণের জন্য ফেরত পাঠাতে পারবেন। কাউন্সিল পুনরীক্ষণ শেষে পুনরায় সুপারিশ পাঠালে রাষ্ট্রপতি পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে তা কার্যকর করতে বাধ্য থাকবেন।

৮. বিশেষ বিধান

ধারা ১২ অনুযায়ী, সরাসরি হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রেও এই অধ্যাদেশ প্রযোজ্য হবে,

তবে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে এটি কার্যকর হবে না।

৯. আবেদন ফরমের প্রয়োজনীয় তথ্য (তফসিল/ফরম)

হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারক পদের প্রার্থীদের নির্ধারিত ফরমে আবেদনের সময় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ, টিআইএন (TIN) এবং বিগত ৩ বছরের আয়কর রিটার্ন জমা দিতে হবে। অ্যাডভোকেটদের ক্ষেত্রে ২০টি গুরুত্বপূর্ণ মামলার তালিকা ও ১০টি আইনগত দলিলের অনুলিপি এবং বিচারকদের ক্ষেত্রে ১০টি নিষ্পত্তিকৃত রায়ের অনুলিপি প্রদান বাধ্যতামূলক।

৮. পুলিশ কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫

পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের সততা, পেশাদারিত্ব এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে একটি জনবান্ধব পুলিশ বাহিনী গঠনের লক্ষ্যে গত ৯ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে এই অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে।

১. কমিশন প্রতিষ্ঠা ও প্রকৃতি

‘পুলিশ কমিশন’ নামে একটি স্বাধীন ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। এই কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত হবে [ধারা ৪, ৫]।

২. কমিশন গঠন

ধারা ৬ অনুসারে, কমিশন মোট ৫ জন সদস্যের সমন্বয়ে কমিশন গঠিত হবে। কমিশনের চেয়ারপার্সন হবেন সুপ্রীম কোর্টের আপীল বা হাইকোর্ট বিভাগের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারক। অন্য সদস্যদের মধ্যে একজন অবসরপ্রাপ্ত গ্রেড-১ সরকারি কর্মকর্তা, একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, একজন মানবাধিকার কর্মী এবং একজন অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক (সদস্য-সচিব) থাকবেন। ধারা ৬(২) এর মতে, কমিশনে কমপক্ষে ২ জন নারী সদস্য থাকা নিশ্চিত করতে হবে।

৩. নিয়োগ ও মেয়াদ

রাষ্ট্রপতি একটি বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে চেয়ারপার্সন ও সদস্যদের নিয়োগ দেবেন। সদস্যদের মেয়াদ হবে যোগদানের তারিখ থেকে অনধিক ৪ বছর। [ধারা ৭]

৪. সদস্যদের অযোগ্যতা

কোনো ব্যক্তি বিদেশী নাগরিক হলে, দেউলিয়া বা ঋণখেলাপি ঘোষিত হলে, দুর্নীতি বা মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণে সরকারি চাকরি হতে বরখাস্ত হলে, ফৌজদারি অপরাধে কারাদণ্ডপ্রাপ্ত হলে বা কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য হলে কমিশনের সদস্য হওয়ার যোগ্য হবেন না। [ধারা ৮]

৫. বাছাই কমিটি

ধারা ৯ এর মতে, সদস্য নির্বাচনের জন্য ৬ সদস্যের একটি বাছাই কমিটি থাকবে। সুপ্রীম কোর্টের

বিচারপতি, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন এবং মন্ত্রিপরিষদ সচিব এই কমিটির সদস্য হবেন। ধারা ১০ অনুসারে, বাছাই কমিটি প্রতিটি পদের বিপরীতে ২ জন প্রার্থীর নাম রাষ্ট্রপতির কাছে সুপারিশ করবে।

৬. মহাপুলিশ পরিদর্শক নিয়োগ

ধারা ১২ এর মতে, মহাপুলিশ পরিদর্শক নিয়োগের জন্য কমিশন অতিরিক্ত মহা-পুলিশ পরিদর্শকের পদের নিচে নয় এমন ৩ জন ব্যক্তির নাম সরকারের নিকট সুপারিশ করবে।

৭. কমিশনের প্রধান কার্যাবলি

ধারা ১৩ অনুসারে, কমিশনের উল্লেখযোগ্য দায়িত্বগুলো হলো—

- পুলিশি কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সুপারিশ প্রদান।
- নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার সুরক্ষায় পুলিশি কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা
- পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে নাগরিকদের অভিযোগ অনুসন্ধান ও নিষ্পত্তি করা।
- পুলিশ সদস্যদের পেশাগত বৈষম্য বা হয়রানি সংক্রান্ত সংক্ষোভ নিরসন করা।
- আধুনিক ও সেবামুখী পুলিশ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার ও প্রশিক্ষণের সুপারিশ করা।

৮. অভিযোগ ব্যবস্থাপনা

ধারা ১৪ এর মতে, পুলিশের একটি নিজস্ব অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা থাকবে যা ৯০ দিনের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি করবে।

৯. নাগরিক অভিযোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

ধারা ১৫ অনুসারে, পুলিশের নিজস্ব কোনো সিদ্ধান্তে কোনো নাগরিক সংক্ষুব্ধ হলে তিনি ৩০ দিনের মধ্যে কমিশনের 'নাগরিক অভিযোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি'র কাছে আপীল করতে পারবেন। তবে পুলিশের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা যদি নির্দিষ্ট ৯০ দিনের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি করতে ব্যর্থ হয়, তবে ভুক্তভোগী সরাসরি এই কমিটির কাছে আবেদন করার অধিকার পাবেন।

১০. পুলিশ সংক্ষোভ নিরসন

ধারা ১৬ এর মতে, ৩ জন সদস্যের সমন্বয়ে একটি 'পুলিশ সংক্ষোভ নিরসন কমিটি' গঠিত হবে। পুলিশ সদস্যরা তাদের পেশাগত হয়রানি বা বৈষম্য সংক্রান্ত বিষয়ে এই কমিটির কাছে প্রতিকার চাইতে পারবেন।

১১. তদন্ত ও সাক্ষ্য সুরক্ষা

ধারা ১৭ ও ১৮ অনুসারে, তদন্তের প্রয়োজনে কমিশন সাক্ষী বা ভুক্তভোগীর সুরক্ষায় অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশনা দিতে পারবে। তথ্য প্রকাশকারী ব্যক্তি 'জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১' অনুযায়ী সুরক্ষা পাবেন।

১২. কমিশনের জনবল ও ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থা

ধারা ২৩ মোতাবেক, কমিশন তার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করতে পারবে। এছাড়া ধারা ২৪ মোতাবেক, কমিশন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন, অপরাধ-বিজ্ঞান ও পুলিশ-বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের জন্য নিয়মিত ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থা করবে। ইন্টার্নশিপের সংখ্যা ও শর্তাবলি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরকারি ইন্টার্নশিপ নীতিমালা, ২০২৩ অনুসরণ করা হবে।

১৩. জনসেবক হিসেবে মর্যাদা

ধারা ২৮ এর মতে, কমিশনের চেয়ারপার্সন, সদস্য ও কর্মচারীরা দায়িত্ব পালনকালে দণ্ডবিধি অনুযায়ী 'জনসেবক' (Public Servant) হিসেবে গণ্য হবেন।

এই অধ্যাদেশের ফলে পুলিশ কমিশন পুলিশ বাহিনীর সংস্কার ও তদারকির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি গড়ে তুলবে, যার মাধ্যমে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ন্যায়, পেশাদারিত্ব ও জনআস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে। জনগণের জানমাল ও অধিকার সুরক্ষায় একটি জবাবদিহিমূলক ও জনবান্ধব পুলিশ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার পথে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

৯. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫

২৫ মার্চ, ২০২৫ ইং তারিখে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ অধিকতর সংশোধনকল্পে রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ নং ১১, ২০২৫ প্রণয়ন করেন। এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে উক্ত আইনে উল্লেখযোগ্য কিছু পরিবর্তন আনা হয় যা সংক্ষিপ্ত এবং সহজবোধ্যভাবে নীচে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১. দণ্ডের পরিমানে পরিবর্তন

- ধারা ৪-এর অধীনে দহনকারী, ইত্যাদি পদার্থ দ্বারা সংঘটিত অপরাধের শাস্তিস্বরূপ প্রদত্ত অর্থদণ্ডের পরিমাণ বৃদ্ধি করে অনূর্ধ্ব ১ লক্ষ টাকাকে অনূর্ধ্ব ১০ লক্ষ টাকা এবং অনূর্ধ্ব ৫০ হাজার টাকাকে অনূর্ধ্ব ৫ লক্ষ টাকায় রূপান্তর করা হয়েছে।
- ধারা ৯-এর অধীনে ধর্ষনের শাস্তিস্বরূপ প্রদত্ত অর্থদণ্ডের পরিমাণ বৃদ্ধি করে অনূর্ধ্ব ১ লক্ষ টাকা থেকে পরিবর্তন করে অনধিক ২০ লক্ষ টাকায় রূপান্তর করা হয়েছে।
- ধারা ৯ উপধারা ৪-এ নতুন দফা 'গ' সংযুক্ত করা হয়েছে। কোন ব্যক্তি কোন নারী বা শিশুকে ধর্ষণের উদ্দেশ্যে শরীরের কোন অঙ্গ, ধারালো অস্ত্র, রাসায়নিক পদার্থ, বা অন্য কোন উপকরণ ব্যবহার করে কিংবা অন্য কোনভাবে নারী বা শিশুর যৌনাঙ্গ বা স্তনে মারাত্মক জখম (grievous hurt) করলে, উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা এবং অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব ১০ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডের বিধান করা হয়েছে।

- ধারা ৯ উপধারা ৫-এ পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন ধর্ষনের শাস্তিস্বরূপ প্রদত্ত অর্থদন্ডের পরিমাণ বৃদ্ধি করে অনূন ১০ হাজার টাকা থেকে পরিবর্তন করে অনধিক ৫০ হাজার টাকায় রূপান্তর করা হয়েছে।
- ধারা ১১-এর দফা 'ক' পরিবর্তন করে নতুন দফা 'ক' এবং 'কক' করা হয়েছে। যৌতুকের জন্যে মৃত্যু ঘটানোর একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদন্ড থেকে পরিবর্তন করে মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড করা হয়েছে এবং মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টার জন্যে নির্ধারিত একমাত্র শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ড থেকে পরিবর্তন করে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক বার বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড করা হয়েছে।
- ধারা ১১-এর দফা 'গ'-তে যৌতুকের জন্যে সাধারণ জখম করার শাস্তি অনধিক ৫ বৎসর কিন্তু অনূন ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড করা হয়েছে যা পূর্বে ছিল অনধিক ৩ বৎসর কিন্তু অনূন ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।
- ধারা ১৭-তে নতুন উপধারা ৩ সংযুক্ত হয়েছে। এখন এই আইনের অধীন কোন অপরাধের বিচার সম্পন্ন হওয়ার পর রায় প্রদানকালে যদি ট্রাইব্যুনালের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রমাণিত হয় যে, কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা ও হয়রানিমূলক, তাহলে উক্ত ট্রাইব্যুনাল মামলা বা অভিযোগ দায়েরকারী ব্যক্তি বরাবর যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ দিতে পারবে এবং প্রয়োজন মনে করলে ক্ষতিপূরণের আদেশ প্রদানের পাশাপাশি উক্ত মামলা বা অভিযোগ দায়েরকারী ব্যক্তিকে অনধিক ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করতে পারবে।

২. ধর্ষণ সংক্রান্ত বিধানে পরিবর্তন

- ধারা ৯-এ 'পুরুষ' শব্দটি পরিবর্তন করে 'কোন ব্যক্তি' সন্নিবেশিত হয়েছে। অর্থাৎ এখন শুধু পুরুষ নয় যেকোন লিঙ্গের ব্যক্তি ধর্ষনের জন্যে অভিযুক্ত হতে পারে এবং শাস্তি পেতে পারে। এই ধারায় ধর্ষনের ফলে গুরুতর জখমের শাস্তি সনযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া অর্থদন্ডের পরিমাণে পরিবর্তন আনা হয়েছে যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।
- এছাড়া উপধারা ৬ সংযুক্ত করা হয়েছে। এখন থেকে এই ধারায় অর্পিত আরোপিত অর্থদন্ড ক্ষতিপূরণ হিসাবে অপরাধের শিকার ব্যক্তি বা, ক্ষেত্রমত, তাহার আইনগত উত্তরাধিকারীকে প্রদান করার বিধান করা হয়েছে।
- ধর্ষণ সংক্রান্ত মামলা তদন্ত করার সময়ে প্রশাসনিক আদেশে কোন তদন্তকারী কর্মকর্তাকে বদলি করা যাবে না মর্মে বিধান করা হয়েছে। [ধারা ১৮]
- ধর্ষণ সংক্রান্ত মামলার বিচারকার্য ট্রাইব্যুনাল অভিযোগ গঠনের তারিখ হতে ৯০ কার্যদিবসের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে। [ধারা ২০(৩ক)]
- কেবল ধর্ষণের মামলার ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল উপযুক্ত মনে করলে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট ও পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে বিচারকার্য সম্পন্ন করতে পারবে। [ধারা ২০(৯)]

৩. বিয়ের প্রলোভনের মাধ্যমে যৌনকর্ম

ধারা ৯খ সংযুক্ত করে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ষোল বৎসরের অধিক বয়সের কোন নারীর সংগে যৌনকর্ম শাস্তিযোগ্য করা হয়েছে। নারীর সাথে আত্মভাজন সম্পর্ক আছে এমন ব্যক্তি দৈহিক বলপ্রয়োগ ব্যতীত বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ১৬ বৎসরের অধিক বয়সের কোন নারীর সংগে যৌনকর্ম করলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন এবং অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হবেন।

৪. অপরাধের তদন্ত

এই আইনের অধীন কোন অপরাধের অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ সংঘটনের সময়ে হাতেনাতে ধরা না পরলে, সেক্ষেত্রে অপরাধের তদন্তের আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে পরবর্তী ৩০ কার্য দিবসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। এই সময়কাল সংশোধনীর পূর্বে ৬০ কার্য দিবস ছিল। [ধারা ১৮(১)(খ)]

৫. আসামীর অনুপস্থিতিতে বিচার

ধারা ২১ প্রতিস্থাপন করে আসামীর অনুপস্থিতিতে বিচারের নতুন পদ্ধতি যোগ হয়েছে। পলাতক আছেন এবং আশু গ্রেফতারের কোন সম্ভাবনা নেই এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল অভিযোগপত্র গৃহীত হওয়ার পরবর্তী ২০ দিনের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তির যে কোন উপযুক্ত মাধ্যমে বা একটি বাংলা দৈনিক জাতীয় খবরের কাগজে আদেশ জারি করে উক্ত পলাতক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাজির করার নির্দেশ দিতে পারবে।

৬. থানার অফিসার ইনচার্জের দায়িত্ব

অফিসার ইনচার্জের দায়িত্ব সংক্রান্ত নতুন ধারা ২৫ক সংযুক্ত করা হয়েছে। ঘটনা দেশের যে প্রান্তেই ঘটুক, কোন ব্যক্তি অভিযোগ নিয়ে আসলে, অফিসার ইনচার্জ তাৎক্ষণিকভাবে তার অভিযোগটি এজাহারভুক্ত করবেন এবং অপরাধের শিকার ব্যক্তির প্রয়োজনীয় মেডিক্যাল পরীক্ষা ও চিকিৎসার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

৭. শিশু ধর্ষণ অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল

শিশু ধর্ষণ সংক্রান্ত অপরাধ বিচারের জন্যে প্রত্যেক জেলায় ও মহানগর এলাকায় এক বা একাধিক শিশু ধর্ষণ অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল ট্রাইব্যুনাল গঠন করার বিধান সংযুক্ত করা হয়েছে। জেলা ও দায়রা জজগণের মধ্য হতে উক্ত ট্রাইব্যুনালের বিচারক নিযুক্ত হবেন। [ধারা ২৬ক]

৮. আপীল

এখন ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ, রায় বা দণ্ডদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে আপীল করতে হবে ৩০ দিনের মধ্যে। পূর্বে এই সময়সীমা ছিল ৬০ দিন। [ধারা ২৮]

৯. সুরক্ষা ও ভাতা

ধারা ৩২খ সংযুক্ত করে তদন্তাধীন বা বিচারাধীন মামলার অভিযোগকারী বা অপরাধের শিকার ব্যক্তি বা কোন সাক্ষীকে নিরাপত্তা বা সুরক্ষা প্রদান এবং মামলায় আগত সাক্ষীদের যাতায়াত ও সময়ের ক্ষতিপূরণ

বাবদ যুক্তিসংগত পরিমাণ অর্থ নির্ধারণ ও প্রদান করার আদেশ প্রদানের ক্ষমতা ট্রাইব্যুনাল বা, ক্ষেত্রমত, ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রদান করা হয়েছে।

১০. ধারা ১১ এর দফা (গ) এ বর্ণিত অপরাধ সম্পর্কে বিশেষ বিধান

নতুন ধারা ৩৫ সংযুক্ত করে প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটকে এই আইনের ধারা ১১ এর দফা (গ) এ বর্ণিত অপরাধ (যৌতুকের জন্যে সাধারণ জখম) বিচার করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

১০. আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫

আর্থিকভাবে অসচ্ছল ও বিচারপ্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থীদের আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ২০০০ সালের 'আইনগত সহায়তা প্রদান আইন' (২০০০ সনের ৬ নং আইন) প্রণয়ন করা হয়েছিল। বিগত ১ জুলাই, ২০২৫ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে এই আইনে ব্যাপক সংস্কার ও সংশোধন আনয়ন করেছেন। এই সংশোধনীর মূল লক্ষ্য হলো আইনি সহায়তা কার্যক্রমের পরিধি বিস্তার এবং বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR) ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা।

১. জাতীয় পরিচালনা বোর্ডের পুনর্গঠন

২০০০ সালের আইনের ধারা ৬ সংশোধনের মাধ্যমে জাতীয় পরিচালনা বোর্ডের সদস্য কাঠামো পুনর্গঠন করা হয়েছে। বোর্ডে এখন আইনমন্ত্রী বা উপদেষ্টার সভাপতিত্বে অ্যাটর্নি জেনারেল, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ, সুপ্রীম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল, আইজিপি, আইজি প্রিজেনস এবং সরকার মনোনীত নারী সংস্থা ও বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিগণ অন্তর্ভুক্ত থাকবেন।

২. বিশেষ মধ্যস্থতাকারী (Special Mediator) নিয়োগ

আইনের নতুন ধারা ১৫ক অনুযায়ী, মধ্যস্থতা কার্যক্রমকে গতিশীল করতে সংস্থা এখন থেকে অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ এবং অভিজ্ঞ আইনজীবীদের মধ্য হতে 'স্পেশাল মেডিয়েটর' নিয়োগ দিতে পারবে। এই মেডিয়েটরগণ নির্ধারিত বিধি অনুযায়ী সম্মানি বা ফি প্রাপ্ত হবেন।

৩. চীফ লিগ্যাল এইড অফিসার পদের সৃষ্টি

ধারা ২১ক সংশোধনের মাধ্যমে আইনি সহায়তা কার্যক্রমতদারকির জন্য বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যদের মধ্য হতে 'চীফ লিগ্যাল এইড অফিসার' এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক 'লিগ্যাল এইড অফিসার' নিয়োগের বিধান করা হয়েছে।

৪. বাধ্যতামূলক মামলা-পূর্ব মধ্যস্থতা (Mandatory Pre-case Mediation)

এই সংশোধনীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো ধারা ২১খ-এর সংযোজন। এখন থেকে আইনের তফসিলভুক্ত বিরোধগুলোর ক্ষেত্রে আদালতে মামলা দায়ের করার আগে আবশ্যিকভাবে লিগ্যাল এইড

অফিসে মধ্যস্থতার জন্য আবেদন করতে হবে। মধ্যস্থতা প্রক্রিয়া ব্যর্থ হলেই কেবল সংশ্লিষ্ট পক্ষ আদালতে মামলা করতে পারবে।

৫. তফসিলে অন্তর্ভুক্ত বিরোধসমূহ

আইনের নতুন তফসিলে এমন কিছু বিরোধের তালিকা দেওয়া হয়েছে যেগুলোর ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্যে লিগ্যাল এইড অফিসে আসতে হবে। বিরোধগুলো হলো

- পারিবারিক আদালতের বিষয়সমূহ (পারিবারিক আদালত আইন, ২০২৩ এর ধারা ৫-তে উল্লিখিত বিষয়)।
- সহকারী জজ আদালতের এখতিয়ারভুক্ত বন্টন সম্পর্কিত বিরোধ।
- অগ্রক্রয় সম্পর্কিত বিরোধ (Section 96, SAT Act; Section 24, NAT Act)
- বাড়ি ভাড়া নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিরোধ (বাড়ি ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯১ এ উল্লিখিত বিরোধ)।
- ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূল্যমানের চেক ডিসঅনার সংক্রান্ত অভিযোগ (Section 138, NI Act)।
- যৌতুক নিরোধ (ধারা ৩ ও ৪, যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮) ও যৌতুকের জন্য নির্যাতন সংক্রান্ত অভিযোগ (ধারা ১১(গ), নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০)।
- পিতামাতার ভরণপোষণ সংক্রান্ত বিরোধ (ধারা ৮, পিতামাতার ভরণপোষণ আইন, ২০১৩)।

৬. তামাদির মেয়াদ ও সময় গণনা

বাধ্যতামূলক মধ্যস্থতা প্রক্রিয়ার জন্য ব্যয়িত সময়টুকু সংশ্লিষ্ট বিরোধের মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে তামাদির মেয়াদ (Limitation period) গণনার বাইরে থাকবে। অর্থাৎ, মধ্যস্থতার কারণে বিচারপ্রার্থীর মামলা করার আইনি অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে না।

৭. মধ্যস্থতা-চুক্তির আইনি ভিত্তি

ধারা ২১গ অনুযায়ী, চীফ লিগ্যাল এইড অফিসার কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত মধ্যস্থতা-চুক্তিটি চূড়ান্ত এবং পক্ষগণের উপর বাধ্যতামূলক হবে। এই চুক্তিটিকে আদালতের ডিক্রি বা চূড়ান্ত আদেশ হিসেবে গণ্য করা হবে এবং প্রয়োজনে আদালতের মাধ্যমেই তা জারি বা কার্যকর করা যাবে।

৮. বেসরকারি সংস্থার সাথে চুক্তির ক্ষমতা

ধারা ৭ সংশোধনের মাধ্যমে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থাকে যেকোনো সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক (MoU) সম্পাদনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যা সংস্থার কার্যপরিধি বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

সংশোধিত এই আইনটি বিচারপ্রার্থীদের দীর্ঘসূত্রতা কমিয়ে দ্রুত এবং সুলভ মূল্যে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।

১১. সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ এবং সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের ইতিহাসে ন্যায়বিচার ও মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার এক মাইলফলক। এই আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে নিবর্তনমূলক 'সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩' রহিত করে নাগরিকদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও সাইবার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে 'সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫' জারি করা হয়েছে।

১. গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞাসমূহ

- **সাইবার সুরক্ষা** এর অর্থ হলো ডিজিটাল সিস্টেম ও তথ্যের নিরাপত্তার পাশাপাশি নাগরিকদের সার্বক্ষণিক ইন্টারনেট প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা। সংশোধনী অনুযায়ী, এতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) বা টুলের এক্সেস বা প্রবেশাধিকার বোঝার বিষয়টিকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। [ধারা ২(ল)]
- **বে-আইনি প্রবেশ বা হ্যাকিং** কারো অনুমতি ছাড়া বা অনুমতির শর্ত লঙ্ঘন করে কোনো ডিজিটাল ডিভাইসে প্রবেশ করা, তথ্য পরিবর্তন করা, ক্যাশ (Cache) থেকে তথ্য সরানো কিংবা সফটওয়্যার লগ মুছে দেওয়াকে বে-আইনি প্রবেশ বা হ্যাকিং হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। [ধারা ২(ফ)]
- **সাইবার স্পেস [ধারা ২(শ)]** ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়া এবং সকল ভার্সুয়াল জগত এর অন্তর্ভুক্ত। সংশোধনী অনুযায়ী, যেখানে মানুষের পাশাপাশি এআই বা নন-হিউম্যান এজেন্ট দ্বারা অনলাইন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়, তাকেও সাইবার স্পেসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- এছাড়া এই আইনে ডিজিটাল শিশু যৌন নিপীড়ন, সাইবার স্পেসে যৌন হয়রানি, রিভেঞ্জ পর্ন, সেক্সটর্শনের মতো সংবেদনশীল এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে সংজ্ঞায়িত এবং শাস্তিযোগ্য করা হয়েছে।

২. প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

- **জাতীয় সাইবার সুরক্ষা এজেন্সি** আইন বাস্তবায়নের প্রধান সংস্থা হিসেবে একজন মহাপরিচালক ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সনদধারী বিশেষজ্ঞ পরিচালকগণের সমন্বয়ে জাতীয় সাইবার সুরক্ষা এজেন্সি এজেন্সি গঠিত হবে। এটি প্রশাসনিকভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের একটি সংযুক্ত দপ্তর এবং এর প্রয়োজনীয় জনবল ও শাখা কার্যালয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয়। [ধারা ৫, ৬ ও ৭]
- **কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম (CERT) ও অপারেশন সেন্টার** এজেন্সির অধীনে একটি জাতীয় কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম (NCERT) এবং একটি জাতীয় সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার (NSOC) থাকবে। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোকে (CII) নিজস্ব রেসপন্স টিম ও অপারেশন সেন্টার থাকবে, যারা প্রতি তিন মাস অন্তর তাদের কার্যক্রমের রিপোর্ট জমা প্রদান করবে। এরা মূলত সাইবার হামলা প্রতিরোধ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করবে। [ধারা ৯]

- **ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব** সাইবার অপরাধের বৈজ্ঞানিক ও আইনি গ্রহণযোগ্য প্রমাণ সংগ্রহের জন্য এজেন্সির নিয়ন্ত্রণে এক বা একাধিক ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব থাকবে। এই ল্যাবসমূহ আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে অভিজ্ঞ ও স্বীকৃত সার্টিফিকেটধারী জনবল দ্বারা পরিচালিত হয়। [ধারা ১০ ও ১১]
- **জাতীয় সাইবার সুরক্ষা কাউন্সিল** এটি দেশের সাইবার সুরক্ষার সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক সংস্থা যা ২৪ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। যার চেয়ারম্যান হলেন প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান উপদেষ্টা। কাউন্সিল প্রতি ৩ মাসে অন্তত একবার সভায় মিলিত হয়ে সাইবার ঝুঁকি পর্যালোচনা ও নীতিনির্ধারণী দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে। [ধারা ১২, ১৩ ও ১৪]
- **সাইবার ও আপীল ট্রাইব্যুনাল** এই অধ্যাদেশের অধীনে সংঘটিত অপরাধের বিচার সম্পন্ন করার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬-এর অধীন গঠিত সাইবার ট্রাইব্যুনাল কার্যকর থাকবে। কোনো ব্যক্তি ট্রাইব্যুনালের রায়ে সংক্ষুব্ধ হলে তিনি সাইবার আপীল ট্রাইব্যুনালে আপীল করতে পারবেন। [ধারা ৪১]

৩. কন্টেন্ট অপসারণ ও ব্লক করার স্বচ্ছতা

ধারা ৮ অনুযায়ী, মহাপরিচালক সাইবার সুরক্ষার জন্য হুমকিস্বরূপ কন্টেন্ট ব্লক করতে বিটিআরসি-কে নির্দেশ দিতে পারেন।

৪. অপরাধ ও দণ্ড

- **CII (Critical Information Infrastructure) এ হ্যাকিং [ধারা ১৭]** ৫ থেকে ৭ বছর কারাদণ্ড এবং ৫০ লক্ষ থেকে ১ কোটি টাকা অর্থদণ্ড।
- **সাধারণ হ্যাকিং [ধারা ১৮]** ১ থেকে ৫ বছর কারাদণ্ড এবং ১০ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড।
- **সাইবার সন্ত্রাস [ধারা ২৩]** রাষ্ট্রের অখণ্ডতা বা নিরাপত্তা বিপন্ন করলে ১০ বছর কারাদণ্ড বা ১ কোটি টাকা অর্থদণ্ড।
- **সাইবার স্পেসে জুয়া [ধারা ২০]** ২ বছর কারাদণ্ড বা ১ কোটি টাকা অর্থদণ্ড।
- **জালিয়াতি ও প্রতারণা [ধারা ২১, ২২]** ২ থেকে ৫ বছর কারাদণ্ড এবং ২০ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড।
- **যৌন হয়রানি ও ব্ল্যাকমেইলিং [ধারা ২৫]** রিভেঞ্জ পর্ন, চাইল্ড পর্নোগ্রাফি বা ব্ল্যাকমেইলিংয়ের জন্য ২ বছর কারাদণ্ড। তবে ভিকটিম নারী বা শিশু হলে দণ্ড ৫ বছর পর্যন্ত হতে পারে।
- **বিদ্রোহমূলক বক্তব্য [ধারা ২৬]** ধর্মীয় বা জাতিগত বিদ্রোহ ছড়ালে ২ বছর কারাদণ্ড বা ১০ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড।
- **ক্ষতিপূরণের আদেশ দানের ক্ষমতা [ধারা ৩০]** কোনো অপরাধের ফলে সৃষ্ট ক্ষতির জন্য ট্রাইব্যুনাল জরিমানার অর্থ থেকে বা এর অতিরিক্ত অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসেবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রদানের আদেশ দিতে পারে।

৫. মিথ্যা মামলার প্রতিকার

ধারা ২৮ অনুযায়ী, যদি কোনো ব্যক্তি অন্যকে হয়রানি করতে এই আইনের অধীনে মিথ্যা মামলা বা অভিযোগ দায়ের করেন, তবে অভিযোগকারীকে সেই অপরাধের জন্য নির্ধারিত মূল দণ্ডেই দণ্ডিত করা হবে।

৬. মামলা দায়ের

ধারা ৪০(১) অনুযায়ী, সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি নিজে, তার লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি অথবা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এই আইনের অধীনে মামলা দায়ের করতে পারেন।

৭. অপরাধের তদন্ত

ধারা ৩১(১) ও (২) অনুযায়ী, সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিচে নন এমন পুলিশ অফিসার বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক গঠিত যৌথ তদন্ত দল অপরাধের তদন্ত করবেন।

৮. বিচারগ্রহণ (Cognizance)

ধারা ৪০(৪) অনুযায়ী, পুলিশ অফিসার বা যৌথ তদন্ত দলের লিখিত প্রতিবেদন ব্যতীত ট্রাইব্যুনাল কোনো অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করবে না।

৯. বিচার

ধারা ৪১(১) অনুযায়ী, এই অধ্যাদেশের অধীনে সংঘটিত সকল অপরাধের বিচার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬-এর অধীন গঠিত 'সাইবার ট্রাইব্যুনাল' সম্পন্ন করবে [১৬, ১১০]।

১০. তদন্ত ও ম্যাজিস্ট্রেটের বিশেষ ক্ষমতা [ধারা ৩২]

- তদন্তকারী অফিসারকে ৯০ দিনের মধ্যে তদন্ত শেষ করতে হবে। তবে, নিয়ন্ত্রণকারী অফিসারের অনুমোদনসাপেক্ষে, তদন্তের সময়সীমা অতিরিক্ত ১৫ (পনেরো) দিন বৃদ্ধি করতে পারবে।
- ধারা ২১, ২৫ ও ২৬ (জালিয়াতি, যৌন হয়রানি ও বিদ্রোহমূলক বক্তব্য) এর ক্ষেত্রে মামলা হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নথি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠাতে হবে। ম্যাজিস্ট্রেট যদি দেখেন অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই, তবে তিনি মামলাটি সরাসরি খারিজ করবেন এবং আটক ব্যক্তিকে মুক্তি দেবেন।

১১. তল্লাশি ও গ্রেফতার [ধারা ৩৪]

সাধারণত তল্লাশির জন্য পরোয়ানা লাগবে। তবে হ্যাকিং বা সাইবার হামলার ক্ষেত্রে সাক্ষ্য প্রমাণ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে পুলিশ অফিসার কারণ লিপিবদ্ধ করে পরোয়ানা ছাড়াই তল্লাশি ও গ্রেফতার করতে পারবেন।

১২. জামিন সংক্রান্ত বিধান [ধারা ৪৬]

- অ-জামিনযোগ্য ধারা ১৭ (CII হ্যাকিং), ১৮(১)(গ) (সাধারণ হ্যাকিং), ১৯ (সিস্টেম ক্ষতি), ২২ (প্রতারণা) এবং ২৩ (সাইবার সন্ত্রাস) এসকল ধারার অপরাধসমূহ অ-জামিনযোগ্য।

- জামিনযোগ্য ধারা ১৮(১)(ক) (শ্রেফ অনুমতি ছাড়া কারো ডিজিটাল সিস্টেমে ঢোকা), আর ১৮(১)(খ) (কোনো অপরাধ করার পরিকল্পনা বা উদ্দেশ্য নিয়ে সেই সিস্টেমে ঢোকা), ২০ (জুয়া), ২১ (জালিয়াতি), ২৪ (ই-ট্রানজেকশন), ২৫ (যৌন হয়রানি) এবং ২৬ (বিদ্বৈষমূলক বক্তব্য) এসকল ধারার অপরাধসমূহ জামিনযোগ্য।

১৩. মামলা নিষ্পত্তির সময়

ধারা ৪৫ অনুযায়ী, ট্রাইব্যুনালের বিচারক অভিযোগ গঠনের ১৮০ কার্যদিবসের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি করবেন, তবে বিশেষ প্রয়োজনে তিনি কারণ লিপিবদ্ধ করে আরও ৯০ কার্যদিবস সময় বৃদ্ধি করতে পারেন।

১৪. বাজেয়াপ্তি

ধারা ৪৭ অনুযায়ী, অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত সাইবার উপকরণ বা বস্তুসমূহ ট্রাইব্যুনালের আদেশানুসারে বাজেয়াপ্ত করা যাবে

১৫. রহিতকরণ ও মামলা বাতিল

এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩ রহিত করা হয়েছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এবং সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩-এর অধীনে বিতর্কিত ধারা ২১, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩১ ও ৩৪-এর সকল তদন্তাধীন ও বিচারাধীন মামলা বাতিল করা হয়েছে। উক্ত ধারাসমূহ অনুযায়ী ইতিপূর্বে কোনো আদালত কর্তৃক প্রদত্ত দণ্ড ও জরিমানাও বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

রাষ্ট্রপতির বিশেষ ক্ষমতাবলে জারিকৃত এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে বিগত সময়ের কালো আইনের ছায়া থেকে জনজীবনকে মুক্ত করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

আপীল বিভাগ

১. বেগম খালেদা জিয়া ও অন্যান্য বনাম রাষ্ট্র ও অন্যান্য [20 SCOB (AD) 1]

মামলার সারসংক্ষেপ

জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট মামলায় বিচারিক আদালত সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে ৫ বছরের সাজা দেন। হাইকোর্ট বিভাগ সাজা বাড়িয়ে ৫ বছর থেকে ১০ বছর করে দেন। আপীল বিভাগ সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে হাইকোর্ট বিভাগ এবং বিশেষ জজ আদালতের রায় বাতিল করে সকল আপীল মঞ্জুর করেন। আপীল বিভাগ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, এই মামলার পুরো কার্যক্রমই ছিল আইনের অপপ্রয়োগ (manifest contrived misapplication of the law), দুরভিসন্ধিমূলক বা বিদ্রোহপূর্ণ মামলা দায়েরের সমতুল্য (malicious prosecution)। আদালত দেখতে পান যে অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের (Criminal Breach of Trust) মূল উপাদান- সম্পত্তির জিম্মা বা আধিপত্য (entrustment/dominion) এবং অসৎভাবে আত্মসাৎ (dishonest misappropriation)- প্রমাণিত হয়নি।

মামলার পটভূমি

১. দুর্নীতি দমন কমিশনের উপ-পরিচালক হারুনুর রশিদ সাতজনের বিরুদ্ধে একটি FIR দায়ের করেন। মামলাটি দণ্ডবিধি ১৮৬০-এর ৪০৯ ও ১০৯ ধারা অনুযায়ী দায়ের হয়। এছাড়া দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন ১৯৪৭-এর ৫(২) ধারা ও ২০০৭ সালের জরুরি ক্ষমতা বিধির ৫ ধারাও এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল।
২. মূল অভিযোগ ছিল যে বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন (১৯৯১-১৯৯৬) সোনালী ব্যাংক, রমনা শাখায় 'Prime Minister's Orphanage Fund' নামে একটি চলতি হিসাব খোলেন। উক্ত হিসাবে ইউনাইটেড সৌদি কমার্শিয়াল ব্যাংক থেকে \$১,২৫৫,০০০ (৪,৪৪,৮১,২১৬/- চার কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ একাশি হাজার দুইশত ষোলো টাকা সমমূল্যের) অনুদান জমা হয়। অভিযোগ করা হয় যে তিনি তার জিম্মাকৃত তহবিলের অসৎ ব্যবহার করে Criminal Breach of Trust করেছেন।
৩. অভিযোগ অনুযায়ী, বেগম জিয়া এতিমদের কল্যাণে তহবিল ব্যবহার না করে ১৯৯৩ সালের ৫ সেপ্টেম্বর 'জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট' গঠন করেন। পরবর্তীতে উক্ত ট্রাস্টের মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎের চেষ্টা করেন। তহবিলটি (সুদসহ ৩,৩৭,০৯,৭৫৭.৩২/- তিন কোটি সাইত্রিশ লক্ষ নয় হাজার সাতশত সাতান্ন টাকা বত্রিশ পয়সা) সহ-আপীলকারী কাজী সলিমুল হক ও শরফুদ্দিন আহমেদের মাধ্যমে ফিল্ড ডিপোজিট রসিদ (FDR) খোলা ও উত্তোলনের মাধ্যমে আত্মসাৎ করা হয় বলে অভিযোগ করা হয়।
৪. স্পেশাল জজ আদালত নং ৫, ঢাকা, ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি বেগম খালেদা জিয়াকে দণ্ডবিধির ৪০৯ ও ১০৯ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করেন। আদালত তাঁকে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২,১০,৭১,৬৪৩.৮০/- (দুই কোটি দশ লক্ষ একাত্তর হাজার ছয়শত তেতাল্লিশ টাকা আশি পয়সা) টাকা জরিমানা করেন। বাকি আপীলকারীদের প্রত্যেককে দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

৫. দুর্নীতি দমন কমিশন (ACC) বেগম জিয়ার সাজার অপর্যাপ্ততার কারণে হাইকোর্ট বিভাগে রিভিশন (Criminal Revision No. 741 of 2018) দায়ের করে। অন্যদিকে, আপীলকারীরা দণ্ড চ্যালেঞ্জ করে ফৌজদারি আপীল দায়ের করেন।
৬. হাইকোর্ট বিভাগ ২০১৮ সালের ৩০ অক্টোবর আপীলগুলো খারিজ করেন এবং রিভিশন মঞ্জুর করেন। হাইকোর্ট বিভাগ বেগম জিয়াকে ৪০৯ ধারা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে সাজা ৫ বছর থেকে বাড়িয়ে দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেন।
৭. হাইকোর্ট বিভাগের রায়ে সংক্ষুব্ধ হয়ে আপীলকারীরা আপীল বিভাগে আপিলের জন্য লিভ পিটিশন দায়ের করেন। মঞ্জুর হওয়ায় চারটি আপীল (৬৪, ৬৩, ৪২ ও ৩৯/২০২৪) দায়ের হয় এবং সেগুলোর একত্রে শুনানি হয়।

আপীল বিভাগে বিষয়বস্তু

১. পর্যাপ্ত কারণ বা পর্যবেক্ষণ ছাড়াই সাজার অপর্যাপ্ততা বিবেচনা না করে সাজা বৃদ্ধি করে হাইকোর্ট বিভাগ আইনগত ভ্রুটি করেছে কিনা?
২. ফৌজদারি আইন সংশোধনী আইন, ১৯৫৮ এর ১০ ধারার অধীনে সাজা বৃদ্ধির জন্য রিভিশন গ্রহণযোগ্য কিনা?
৩. ফৌজদারি বিশ্বাসভঙ্গের অপরিহার্য উপাদান- জিম্মা, অসৎভাবে আত্মসাৎ এবং দুষ্কর্মের মানসিক উপাদান (*mens rea*)- প্রমাণিত হয়েছে কিনা?
৪. মামলার কার্যক্রম শুরু থেকেই বিদ্বৈষপূর্ণ (*malicious*) ছিল কিনা এবং সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আসামির অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে কিনা?

আপীলকারীর বক্তব্য

আইনজীবীরা যুক্তি দেন যে হাইকোর্ট বিভাগ সাজা বাড়িয়ে আইনগত ভুল করেছে। কারণ ফৌজদারি আইন সংশোধনী আইন, ১৯৫৮ তে আপিলের ক্ষেত্রে সাজা বাড়ানোর কোনো বিধান নেই। ১৮৬০ এর দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারা বা দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ৫(১) ধারায় তহবিলের যথাযথ কল্যাণ এবং সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। তা সত্ত্বেও হাইকোর্ট বিভাগ সেই যুক্তিতে দোষী সাব্যস্ত করেছেন, যা আইনগত ভুল। ফৌজদারি বিশ্বাসভঙ্গ (*Criminal Breach of Trust*) প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় আত্মসাৎ বা বেআইনি লাভের প্রমাণ অনুপস্থিত, কারণ তহবিল এখনও অক্ষত রয়েছে।

রেসপন্ডেন্টের বক্তব্য

রাষ্ট্র ও দুদকের আইনজীবীরা বলেন, বিচারিক আদালতের রায় তথ্য-প্রমাণ সাপেক্ষে সঠিক ছিল এবং আপীলগুলো মেরিটের ভিত্তিতে নিষ্পত্তি হওয়া উচিত। তারা স্বীকার করেন, ৪০৯ ধারার অপরাধের জন্য জিম্মা বা আধিপত্য এবং আত্মসাৎ প্রয়োজন। তবে, তারা যুক্তি দেন যে বিশেষ আইন হওয়ায়, ফৌজদারি আইন

সংশোধনী আইন, ১৯৫৮ এর ১০(১এ) ধারার অধীনে অপরাধ সাজার বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে রিভিশন দায়ের করা যেতে পারে।

আপীল বিভাগের পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত

১. প্রথমত, মামলার সূচনা থেকেই বিদ্বৈষম্যপূর্ণ মামলা দায়েরের প্রেতাশ্রা (spectre of malicious prosecution) ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এটি স্পষ্ট যে প্রথম তদন্তকারী কর্মকর্তা (I.O.) তার রিপোর্টে বেগম খালেদা জিয়াকে আসামি করেননি। কিন্তু দ্বিতীয় I.O. (যিনি তার চাকরিতে পুনঃনিয়োগ পাওয়ার পরপরই দায়িত্ব নেন) বিদ্বৈষম্যপূর্ণ অভিপ্রায় নিয়ে একটি অতিরিক্ত অনুচ্ছেদ যোগ করে বেগম জিয়াকে জড়ান। দণ্ডবিধির ৪০৬ ধারা (যা দুদক আইনের তফসিলের অন্তর্ভুক্ত নয়) থেকে ৪০৯ ধারায় মামলাটিকে নিয়ে আসার মাধ্যমে এই বিদ্বৈষম্যপূর্ণ উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়।
২. দ্বিতীয়ত, ফৌজদারি বিশ্বাসভঙ্গ (Criminal Breach of Trust) মূলত একটি দেওয়ানি ভুল (civil wrong)। এই ভুলের প্রতিকার ট্রাস্টস অ্যাক্ট, ১৮৮২ এর ২৩ ধারায় দেওয়া হয়েছে। ফৌজদারি দায় সৃষ্টির জন্য আত্মসাতের শারীরিক কাজ (actus reus) এবং অসৎ মানসিক অবস্থা (mens rea) থাকা আবশ্যিক। আদালত সিদ্ধান্তে আসেন, বেগম খালেদা জিয়ার উপর সম্পত্তির কোনো সরাসরি জিম্মা বা আধিপত্য প্রমাণিত হয়নি। ট্রাস্টের তহবিল স্থানান্তরের পর ১৯৯৩ সালের পরে তার আর কোনো ভূমিকা ছিল না। যেহেতু আত্মসাতের কাজ প্রমাণিত হয়নি, তাই অসৎ উদ্দেশ্য যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমান করা যায় না।

আদালত মন্তব্য করেন

“In the present case, it is this Court’s finding, accordingly, that the facts alleged do not demonstrate that the property in question was misappropriated. Consequently, as the act of misappropriation itself has not been established, the requisite dishonest intention cannot logically and readily be inferred.”

৩. তৃতীয়ত, ফৌজদারি আইন সংশোধনী আইন, ১৯৫৮, একটি বিশেষ আইন। এই আইনের ১০(১এ) ধারার অধীনে অপরাধ সাজার বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে রিভিশন দায়ের করা যেতে পারে। তবে আদালত এই সিদ্ধান্তে আসেন যে হাইকোর্ট বিভাগ বিদ্বৈষম্যপূর্ণ মামলা দায়েরের পথ অবলম্বন করে একটি জঘন্য ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল (arrived at a grossly wrong conclusion taking the route of malicious prosecution)। হাইকোর্ট বিভাগ নথিতে থাকা সাম্প্রদায়িক-প্রমাণ বিবেচনা না করেই সাজা বৃদ্ধি করেছিল যা, বাতিলযোগ্য।
৪. সর্বশেষে আদালত রায় দেন, আপীলকারীরা আইনগত প্রমাণ ছাড়াই অনুমিত অভিযোগের ভিত্তিতে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। যেহেতু জিম্মার মূল উপাদান অনুপস্থিত, তাই দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্ত করা ভুল ছিল। আদালতের আদেশ

“All the appeals are, hereby, allowed by this Division’s unanimous decision.”

“Consequently, all the Appellants having not been found guilty of the charges leveled against them, stand fully acquitted.”

২. দুর্নীতি দমন কমিশন বনাম বেগম খালেদা জিয়া ও অন্যান্য [20 SCOB [AD] 51]

মামলার সারাংশ

বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন (২০০১-২০০৬) গঠিত “শহীদ জিয়াউর রহমান চ্যারিটেবল ট্রাস্ট” সংক্রান্ত দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে মামলাটি দায়ের করা হয়। অভিযোগ ছিল, বেগম খালেদা জিয়া এই ট্রাস্টের অ্যাকাউন্টে অবৈধ উৎস হতে উপার্জিত অর্থ জমা করেছেন। পাশাপাশি একাউন্ট থেকে কোনো অর্থ দাতব্য উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয়নি। ট্রাস্টের অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে। বিচারিক আদালত দুর্নীতি দমন আইন, ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারায় বেগম খালেদা জিয়াকে সাজা প্রদান করেন। পাশাপাশি ট্রাস্টের নামে কেনা সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করেন। হাইকোর্ট বিভাগ আপীল মঞ্জুর করে সাজা বাতিল ও অভিযুক্তদের খালাস প্রদান করেন। আপীল বিভাগ হাইকোর্ট বিভাগের রায় বহাল রাখেন এবং দুদক ও রাষ্ট্রপক্ষের লিভ টু আপীল আবেদন খারিজ করে দেন। আপীল বিভাগ পর্যবেক্ষণ করেন, নথিভুক্ত প্রামাণ্য দলিলের বিষয়বস্তু মৌখিক সাক্ষ্যের উপর সাধারণত অগ্রাধিকার পাবে, যদি না দলিলটি জালিয়াতি বা মিথ্যা পরিচয়ের ফল হয়। আদালত আরও পর্যবেক্ষণ করেন, অভিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর পদমর্যাদার অপব্যবহার করে সুবিধা অর্জন করেছেন-প্রসিকিউশন তা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। যা দুর্নীতির মূল অভিযোগ প্রমাণের জন্য অপরিহার্য ছিল।

মামলার পটভূমি

১. বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন (২০০১-২০০৬) “শহীদ জিয়াউর রহমান চ্যারিটেবল ট্রাস্ট” নামে একটি ট্রাস্ট গঠন করেন। যা একটি নিবন্ধিত ট্রাস্ট ডিড (নম্বর IV-33, তারিখ ২৬.১০.২০০৪) এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়।
২. ২০০৫ সালের জানুয়ারি মাসের ১৩ থেকে ১৯ তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট থেকে ৬,১৮,৮৯,৫২৯/- (ছয় কোটি আঠারো লক্ষ উননব্বই হাজার পাঁচশত ঊনত্রিশ) টাকা ট্রাস্টের অ্যাকাউন্টে জমা হয়।
৩. অভিযোগ ছিল যে ট্রাস্টের অ্যাকাউন্ট থেকে কোনো অর্থ দাতব্য উদ্দেশ্যে খরচ করা হয়নি। বরং বেগম খালেদা জিয়া ট্রাস্টের আড়ালে কাকরাইলে ৪২ কাঠা জমি কেনার জন্য অর্থ ব্যয় করেন। অভিযোগ অনুযায়ী, তিনি বিক্রেতা সুরাইয়া খানকে জমির মূল্য ছাড়াও ১,২৪,৯৩,০০০/- (এক কোটি চব্বিশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার) টাকা অতিরিক্ত প্রদান করেন। যার কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।

৪. দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এর উপ-পরিচালক হারুন-অর-রশীদ মামলাটি তদন্ত করে প্রধান অভিযুক্ত (বেগম খালেদা জিয়া) সহ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা এবং ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধির ১০৯ ধারার অধীনে চার্জশিট দাখিল করেন।
৫. বিশেষ জজ আদালত বেগম খালেদা জিয়াকে দুর্নীতি দমন আইন, ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্ত করে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ টাকা) জরিমানা প্রদান করেন। ট্রাস্টের নামে কেনা সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হয়।
৬. বেগম খালেদা জিয়া এই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে আপীল দায়ের করেন।
৭. হাইকোর্ট বিভাগের রায়ে আপীল মঞ্জুর করে বিশেষ জজ আদালতের রায় ও আদেশ বাতিল করে অভিযুক্তদের খালাস প্রদান করেন। হাইকোর্টের এই আদেশের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ এবং দুর্নীতি দমন কমিশন আপীল বিভাগে লিভ টু আপীল আবেদন করেন।

আপীল বিভাগে বিষয়বস্তু

১. হাইকোর্ট বিভাগের খালাসের রায়টি আইনগতভাবে ত্রুটিপূর্ণ কিনা? এবং
২. হাইকোর্ট বিভাগ নথিতে থাকা সাক্ষ্য-প্রমাণ সঠিকভাবে মূল্যায়ন করেছে কিনা?

আবেদনকারীর বক্তব্য (রাষ্ট্র ও দুদক)

১. রাষ্ট্রপক্ষের অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল যুক্তি দেন যে, হাইকোর্ট বিভাগের রায় আইনগত ত্রুটিপূর্ণ। কারণ প্রসিকিউশন সন্দেহাতীতভাবে মামলা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে।
২. তিনি বলেন, হাইকোর্ট বিভাগ বেগম খালেদা জিয়াকে খালাস দিয়ে আইনগত ভুল করেছে। কারণ সাক্ষীরা একে অপরের বক্তব্যের সঙ্গে মিল রেখে অভিযুক্তের অপরাধ প্রমাণ করেছে।
৩. দুদক-এর পক্ষের সিনিয়র অ্যাডভোকেট একই যুক্তির পুনরাবৃত্তি করেন। তিনি বলেন, হাইকোর্ট বিভাগ এই বিষয়টি অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছেন যে, প্রসিকিউশন সন্দেহাতীতভাবে মামলা প্রমাণ করেছে।

বিবাদীর বক্তব্য (বেগম খালেদা জিয়া)

১. বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষে সিনিয়র অ্যাডভোকেট জনাব এ.এম. মাহবুবউদ্দিনসহ অন্যান্য আইনজীবীরা হাইকোর্ট বিভাগের খালাসের রায়কে জোরালোভাবে সমর্থন করেন। তারা লিভ টু আপীল আবেদনের বিরোধিতা করেন।
২. ট্রাস্টের অ্যাকাউন্টে জমা হওয়া অর্থ সারা দেশের বিএনপি কর্মী, সমর্থক এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে পাওয়া অনুদান ও চাঁদার প্রতিনিধিত্ব করে। ফলে ট্রাস্ট তহবিলে জমা হওয়া সমস্ত অর্থের বৈধ উৎস ছিল।
৩. মেট্রো মেকার্স অ্যান্ড ডেভেলপার্স লিমিটেড পাঁচটি পে-অর্ডারের মাধ্যমে ১,৩৫,০০,০০০/- (এক কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ) টাকা উক্ত ট্রাস্টে দান করেছিল।

আপীল বিভাগের পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত

আপীল বিভাগ উভয় পক্ষের বিস্তারিত যুক্তি শোনার পর, লিভ টু আপীল আবেদনগুলো নামঞ্জুর করে সংক্ষিপ্তভাবে মামলাটি খারিজ করে দেন।

১. আদালত পুনর্ব্যক্ত করেন

“It is well settled that the contents of documentary evidence should ordinarily get preference over oral evidence unless the alleged document is the product of forgery or false personation.”

২. প্রসিকিউশনের প্রাথমিক অভিযোগ ছিল যে ‘মেট্রো মেকার্স অ্যান্ড ডেভেলপার্স লিমিটেড’ ট্রাস্টে কোনো অনুদান বা অর্থ প্রদান করেনি। কিন্তু আপীল বিভাগ দেখেন, নথিতে থাকা তথ্য অনুযায়ী, মেট্রো মেকার্স অ্যান্ড ডেভেলপার্স লিমিটেড-এর অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্টে দেখা যায় যে, পাঁচটি পে-অর্ডার ইস্যুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কমিশন ও ভ্যাট তাদের অ্যাকাউন্ট থেকে চার্জ করা হয়েছিল। হাইকোর্ট বিভাগ এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটি তুলে ধরেন এবং সঠিকভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে, মেট্রো মেকার্স অ্যান্ড ডেভেলপার্স লিমিটেড ট্রাস্টের অ্যাকাউন্টে ১,৩৫,০০,০০০/- (এক কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ) টাকা প্রদান করে থাকতে পারে। আদালত আরও নিশ্চিত করেন যে,

“There is no evidence on record that Begum Khaleda Zia, the then Prime Minister, used her Official position to compel Metro Makers and Developers Ltd. to make donation in the account of the Shaheed Ziaur Rahman Charitable Trust.”

৩. বিক্রেতা সুরাইয়া খানকে ১,২৪,৯৩,০০০/- (এক কোটি চব্বিশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার) টাকা অতিরিক্ত প্রদান করা হলেও, প্রসিকিউশন তা আত্মসাৎ হিসেবে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। বিক্রেতাকে সাক্ষ্য হিসেবে হাজির না করায় ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের ১১৪ ধারার উদাহরণ (g) অনুসারে এই অনুমান করা যেতে পারে যে, তাকে আদালতে হাজির করলে তিনি প্রসিকিউশনকে সমর্থন করতেন না। হাইকোর্ট বিভাগ সঠিকভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে,

“The prosecution had failed to prove that Begum Khaleda Zia had misappropriated Tk. 1,24,93,000/-(Taka One crore Twenty-Four lac Ninety-Three thousand) in the guise of making extra payment to vendor Suraiya Khan or anyone on behalf of Begum Khaleda Zia had owned the said money.”

৪. আপীল বিভাগ আলোচনা করেন যে, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ৫(১)(d) ধারার অধীনে অপরাধ প্রমাণের জন্য ‘obtain’ শব্দের ব্যাখ্যা অনুসারে, অভিযুক্তকে অবশ্যই কোনো মূল্যবান জিনিস বা আর্থিক সুবিধার জন্য দাবি বা অনুরোধ করতে হয়েছে। আদালত পর্যবেক্ষণ করেন

“In this case, it appears that not a single prosecution witness deposed that Begum Khaleda Zia had demanded or had attempted to demand directly or indirectly

from any institution or person any donation or pecuniary advantage for Shaheed Ziaur Rahman Charitable Trust.”

এছাড়াও, ট্রাস্ট ডিডে যেকোনো ব্যক্তি বা শ্রেণির কাছ থেকে অনুদান গ্রহণের কোনো বাধা ছিল না।

৫. যেহেতু বেগম খালেদা জিয়া তাঁর অফিসিয়াল অবস্থানের অপব্যবহার করে অনুদান বা আর্থিক সুবিধা অর্জন করেছেন বলে প্রমাণ করা যায়নি, তাই মূল অপরাধ প্রমাণিত হয়নি। ফলস্বরূপ, অন্যান্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মূল অপরাধে সহায়তা করার অভিযোগও প্রমাণিত হয়নি। আদালত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, হাইকোর্ট বিভাগ যথাযথভাবে তথ্য ও আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকে আপীল মঞ্জুর করেছে। ফলে, আপীল বিভাগের হস্তক্ষেপে করার প্রয়োজন নেই। আদালতের মন্তব্য নিম্নরূপ

“In view of the facts, circumstances and proposition of law discussed hereinabove, we are of the view that the High Court Division allowed the appeal upon proper appreciation of the facts and circumstances of the case in their correct perspective which does not call for any interference by this Division. Accordingly, Criminal Petition for Leave to Appeal Nos. 345 of 2025, 569 of 2025 and 677 of 2025 are dismissed summarily.”

৩. বাংলাদেশ বনাম অ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান সিদ্দিকী ও অন্যান্য [77 DLR (AD) 134]

মামলার সারসংক্ষেপ

এই মামলাটি মূলত সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বাতিল সংক্রান্ত রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে দায়েরকৃত একটি সিভিল রিভিউ পিটিশন। আপীল বিভাগ ২০১৭ সালের ৩ জুলাই তারিখে প্রদত্ত মূল রায়ের কার্যকারী অংশে অসামঞ্জস্যতা দূর করার জন্য এটি নিষ্পত্তি করেন। আপীল বিভাগ সর্বসম্মতিক্রমে ঘোষণা করেন যে, সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বাতিল হওয়ার ফলে সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদটি সম্পূর্ণরূপে পুনর্বহাল (restored in its entirety) হয়েছে। যার মধ্যে বিচারপতিদের পদত্যাগের অধিকার সংক্রান্ত ধারা ৯৬(৮)-ও অন্তর্ভুক্ত। আদালতের রায়ে বিচারপতিদের পদত্যাগের অধিকারকে সাংবিধানিক কাঠামোর একটি অন্তর্নিহিত অংশ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এছাড়াও, আপীল বিভাগ পূর্ববর্তী রায়ে হাইকোর্ট বিভাগের একজন বিচারকের দেওয়া রাজনৈতিক ও বিচারিক রীতির পরিপন্থী কিছু মন্তব্যকে অবিটার ডিকটা (obiter dicta) হিসেবে আখ্যা দিয়ে তা অপসারণ (expunge) করেন।

মামলার পটভূমি

১. সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী আইন, ২০১৪ এর মাধ্যমে বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিলের (Supreme Judicial Council) পরিবর্তে সংসদের হাতে দেওয়া হয়। পাশাপাশি ৯৬ অনুচ্ছেদের ধারা (২) থেকে (৮) প্রতিস্থাপিত হয়।

২. ২০১৬ সালের ৫ মে হাই কোর্ট বিভাগ ষোড়শ সংশোধনীকে “colourable, void and ultra vires the Constitution” ঘোষণা করেন। এর ফলে সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদের মূল ধারা (২) থেকে (৮) পুনর্বহাল হয়।
৩. ২০১৭ সালের ৩ জুলাই আপীল বিভাগ হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের বিরুদ্ধে দায়ের করা আপীল খারিজ করে দেন। তবে আপীল বিভাগের কার্যকারী অংশে ৯৬ অনুচ্ছেদের ধারা (২), (৩), (৪), (৫), (৬) এবং (৭) পুনর্বহাল করা হয়। কিন্তু সেখানে বিচারপতিদের পদত্যাগের বিধান সংক্রান্ত ধারা ৯৬(৮) পুনর্বহালের বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি।
৪. এই অসামঞ্জস্যতা এবং আইনি বিতর্কের জন্ম দিতে পারে এমন অস্পষ্টতা দূর করার জন্য সরকার (আপীলকারী) সিভিল রিভিউ পিটিশনটি দাখিল করে।

আপীল বিভাগে বিষয়বস্তু

১. ৯৬ অনুচ্ছেদের ধারা (৮) পুনর্বহাল না করার ফলে সৃষ্ট অস্পষ্টতা কি “error on the face of the record” এর সমতুল্য এবং বিচারপতিদের পদত্যাগের অধিকার স্পষ্টভাবে পুনরুদ্ধার করা প্রয়োজন কিনা?
২. বিচারপতিদের জন্য নির্ধারিত আচরণবিধি (Code of Conduct) প্রণয়ন ও সংশোধনের ক্ষমতা সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিলের হাতে থাকা উচিত কিনা?
৩. হাই কোর্ট বিভাগের রায়ে প্রদত্ত বিতর্কিত রাজনৈতিক ও বিচারিক রীতির পরিপন্থী মন্তব্যগুলো (obiter dicta) অপসারণ করা প্রয়োজন কিনা?

আপীলকারীর বক্তব্য

অ্যাটর্নি-জেনারেল যুক্তি দেন, ৯৬ অনুচ্ছেদের উপ-অনুচ্ছেদ (৮) আপীল বিভাগের বিচারপতিদের পদত্যাগের অধিকার নিয়ে কাজ করে। উপ-অনুচ্ছেদটি ১৯৭২ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে সংবিধানের মূল উপাদান হিসেবে ছিল। এটি পুনর্বহাল না করা আইনি অঙ্গনে অপ্রয়োজনীয় অস্পষ্টতা ও বিতর্ক সৃষ্টি করতে পারে। এই অস্পষ্টতা দূর করতে ধারাটি স্পষ্টভাবে পুনরুদ্ধার করা উচিত।

আপীল বিভাগের পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত

১. আদালত পর্যবেক্ষণ করেন, অনুচ্ছেদ ৯৬(৮) পুনর্বহাল না করার ফলে বিচারপতিদের সুপ্রতিষ্ঠিত সাংবিধানিক অধিকার (entrenched right of Judges) কেড়ে নেওয়ার ইঙ্গিত দেয়, যা রেকর্ডেই স্পষ্ট ভুল।
২. বিচারপতিদের পদত্যাগের অধিকার হলো সাংবিধানিক পদাধিকারীদের জন্য নিশ্চিত ব্যক্তিগত স্বাধীনতার একটি অপরিহার্য অংশ। আদালত এই বিষয়ে মন্তব্য করেন

“Such ambiguity is tantamount to an error on the face of the record as it purports to take away the entrenched right of Judges of the Supreme Court of Bangladesh

to resign and, thereby, runs counter to their legal right guaranteed under the Constitution...”

৩. আদালত পুনর্ব্যক্ত করেন, সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল (Supreme Judicial Council) হলো একমাত্র কর্তৃপক্ষ, যার হাতে সংবিধানের ৯৬(৪)(ক) অনুচ্ছেদ অনুসারে বিচারপতিদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন (to prescribe a Code of Conduct) করার ক্ষমতা ন্যস্ত রয়েছে। বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী মন্তব্য করেন যে আপীল বিভাগের মূল রায়ে কোড অব কন্ডাক্ট প্রণয়ন করা এই বিভাগের এখতিয়ার বহির্ভূত ছিল। যা ছিল রেকর্ডেই স্পষ্ট ভুল।
৪. আদালত হাই কোর্ট বিভাগের তৃতীয় বিচারকের দেওয়া কিছু মন্তব্য বিবেচনা করেন। যেখানে তিনি সামরিক শাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমসহ অন্যান্য বিচারপতিদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও বিচারিক রীতির পরিপন্থী মন্তব্য করেছিলেন। আপীল বিভাগ রায় দেন, এই মন্তব্যগুলো মামলার মেরিটের সাথে সম্পর্কহীন obiter dicta এবং “mala fide” অভিপ্রায়ে করা হয়েছে। এই ধরনের মন্তব্য বিচারিক মর্যাদার পরিপন্থী এবং সর্বোচ্চ আদালতের এখতিয়ারকে ক্ষুণ্ণ করে।

বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ (প্রধান বিচারপতি) চূড়ান্ত আদেশে বলেন

“But to dispel any confusion and to obviate any necessary ambiguity and dispute in the operation of the operating part of the impugned judgment, clauses 2-8 of Article 96 are, hereby, declared to be restored in their entirety.”

বিচারপতি সৈয়দ মো. জিয়াউল করিম বলেন

“Therefore both the Divisions rightly declared that the Constitution (Sixteenth Amendment) Act, 2014 (Act No.13 of 2014) is colourable, void and ultra-vires the Constitution of the People’s Republic of Bangladesh.”.

৫. আপীল বিভাগ সর্বসম্মতিক্রমে সিভিল রিভিউ পিটিশনটি নিষ্পত্তি করেন। আদালত ঘোষণা করেন, সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদ সম্পূর্ণরূপে পুনর্বহাল হলো। একই সাথে হাইকোর্ট বিভাগের তৃতীয় বিচারকের দেওয়া বিতর্কিত মন্তব্যগুলো অপসারণ করা হয়।

৪. বাংলাদেশ বনাম আবদুল হাই ও অন্যান্য [77 DLR (AD) 199]

মামলার সারসংক্ষেপ

এই মামলার বিষয়বস্তু তারাপুর চা বাগান। চা বাগানটি ছিল একটি দেবোত্তর সম্পত্তি। বাগানের শেষায়েত বাগানটি ৯৯ বছরের জন্য ইজারা (Lease Deed) দেন। হাইকোর্ট বিভাগ ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত লিজ সংক্রান্ত মেমো অবৈধ ঘোষণা করেন। আপীল বিভাগ হাইকোর্ট বিভাগের রায় বাতিল করে এই মর্মে রায় দেন

যে, যেহেতু দেবোত্তর সম্পত্তির মালিক স্বয়ং দেবতা (Deity) এবং শেবায়েত কেবলই ব্যবস্থাপক (Manager)। শেবায়েত কর্তৃক ৯৯ বছরের জন্য পুরো সম্পত্তি হস্তান্তর ছিল সম্পূর্ণরূপে অবৈধ (void ab initio)। আদালত আরও পর্যবেক্ষণ করেন যে, এই হস্তান্তরের জন্য নেওয়া সরকারি অনুমতিটি জালিয়াতির মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়েছিল। আপীল বিভাগ অবৈধ হস্তান্তর বাতিল করে দেন এবং রিট আবেদনকারীদের চা বাগানের জমিতে নির্মিত রাগীব আলী মেডিকেল কলেজ, হাউজিং এস্টেট এবং বাজার ছয় মাসের মধ্যে সরিয়ে নিতে এবং বাগানের দখল এক মাসের মধ্যে আইনগত শেবায়েতের কাছে হস্তান্তর করতে নির্দেশ দেন।

মামলার পটভূমি

- ১৮৯২ সালের ২রা জুলাই বৈকুণ্ঠ চন্দ্র গুপ্ত তারাপুর চা বাগান শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণ জিউ (Deity)-এর অনুকূলে দান (Gift) করেন। সেখানে একটি ট্রাস্ট গঠন করা হয়।
- ১৯৬৮ সালে চা বাগানটিকে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার শত্রু সম্পত্তি (Enemy Property) ঘোষণা করে। ১৯৭১ সালে মামলা দায়েরের পর বাগানটি দেবোত্তর সম্পত্তি হিসেবে ঘোষিত হয় এবং শেবায়েত এটির নিয়ন্ত্রণ নেন।
- শেবায়েত পঞ্চজ কুমার গুপ্ত ১৯৮৮ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর সরকারের কাছে বাগানটি রিট আবেদনকারীদের অনুকূলে হস্তান্তরের অনুমতি চেয়ে আবেদন করেন। সরকার ১৯৯০ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি শেবায়েতকে ৯৯ বছরের জন্য লিজ প্রদানের অনুমতি দেয়।
- লিজ চুক্তির বলে রিট আবেদনকারী নং ১ (লেসি) চা বাগানের মালিকানা ও দখল গ্রহণ করেন। পরে রিট আবেদনকারীরা বাগানের চা গাছ কেটে মেডিকেল কলেজ, হাউজিং এস্টেট এবং সুপার মার্কেট তৈরি করেন।
- ১৯৯৪ সালে অভিযোগের ভিত্তিতে সরকার তদন্ত শুরু করে এবং দেখতে পায় যে শেবায়েত কর্তৃক সম্পত্তি হস্তান্তরের অনুমতিটি জালিয়াতির মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে।
- ভূমি মন্ত্রণালয় ২০০৫ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর ও ৩১শে অক্টোবর দুটি মেমোর মাধ্যমে বাগানটি দখলে নেওয়ার এবং রিট আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়েরের নির্দেশ দেয়।
- রিট আবেদনকারীগণ হাইকোর্ট বিভাগে রীট পিটিশন দায়ের করলে, হাইকোর্ট বিভাগ মন্ত্রণালয়ের মেমো বাতিল এবং ফৌজদারি মামলাগুলো বাতিল ঘোষণা করেন।
- সরকার পক্ষ হাইকোর্ট বিভাগের রায়ে আপীল দায়ের করে।

আপীল বিভাগে বিষয়বস্তু

- একটি দেবোত্তর সম্পত্তি শেবায়েত কর্তৃক ৯৯ বছরের জন্য ইজারা দেওয়া যেতে পারে কিনা?
- সম্পত্তিটি দেবোত্তর সম্পত্তি হওয়া সত্ত্বেও ৯৯ বছরের জন্য হস্তান্তর বৈধ কিনা?
- সরকার পূর্বে বাগানের কিছু অংশ অধিগ্রহণ করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ায়, অবশিষ্ট সম্পত্তি হস্তান্তরের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলায় এস্টোপেল (Estoppel) নীতি প্রযোজ্য হবে কিনা?

৪. হাইকোর্ট বিভাগ রীট এখতিয়ারে (Writ Jurisdiction) জালিয়াতির মতো বিতর্কিত তথ্যগুলো (Disputed Facts) যাচাই করে রায় দিতে পারে কিনা?

আপীলকারীর বক্তব্য

আপীল্যান্টের পক্ষে বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল যুক্তি দেন যে, তারাপুর চা বাগান একটি দেবোত্তর সম্পত্তি। এটি ৯৯ বছরের জন্য রিট আবেদনকারীদের কাছে হস্তান্তর করা যায় না। তিনি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, সরকারি তদন্তে এটি প্রমাণিত হয়েছে যে সম্পত্তি হস্তান্তরের অনুমতিটি জালিয়াতির মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছিল। বাগানটি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে (মেডিকেল কলেজ, হাউজিং এস্টেট) ব্যবহৃত হচ্ছিল, যা দেবোত্তর সম্পত্তির মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। তিনি আরও দাবি করেন যে, বিতর্কিত তথ্য উত্থাপিত হওয়ায় হাইকোর্ট বিভাগের রীট এখতিয়ারে সেই মের্মকে অবৈধ ঘোষণা করা উচিত হয়নি।

রেসপন্ডেন্টের বক্তব্য

রেসপন্ডেন্টদের (রিট পিটিশনার) পক্ষে বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট এই মর্মে যুক্তি উপস্থাপন করেন যে, দলিলের (Deed of Endowment) মাধ্যমে দেবতার কল্যাণের জন্য সম্পত্তি হস্তান্তর করার অনুমতি ছিল। এছাড়া, যেহেতু সরকার ইতোপূর্বে বাগানের অংশ অধিগ্রহণ করে ক্ষতিপূরণ দিয়েছে, তাই তারা এস্টোপেল নীতি অনুসারে অবশিষ্ট হস্তান্তর নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে না।

আপীল বিভাগের পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত

আপীল বিভাগ হাইকোর্ট বিভাগের রায়কে বাতিল করে নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত প্রদান করেন

দেবোত্তর সম্পত্তির ক্ষমতা ও শেবায়তের ভূমিকা

১. আদালত স্পষ্ট করেন যে দেবোত্তর সম্পত্তির মালিক হলেন দেবতা (Deity)। যিনি একটি জুরিস্টিক পার্সন (Juristic Person)। শেবায়ত কেবলই দেব-সেবার জন্য ব্যবস্থাপক মাত্র।
২. শেবায়তের ক্ষমতা নাবালক উত্তরাধিকারীর অভিভাবকের ক্ষমতার সমতুল্য। শেবায়ত দেবতার পুরো সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারে না।
৩. দেবোত্তর দলিলের ব্যাখ্যা করে আদালত দেখেন যে, এর উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণভাবে ধর্মীয় ও দাতব্য (Religious and Charitable purposes)। সেখানে সম্পত্তি হস্তান্তর বা বিক্রয়ের কোনো প্রকার অধিকার শেবায়তকে দেওয়া হয়নি।
৪. অতএব, শেবায়ত কর্তৃক ৯৯ বছরের জন্য পুরো সম্পত্তি হস্তান্তর ছিল বেআইনি। আদালত বলেন, “the lease was without jurisdiction on the principle that a delegatee cannot exercise more power than the delegator.”
৫. আদালত সিদ্ধান্ত দেন, “the transfer of the Tarapur Tea Estate for 99 years by the alleged Shebait is void ab initio.”

Estoppel নীতির প্রয়োগ

১. হাইকোর্ট বিভাগ এস্টোপেল নীতি প্রয়োগ করে যে রায় দিয়েছিল, আপীল বিভাগ তাকে “fallacy” বলে উল্লেখ করে।
২. আদালত রায় দেন যে সরকার একটি অবৈধ বা জালিয়াতিপূর্ণ হস্তান্তরকে মেনে চলতে বাধ্য নয় এবং এস্টোপেল নীতি এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

“This doctrine has no manner of application in this case.”

ফৌজদারি মামলা বাতিল প্রসঙ্গে

হাইকোর্ট বিভাগ ফৌজদারি মামলা বাতিল করে ক্ষমতার “excess of jurisdiction” করেছে। আদালত অবাক হয়ে মন্তব্য করেন যে, রিট পিটিশনে মামলা বাতিলের কোনো প্রার্থনা না থাকা সত্ত্বেও হাইকোর্ট *suo moto* (স্ব-উদ্যোগে) তা বাতিল করেছে।

“We are shocked to note that though no prayer was made in the writ petition for quashing those proceedings, the High Court Division suo moto quashed those proceedings.”

চূড়ান্ত নির্দেশনাসমূহ

আপীল বিভাগ আপীলটি মঞ্জুর করে নিম্নলিখিত নির্দেশনাসমূহ জারি করেন

১. তারাপুর চা বাগানের ৯৯ বছরের লিজ “void ab initio”।
২. রিট আবেদনকারীদের নির্দেশ দেওয়া হয় যেন তারা “Ragib Ali Medical College and Hospital at a suitable place within six months” সরিয়ে নেন।
৩. চা বাগানের অংশবিশেষকে মেডিকেল কলেজ, হাউজিং এস্টেট বা অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা “totally illegal”। তারাপুর চা বাগানকে অবশ্যই “its original position” এ পুনরুদ্ধার করতে হবে।
৪. রাগীব আলী কর্তৃক সরকারি অধিগ্রহণের জন্য প্রাপ্ত Tk.30,76,189.20 অবৈধভাবে তুলে নেওয়া হয়েছিল এবং তাকে এই অর্থ ৭ দিনের মধ্যে বৈধ শেবায়েতকে ফেরত দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়।
৫. রিট আবেদনকারী আব্দুল হাই এবং রাগীব আলীকে নির্দেশ দেওয়া হয় যেন চা বাগানের জমিতে নির্মিত রাগীব আলী মেডিকেল কলেজ, হাউজিং এস্টেট এবং বাজার ছয় মাসের মধ্যে সরিয়ে নেয় এবং বাগানের দখল এক মাসের মধ্যে আইনগত শেবায়েতের কাছে হস্তান্তর করে।
৬. বৈধ শেবায়েতের অনুপস্থিতিতে, জেলা প্রশাসককে সিলেটের দশ জন নেতৃস্থানীয় শেবায়েত বা পুরোহিতের পরামর্শক্রমে একজন শেবায়েত নিয়োগ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

৫. চৈতন্য সরকার বনাম রাষ্ট্র [77 DLR AD 8]

মামলার সারাংশ

অত্র মামলায় মূলত প্রশ্ন ছিল— নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০-এর ধারা ১১(ক)-এর যৌতুকের অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়া সত্ত্বেও হাইকোর্ট বিভাগ কি আপীল আদালত হিসেবে দণ্ডবিধির ধারা ৩০২ অনুযায়ী দণ্ড দিতে পারেন কিনা। আপীল বিভাগ স্পষ্ট করেন যে আপীল হলো মূল বিচারেরই অংশ। তাই হাইকোর্ট বিভাগ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০-এর ধারা ১১(ক) থেকে দণ্ডবিধির ধারা ৩০২-এ রূপান্তর করে শাস্তি দেওয়ার পূর্ণ এখতিয়ার রাখেন।

মামলার পটভূমি

১. অভিযুক্ত চৈতন্য সরকার তার স্ত্রী সঞ্চিতা রানীর কাছে যৌতুক হিসেবে ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা দাবি করত এবং এই টাকার জন্য সে সঞ্চিতাকে প্রায়ই মারধর ও নির্যাতন করত।
২. ২০০৭ সালের ২ অক্টোবর সকালে অভিযুক্তের বাবা ভিকটিমের বাবাকে ফোনে জানান যে সঞ্চিতা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। খবর পেয়ে দুপুর আনুমানিক ১টার দিকে ভিকটিমের বাবা চৈতন্যের বাড়িতে গিয়ে ঘরের দরজায় সঞ্চিতার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন।
৩. ভিকটিমের বাবা বাদী হয়ে নিকটস্থ থানায় একটি এজাহার দায়ের করেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত শেষে অভিযুক্ত চৈতন্য সরকার ও অন্যদের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ১১ ৩০/(ক) ধারায় চার্জশিট দাখিল করেন।
৪. ট্রাইব্যুনাল (Nari-O-Shishu Nirjatan Daman Tribunal No.2, Chandpur) অভিযুক্তকে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০-এর ধারা ১১(ক) এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড দেন।
৫. হাইকোর্ট বিভাগ ডেথ রেফারেন্স খারিজ করেন এবং আপীল বাতিল করেন। তবে তারা আপীলকারীর যৌতুকের অভিযোগ অপ্রমাণিত হওয়ায় দণ্ডকে ধারা ১১(ক) থেকে দণ্ডবিধির ধারা ৩০২-এ রূপান্তর করেন এবং মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করেন।
৬. এই রায়ের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হয়ে দণ্ডপ্রাপ্ত আপীলকারী আপীল বিভাগে ফৌজদারি আপীল দায়ের করেন।

আপীল বিভাগে বিষয়বস্তু

১. হাইকোর্ট বিভাগ যৌতুকের অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়া সত্ত্বেও, মামলাটি নতুন বিচারের জন্য ফেরত না পাঠিয়ে, সরাসরি দণ্ডবিধির ধারা ৩০২ এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি দিতে পারবেন কিনা।
২. কেবলমাত্র পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য এবং ময়নাতদন্তের রিপোর্টের ভিত্তিতে আপীলকারীকে দোষী সাব্যস্ত করা আইনসঙ্গত হবে কিনা।
৩. হাইকোর্ট বিভাগের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০-এর ধারা ১১(ক) থেকে দণ্ডবিধির ধারা ৩০২-এ রূপান্তরের এখতিয়ার রয়েছে কিনা।

আপিলেটের বক্তব্য

১. যেহেতু হাইকোর্ট বিভাগ যৌতুক দাবির অভিযোগ অপ্রমাণিত বলে মনে করেছেন, তাই তাদের উচিত ছিল উপযুক্ত আদালতে উপযুক্ত ধারার অধীনে নতুন বিচারের জন্য নথি ফেরত পাঠানো।
২. হাইকোর্ট বিভাগ ভুল ও বেআইনিভাবে আপীলকারীকে ধারা ৩০২ এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত করেছেন এবং সাজা দিয়েছেন।
৩. ঘটনাস্থলে কোনো প্রত্যক্ষদর্শী ছিল না এবং পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য দোষ প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়।

প্রতিপক্ষের বক্তব্য (রাষ্ট্রপক্ষ)

ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল হাইকোর্ট বিভাগ এবং ট্রাইব্যুনালের রায় ও শাস্তিকে সমর্থন করেন।

আপীল বিভাগের পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত

১. ময়নাতদন্তকারী ডাক্তার (P.W.5) নিশ্চিত করেন যে মৃত্যু "asphyxia, shock and internal hemorrhage resulting from strangulation which was ante mortem and homicidal in nature" এর কারণে ঘটেছে। সুরতহাল রিপোর্ট অনুযায়ী গলায় পাওয়া অনুভূমিক লাইগেচার মার্ক (ligature mark) এবং জিভ বেরিয়ে আসা আত্মহত্যার পরিবর্তে শ্বাসরোধজনিত হত্যাকাণ্ডকে (homicidal strangulation) সমর্থন করে।
২. ঘটনার দিন ভিকটিম আপীলকারীর (স্বামীর) হেফাজতে ছিলেন। তাই তিনি হত্যার দায় এড়াতে পারেন না।
৩. রেকর্ড পর্যালোচনা করে দেখা যায়, যৌতুক দাবির অভিযোগ প্রমাণের জন্য সন্তোষজনক সাক্ষ্য নেই। আপীল বিভাগ হাইকোর্ট বিভাগের এই পর্যবেক্ষণকে অনুমোদন করেন।
৪. আদালত নিশ্চিত করেন যে হাইকোর্ট বিভাগের আপীল আদালত হিসেবে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০-এর ধারা ১১(ক) এর অধীনে দোষী সাব্যস্তের রায়কে দণ্ডবিধির ধারা ৩০২-এ রূপান্তর করার এখতিয়ার রয়েছে। এই রূপান্তরে অভিযুক্তের কোনো ক্ষতি হয় না, কারণ ধারা ১১(ক) অপেক্ষাকৃত গুরুতর অপরাধ। বিচার প্রক্রিয়ায় সামান্য অনিয়ম বা পদ্ধতিগত ত্রুটি সুবিচার প্রতিষ্ঠার পথে বাধা হতে পারে না। আদালতের ভাষ্য অনুসারে,

"The Appellate Court's jurisdiction is co-extensive with that of the trial Court in the matter of assessment, appraisal and appreciation of the evidence and also to determine the disputed issues. Our final conclusion is that the High Court Division as an Appellate Court has the jurisdiction to convert the conviction under Section 11(Ka)/30 of the Ain to one under Sections 302/34 of the Penal Code as appeal is the continuation of an original case."

মাহামান্য আদালত আপীলটি খারিজ করে দেন এবং হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ধারা ৩০২-এর অধীনে প্রদত্ত যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বহাল রাখেন।

৬. বাংলাদেশ বনাম আমীরুল ইসলাম [30 BLC (AD) 12]

মামলার সারাংশ

এই মামলার মূল প্রশ্ন ছিল— একজন চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীর চাকরি চুক্তির শর্ত অনুযায়ী কারণ দর্শানোর নোটিশ ছাড়াই বাতিল করা হলে তা কি ন্যায় বিচারের নীতির লঙ্ঘন হয় কিনা। এবং তা রিট এখতিয়ারভুক্ত হয়ে আদালতে চ্যালেঞ্জযোগ্য কিনা। আপীল বিভাগ স্পষ্ট করেন যে এ নিয়োগ একটি সাধারণ চুক্তি। এতে কোনো পাবলিক ল অধিকার জড়িত নয়। তাই রিট আবেদন গ্রহণযোগ্য ছিল না। চুক্তির ক্লজ ৫ অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ কারণ না দেখিয়েও চাকরি বাতিল করতে পারতো। তদন্ত কমিটির মাধ্যমে আবেদনকারী আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পেয়েছিলেন। ফলে ন্যায় বিচারের নীতি লঙ্ঘিত হয়নি। এভাবেই আদালত হাইকোর্ট বিভাগের রায় বাতিল করে দেন।

মামলার পটভূমি

১. রিট আবেদনকারী মোঃ আমিরুল ইসলাম শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অধ্যক্ষ পদে চুক্তিতে নিযুক্ত ছিলেন।
২. তিনি ১২.০৭.২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একটি নিয়োগ পরীক্ষার তদারকি কর্মকর্তা (Supervising Officer) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
৩. উক্ত পরীক্ষায় দুর্নীতির অভিযোগ উঠলে একটি তদন্ত হয়। তদন্তে দেখা যায়, রিট আবেদনকারী তার বোন মোছা. রাজিয়া খাতুনকে পরীক্ষায় অবৈধভাবে সহায়তা করেন। তিনি প্রশ্ন ও উত্তরপত্র বাইরে নিয়ে গিয়ে অন্য শিক্ষকের সহায়তায় উত্তর লিখে জমা দেন, যার ফলে তার বোন কৃতকার্য হয়।
৪. এই অসদাচরণের ভিত্তিতে ২৮.১০.২০০৮ তারিখে একটি স্মারকের মাধ্যমে তার চুক্তিবদ্ধ নিয়োগ বাতিল করা হয় এবং তাকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।
৫. রিট আবেদনকারীর দাবি ছিল, তাকে কোনো কারণ দর্শানোর নোটিশ না দিয়েই এই আদেশ দেওয়া হয়। তা ন্যায় বিচারের নীতির লঙ্ঘন। হাইকোর্ট বিভাগ তার আবেদন মঞ্জুর করলে সরকার আপীল বিভাগে লিভ টু আপীল দাখিল করে।

আপীল বিভাগে বিষয়বস্তু

১. চুক্তিবদ্ধ চাকরির ক্ষেত্রে রিট আবেদন গ্রহণযোগ্য কিনা?
২. যেখানে চুক্তির শর্তে কারণ দর্শানোর নোটিশ ছাড়াই এক মাসের বেতন প্রদানে বা নোটিশে চাকরি বাতিলের বিধান ছিল, সেখানে ন্যায় বিচারের নীতি লঙ্ঘিত হয়েছে কিনা?
৩. হাইকোর্ট বিভাগ কি রিট আবেদনকারীকে গুরুতর অসদাচরণের জন্য দোষী হওয়া সত্ত্বেও অব্যাহতি দিয়ে ভুল করেছে কিনা?

আপীলেন্টের বক্তব্য

১. আবেদনকারীর চাকরি ছিল একটি সাধারণ চুক্তি। তাই রিট আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়।

২. হাইকোর্ট বিভাগ রিট আবেদনকারীর গুরুতর অসদাচরণের বিষয়টি বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে।
৩. চুক্তির ক্লজ ৫ (Clause 5) অনুযায়ী, কর্তৃপক্ষ কারণ দর্শানোর নোটিশ ছাড়াই এক মাসের বেতন বা এক মাসের নোটিশের মাধ্যমে চুক্তি বাতিল করতে পারে।

প্রতিপক্ষ (আসামির) বক্তব্য

১. রিট আবেদনকারীর চুক্তি বাতিল করতে হলে কমপক্ষে এক মাসের নোটিশ দিতে হতো, যা কর্তৃপক্ষ অনুসরণ করেনি।
২. কর্তৃপক্ষ গোপন উদ্দেশ্যে (ulterior motive) রিট আবেদনকারীকে অব্যাহতি দিয়েছে।

আপীল বিভাগের পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত

১. হাইকোর্ট বিভাগ এই সিদ্ধান্ত দেয় যে, চাকরিচ্যুতির আগে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি না করায় ন্যায় বিচারের নীতির লঙ্ঘন হয়েছে। মহামান্য আদালত উক্ত সিদ্ধান্তকে ভুল হিসেবে গণ্য করে।
২. রিট আবেদনকারীর চাকরিটি ছিল চুক্তিভিত্তিক এবং এর শর্তাবলী নিয়োগপত্রের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হতো। নিয়োগপত্রের ক্লজ ৫ (Clause 5) অনুযায়ী, কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ না দেখিয়ে এক মাসের নোটিশে বা এক মাসের বেতন দিয়ে চাকরি বাতিল করার এখতিয়ার ছিল।
৩. এক মাসের বেতন বা নোটিশ না দেওয়ার এই সামান্য ত্রুটিটি চুক্তি বাতিলের আদেশকে বেআইনি বা বাতিল করে না। আদালতের ভাষ্য অনুসারে-

“This irregularity in not paying 1(one) month salary or one month notice if so facto does not make the impugned order without lawful authority and is of no legal effect or illegal”

৪. কর্তৃপক্ষ চাকরিচ্যুতির পূর্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে তদন্ত করেছিল। সেখানে রিট আবেদনকারী আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পেয়েছিলেন। সুতরাং, ন্যায় বিচারের নীতি লঙ্ঘিত হয়নি।
৫. চুক্তিটি সাংবিধানিক বা বিধিবদ্ধ চুক্তি (statutory contract) ছিল না এবং এতে “পাবলিক ল অধিকার” (public law rights) জড়িত ছিল না। তাই এই ধরনের বিরোধ রিট এখতিয়ারের মাধ্যমে বলবৎ করা যায় না; এটি দেওয়ানি আদালতের বিষয়। আদালতের ভাষ্য অনুসারে-

“There is no scope to enforce any terms of the contract invoking writ jurisdiction and as such, the writ-petition was not maintainable.”

সিদ্ধান্ত উপরিউক্ত কারণগুলোর ভিত্তিতে মহামান্য আদালত সিদ্ধান্ত দেন যে রিট আবেদনটি গ্রহণযোগ্য ছিল না। এভাবে উক্ত আদালত আপীল মঞ্জুর করেন এবং হাইকোর্ট বিভাগের রায় বাতিল করে দেন। তবে সেই সাথে রিট আবেদনকারীকে এক মাসের বেতন পরিশোধ করার জন্য আদালত আপীলকারীকে নির্দেশ প্রদান করেন।

৭. দাওলাত ফকির বনাম রাষ্ট্র [77 DLR (AD) 67]

মামলার সারাংশ

এই মামলার মূল প্রশ্ন ছিল—ভিকটিম রূপা খানের মৃত্যুকালীন ঘোষণা (dying declaration) এবং অভিযুক্ত দিলওয়ার ফারুক-এর স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি যথাযথ প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য কিনা এবং তাদের ভিত্তিতে মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখা যায় কি না। আপীল বিভাগ স্পষ্ট করেন যে, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মৃত্যু ঘোষণা ও স্বীকৃত জবানবন্দি পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যসহ দোষ প্রমাণের জন্য যথেষ্ট, তাই আপীলকারীদের দোষী সাব্যস্ত করা বৈধ। দীর্ঘ সময় ধরে ডেথ সেলে থাকার এবং মামলার অন্যান্য প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে আদালত মৃত্যুদণ্ডকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে রূপান্তর করেন, তবে আপীল খারিজ রাখা হয়।

মামলার পটভূমি

- ২০০৫ সালের ৮ই আগস্ট রাতে নারাইল জেলার লোহাগাড়া থানা এলাকায় ভিকটিম রূপা খানমকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। সে সময় ভিকটিমের স্বামী (P.W.2) একজন সেনা সদস্য হিসেবে জাতিসংঘ শান্তি মিশনে দক্ষিণ আফ্রিকায় কর্মরত ছিলেন।
- ০৯.০৮. ২০০৫ তারিখে সকাল ৭ ০০ টায় P.W.1 আব্দুল মান্নান (এজাহারকারী), কবির মুন্সির কাছ থেকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান এবং ভিকটিমের মৃতদেহ দেখতে পান। P.W.14 ফেলি বেগম-এর কাছ থেকে বিস্তারিত শুনে তিনি একই দিন সকাল ১১ ১৫ টায় লোহাগাড়া থানায় এজাহার দায়ের করেন।
- তদন্ত শেষে পুলিশ আসামীদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪৪৯/৩০২/৩৪ ধারায় চার্জশিট দাখিল করেন।
- অতিরিক্ত দায়রা জজ ফিরোজ মোহল, ইকবাল শেখ এবং দেলওয়ার ফারুক-কে মৃত্যুদণ্ড এবং জাজিরন নেসা ও শিরিন আক্তার-কে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করেন।
- নিম্ন আদালত মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিতকরণের জন্য ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩৭৪ অনুযায়ী মামলাটি হাইকোর্ট বিভাগে পাঠান। হাইকোর্ট বিভাগ ডেথ রেফারেন্স গ্রহণ করে আপীল খারিজ করে দেন। এরপর দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীরা আপীল বিভাগে আপীল ও পিটিশন দায়ের করেন।

আপীলকারীদের বক্তব্য

- স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিটি সত্য নয় এবং তা স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে দেওয়া হয়নি।
- এই ঘটনার কোনো চাক্ষুস সাক্ষী নেই এবং প্রসিকিউশন ভিকটিমকে হত্যার উদ্দেশ্য (motive) প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।
- যেহেতু সাক্ষ্যপ্রমাণ যথেষ্ট নয়, তাই আপীলকারী দেলওয়ার ফারুক মামলায় খালাস পাওয়ার অধিকারী।
- ইকবাল শেখ-এর আইনজীবী যুক্তি দেন যে, তার মক্কেলের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহের উর্ধ্বে প্রমাণ করা যায়নি। তিনি আরও বলেন যে, বিচারিক আদালত P.W.4-এর সাক্ষ্য অবিশ্বাস করেছে এবং বাকি সাক্ষীর প্রত্যক্ষদর্শী না হওয়ায় ইকবাল শেখ খালাস পাওয়ার যোগ্য।

৫. এটি একটি সাজানো মামলা। আসামী এবং ভিকটিম ও তার স্বামীর মধ্যে পূর্বের শত্রুত থাকার কারণে জাজিরন-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করা হয়েছে, তাই তাকে খালাস দেওয়া উচিত।
৬. আপীলকারীদের আইনজীবীরা সম্মিলিতভাবে যুক্তি দেন যে, নিম্ন আদালতসমূহ মৃত্যুকালীন ঘোষণার উপর নির্ভর করে রায় দিয়ে আইনগত ভুল করেছে, কারণ এটি সম্পূর্ণভাবে আস্থা জাগায় না।

রাষ্ট্রপক্ষের বক্তব্য

রাষ্ট্রপক্ষে অ্যাটর্নি জেনারেল জনাব এ.এম. আমিনউদ্দিন নিম্নোক্ত যুক্তি পেশ করেন

১. P.W.4 এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী। ভিকটিম তার মৃত্যুকালীন ঘোষণায় (dying declaration) জড়িত আপীলকারীদের নাম প্রকাশ করেছেন, এবং নিম্ন আদালতসমূহ সেই মৃত্যু ঘোষণার ওপর নির্ভর করে আপীলকারীদের সঠিকভাবে দোষী সাব্যস্ত করেছে।
২. অভিযুক্ত দেলওয়ার ফারুক কর্তৃক প্রদত্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে দেওয়া হয়েছে এবং তা সত্য।
৩. অ্যাটর্নি জেনারেলের চূড়ান্ত বক্তব্য ছিল যে, নিম্ন আদালতসমূহ নথিতে থাকা সাক্ষ্যপ্রমাণ যথাযথভাবে মূল্যায়ন করে আপীলকারীদের দোষী সাব্যস্ত ও দণ্ড প্রদান করেছে। তাই সকল আপীল ও পিটিশন খারিজ হওয়া উচিত।

আপীল বিভাগের পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত

১. মহামান্য আদালত পর্যবেক্ষণ করেন যে, নিম্ন আদালতসমূহ আপীলকারীদের দোষী সাব্যস্ত করতে ভিকটিমের মৃত্যু ঘোষণা, অভিযুক্ত দেলওয়ার ফারুক-এর স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি এবং পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণের ওপর নির্ভর করেছিল।
২. P.W.3, 4, 5, 6, 10 এবং 14 সহ মোট ছয়জন সাক্ষী ধারাবাহিকভাবে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তাদের প্রশ্নের উত্তরে ভিকটিম রূপা খানম আসামীদের নাম প্রকাশ করেছিলেন। ময়নাতদন্তকারী ডাক্তারের সাক্ষ্যও বলা হয়েছে যে, প্রাপ্ত আঘাতের পরও রোগী কথা বলতে সক্ষম ছিলেন। আদালত মনে করেন, যখন কোনো মৃত্যু ঘোষণা সত্য, স্বেচ্ছামূলক এবং কোনো বাহ্যিক প্রভাবমুক্ত বলে প্রমাণিত হয়, তখন তা অন্য কোনো সমর্থন ছাড়া দোষী সাব্যস্ত করার ভিত্তি হতে পারে। যেহেতু সাক্ষীদের সাক্ষ্য সুসংগত ছিল, আদালত তাদের সাক্ষ্য অবিশ্বাস করার কোনো কারণ খুঁজে পাননি।
৩. অভিযুক্ত দেলওয়ার ফারুক-এর স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ এবং ৩৬৪ ধারার সকল আইনি আনুষ্ঠানিকতা অনুসরণ করে রেকর্ড করা হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেট নিশ্চিত করেছেন যে জবানবন্দিটি স্বেচ্ছামূলক ছিল এবং কোনো জোর বা পীড়নের অভিযোগ ছিল না।
৪. দেলওয়ার ফারুক-এর স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি সহ-অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বিবেচনা করা যেতে পারে (ধারা ৩০), কারণ এটি ভিকটিমের মৃত্যু ঘোষণা এবং P.W.4-এর প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত।

৫. আদালত পর্যবেক্ষণ করেন যে, যদিও খুনটি ছিল পূর্বপরিকল্পিত এবং চরম নিষ্ঠুরতার সাথে সংগঠিত, তবুও আপীলকারীরা ১২ বছরেরও বেশি সময় ধরে ডেথ সেলে বন্দী রয়েছেন। এই দীর্ঘ বিলম্ব এবং মামলার সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে আদালত রায় দেন যে

“However, considering the facts and circumstances of the case, particularly, previous quarrel between the convicts Iqbal and Zaziron with the victim and that the nature of the offence, the diverse circumstances attended upon it, its impact upon the contemporary society, we are of the view that ends of justice will be met if the sentence of death is commuted to one of imprisonment for life.”

মহামান্য আদালত সকল আপীল ও পিটিশন খারিজ করে দেন। তবে দেলওয়ার ফারুক, ইকবাল শেখ @ এমদাদ ইকবাল শেখ এবং ফিরোজ মোহল @ এমদাদ ফিরোজ মোহল-এর মৃত্যুদণ্ড যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে পরিবর্তন করা হয় এবং প্রত্যেককে ২৫,০০০/- টাকা জরিমানা করা হয়। অনাদায়ে আরও এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। সেই সাথে সকল আপীলকারী ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩৫ অনুযায়ী সুবিধা লাভ করবেন।

৮. জরিণা বেওয়া বনাম আবু তালেব [30 BLC (AD) 147]

মামলার সারাংশ

এই মামলার মূল প্রশ্ন ছিল— বাদীরা ৭৮ শতাংশ জমির স্বত্ত্ব প্রমাণে ব্যর্থ হওয়ায় এবং প্রমাণের ভার ভুলভাবে স্থানান্তরিত হওয়ায় প্রথম আপীল আদালত কি সঠিকভাবেই তাদের পক্ষে দেওয়া ডিক্রি বাতিল করেছেন কি না। আপীল বিভাগ স্পষ্ট করেন যে মামলার প্রমাণভার সর্বদা বাদীর ওপর। বিবাদীর দুর্বলতা ডিক্রি প্রদানের ভিত্তি হতে পারে না। প্রথম আপীল আদালত নিলাম বিক্রির সেল সার্টিফিকেট ও খাজনা প্রদানের নথি যথাযথভাবে মূল্যায়ন করে ট্রায়াল কোর্টের রায় আইনসম্মতভাবে উল্টে দিয়েছে। বাদীগণ দখল বা রেকর্ড সংশোধনের ভিত্তি কোনোটি-ই প্রমাণ করতে পারেননি। তাই, হাইকোর্ট বিভাগের রায় বহাল রেখে আপীল বিভাগ আপীলটি খারিজ করে দেন।

মামলার পটভূমি

১. আপীলকারীরা (বাদীগণ) সহকারী জজ আদালত, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধায় অন্যান্য শ্রেণীর মোকদ্দমা নং ৬৪/২০০১ (Other Class Suit No. 64 of 2001) দায়ের করেন। তারা মূলত ৭৮ শতাংশ জমির স্বত্ত্বের ঘোষণা এবং এস.এ. খতিয়ান নং ৩৪৩ ভুল মর্মে ঘোষণার দাবি জানান।
২. বাদীগণের দাবি ছিল যে, তাদের পূর্বসূরি নেওয়াজ সি.এস. খতিয়ান নং ৩৩৯ অনুযায়ী জমির মালিক ছিলেন, কিন্তু এস.এ. জরিপের সময় ভুলবশত তাদের নাম রেকর্ড করা হয়নি।
৩. বিবাদীগণ লিখিত জবাবে জানান যে, বকেয়া খাজনার কারণে ১৯৫৯-৬০ সালের সার্টিফিকেট মামলা নং ২৮৪৫-এর মাধ্যমে উক্ত জমির স্বত্ত্ব নিলামে বিক্রি হয়ে যায় এবং তাদের অনুকূলে দখল অর্পণ করা হয়।

তারা আরও বলেন যে, তাদের স্বত্ব অনেক আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তারা শান্তিপূর্ণভাবে খাজনা দিয়ে দখল বজায় রাখছেন।

৪. বিচারিক আদালত বাদীগণের পক্ষে মামলাটি ডিক্রি মঞ্জুর করেন।
৫. বিবাদীগণের আপীলে প্রথম আপীল আদালত বিচারিক আদালতের রায় বাতিল করে মামলাটি খারিজ করে দেয়।
৬. বাদীগণ সেই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে রিভিশন দায়ের করলে হাইকোর্ট বিভাগ ১৪.০৩.২০১৩ তারিখে সেই রিভিশন খারিজ করে দেয়।

আপীলকারীদের বক্তব্য

আপীলকারীদের পক্ষে জনাব অ্যাডভোকেট জুলহাস উদ্দিন আহমেদ নিম্নোক্ত যুক্তিগুলো পেশ করেন

১. নিম্ন আপীল আদালত P.W. 1 সান্তার শেখ -এর জবানবন্দি বিবেচনা না করেই বিচারিক আদালতের রায় বাতিল করেছে। P.W. 1 সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে বাদীগণই সম্পত্তির দখলে আছেন এবং বিবাদীদের কোনো স্বত্ব নেই।
২. বিবাদীগণ দাবি করেছিল যে জমিটি নিলামে বিক্রি হয়েছিল, কিন্তু তাদের সাক্ষী D.W. 1 মোঃ লিয়াকত আলি সরকার সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তিনি দখলে নেওয়ার জন্য কোনো রিট দাখিল করেননি। এটি প্রমাণ করে যে কোনো নিলাম বিক্রি হয়নি।
৩. নিম্ন আপীল আদালত বিচারিক আদালতের এই সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণগুলো বাতিল না করেই মামলা খারিজ করে দেন। কারণ বিবাদীগণ নিলাম বিক্রির সার্টিফিকেট বা এস. এ. খতিয়ান নং-৩৪৩ তৈরির ভিত্তি প্রমাণ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

বিবাদী পক্ষের বক্তব্য

১. রেসপন্ডেন্ট (বিবাদী) নং ১, ২, ৪ এবং ৫-এর পক্ষে সিনিয়র অ্যাডভোকেট জনাব এস.এন. গোস্বামী হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের সমর্থনে বক্তব্য পেশ করেন।
২. তিনি হাইকোর্ট বিভাগের বিতর্কিত রায় ও আদেশের স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেন, যেখানে হাইকোর্ট বিভাগ নিম্ন আপীল আদালতের রায় বহাল রেখেছিলেন।

আপীল বিভাগের পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত

১. আপীল বিভাগ পর্যবেক্ষণ করেন যে, বিচারিক আদালত প্রমাণের ভার (burden of proof) ভুলভাবে বিবাদীগণের ওপর স্থানান্তরিত করেছিল। এটি আইনের একটি মৌলিক নীতি যে, বাদীকেই তার মামলা প্রমাণ করতে হয় এবং বিবাদীর মামলার দুর্বলতা বাদীর পক্ষে ডিক্রি প্রদানের ভিত্তি হতে পারে না। আদালতের ভাষ্য অনুসারে,

The issues which had been decided finally by the Appellate Court could not be reopened and re-agitated unless it is shown that the findings had not

been made on due consideration of all the material evidence according to established principles of assessment of evidence. It is the cardinal principle of law that the plaintiff has to prove his own case and the weakness of defendants' case is no ground for passing a decree in favour of the plaintiff.

২. প্রথম আপীল আদালত, যা বাস্তব তথ্যের চূড়ান্ত আদালত (final Court of fact) হিসেবে বিবেচিত, নথিতে থাকা সাক্ষ্যপ্রমাণ সঠিক ও যথাযথভাবে বিবেচনা করে বিচারিক আদালতের সকল সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেয়। আপীল আদালত দেখতে পান যে, বিবাদীগণ নিলাম বিক্রির সেল সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে এস.এ. রেকর্ড তৈরি করেছে এবং নিয়মিত সরকারকে খাজনা প্রদান করেছে।
৩. আপীল আদালত নিশ্চিত করে যে বাদীগণ তাদের দখলের বিষয়টি প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। সি.এস. খতিয়ান নং ৩৩৯) দেখায় যে বাদীগণ বিবাদীগণের পূর্বসূরি রহিম উদ্দিনের অধীনে 'corfa tenants' (ক্রফা প্রজা) ছিল, যিনি পরে সেল সার্টিফিকেটের মাধ্যমে স্বত্ব ক্রয় করেন।
৪. আপীল বিভাগের মতে, প্রথম আপীল আদালতের রায় ছিল রায় বাতিলের একটি সঠিক উদাহরণ (proper judgment of reversal)। আপীল আদালত সাক্ষ্য মূল্যায়নে কোনো ভুল করেনি এবং হাইকোর্ট বিভাগ সেই সিদ্ধান্তের সাথে সম্পূর্ণ একমত পোষণ করেছে।
৫. প্রথম আপীল আদালত যে বিষয়গুলো চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি করেছে, সেগুলো আবার নতুন করে তোলা যায় না। শুধু তখনই তা করা যাবে, যদি প্রমাণ করা যায় যে আদালত গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্যপ্রমাণ সঠিক নিয়মে বিবেচনা করেনি।

যেহেতু বাদীগণ মামলায় একচ্ছত্র দখল প্রমাণ করতে এবং বিবাদীগণের নথি মিথ্যা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই মামলাটি অগ্রহণযোগ্য। আপীল বিভাগ আপীলটি খারিজ করে দেন।

৯. কুতুবুল আলম বনাম গাউসুজ্জামান [77 DLR (AD) 41]

মামলার সারাংশ

এই মামলাটি মূলত দুটি প্রশ্নের নিষ্পত্তি সংক্রান্ত। প্রথমত, ওয়াকফ দলিলে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও মোতাওয়াল্লী কর্তৃক ওয়াকফ সম্পত্তি বিক্রয় বৈধ কি না। দ্বিতীয়ত, এমন অবৈধ ও প্রতারণামূলক বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ার বহাল থাকে কি না। আপীল বিভাগ রায় দেন যে, ওয়াকফ সম্পত্তির মালিকানা আল্লাহর ওপর ন্যস্ত। সুতরাং মোতাওয়াল্লীর ওয়াকফ সম্পত্তি বিক্রয়ের কোনো ক্ষমতা নেই। ওয়াকফ দলিলের শর্ত লঙ্ঘন করে এস্টেটের ক্ষতি সাধনকারী বিক্রয় শুরু থেকেই বাতিল (void ab initio) বলে গণ্য হবে। আদালত আরোও ঘোষণা করেন যে, প্রতারণামূলক ও বাতিল দলিল ঘোষণার ক্ষমতা একমাত্র দেওয়ানি আদালতেরই রয়েছে। ওয়াকফ আইনের বিশেষ কোন বিধান দ্বারা এই এখতিয়ার খর্ব করা যায় না।

মামলার পটভূমি

১. ১৯১৮ সালের ৫ই আগস্ট হামিদউল্লাহ নামক এক ব্যক্তি কিছু নির্দিষ্ট সম্পত্তি ওয়াকফ করেন, যা রাজারামপুর ওয়াকফ এস্টেট নামে পরিচিত।
২. তিনি ওয়াকফ দলিলে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে দেন যে, ওয়াকফ সম্পত্তি কোনো অবস্থাতেই বিক্রি বা হস্তান্তর করা যাবে না।
৩. পরবর্তীতে ওয়াকফ এস্টেটের মোতাওয়াল্লী মোঃ. গাউসুজ্জামান (বিবাদী নং ৩০) ওয়াকফ প্রশাসকের নামকাওয়াস্ত অনুমতি নিয়ে সেই সম্পত্তিগুলো বিক্রি করে দেন।
৪. মোঃ. শাহ আলম (বাদী), যিনি একজন সম্ভাব্য মোতাওয়াল্লী, ১৯৯৮ সালে দেওয়ানি আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন। তার প্রধান দাবি ছিল, উল্লিখিত মোতাওয়াল্লীর ওয়াকফ সম্পত্তি বিক্রির কোনো আইনগত ক্ষমতা নেই। বরং বিক্রয় দলিলগুলো মূলত জাল, মিথ্যা, প্রতারণামূলক ও অকার্যকর।
৫. বিচারিক আদালত বাদীর পক্ষে রায় দেন। আদালত বিক্রয় দলিলকে বাতিল ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে অন্যান্য বিবাদীগণ হাইকোর্ট বিভাগে অধস্থান আদালতের রায়টি চ্যালেঞ্জ করেন। হাই কোর্ট বিভাগ নিম্ন আদালতের রায় বাতিল করে দেন। হাই কোর্ট বিভাগের রায়ে সংক্ষুদ্ধ হয়ে বাদী (শাহ আলম) সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে আপীল দায়ের করেন।

আপীল বিভাগের বিষয়বস্তু

আপীল বিভাগের সামনে প্রধানত দুটি আইনি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়

১. ওয়াকফ সম্পত্তি অবৈধভাবে হস্তান্তরের ক্ষেত্রে দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ার আছে কি না?
২. ওয়াকফ দলিলে বিক্রির নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও মোতাওয়াল্লী কর্তৃক ওয়াকফ সম্পত্তি বিক্রয় বৈধ কি না?

আপীলকারীর বক্তব্য

আপীলকারী পক্ষের আইনজীবী যুক্তি দেন যে, ওয়াকফ দলিলে সম্পত্তি হস্তান্তর বা বিক্রির ক্ষেত্রে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা ছিল। মোতাওয়াল্লী কেবল ওয়াকফ সম্পত্তির দেখাশুনার জন্য তত্ত্বাবধায়ক। তিনি প্রকৃত মালিক নন। তাই মোতাওয়াল্লীর কোনো অবস্থাতেই ওয়াকফ সম্পত্তি বিক্রি করার অধিকার নেই। তিনি আরো মন্তব্য করেন যে, ওয়াকফ প্রশাসকের দেওয়া অনুমতি সংশ্লিষ্ট আইন বা ওয়াকফ দলিলে উল্লিখিত শর্তাবলীর উল্লেখ নয়। বরং এটি একটি প্রতারণামূলক বিক্রয়, যা শুরু থেকেই বাতিল (*void ab initio*)। তাছাড়া কোনো দলিলকে বাতিল ঘোষণার ক্ষমতা শুধু দেওয়ানি আদালতেরই আছে।

রেসপন্ডেন্টের বক্তব্য

বিবাদীর আইনজীবী যুক্তি দেন যে, তিনি ওয়াকফ এস্টেটের উন্নয়নের জন্য (যেমন আধুনিক বাজার তৈরি, সরকারি অধিগ্রহণ থেকে জমি রক্ষা) ওয়াকফ প্রশাসকের অনুমতি নিয়ে সম্পত্তি বিক্রি করেছেন। উক্ত বিক্রয়টি ওয়াকফ এস্টেটের কল্যাণেই করা হয়েছে। তিনি আরোও যুক্তি দেন যে, ওয়াকফ সংক্রান্ত বিষয় হওয়ায় এটি ওয়াকফ অর্ডিন্যান্সের অধীনে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচার হওয়া উচিত, দেওয়ানি আদালতে নয়।

আপীল বিভাগের পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত

ওয়াকফ আইনের মৌলিক নীতি এবং দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ারের ওপর জোর দিয়ে মহামান্য আপীল বিভাগ নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন,

১. একবার কোন সম্পত্তি ওয়াকফ করা হলে, এর মালিকানা আল্লাহর ওপর ন্যস্ত হয়। ফলে ওয়াকফ সম্পত্তির চরিত্র স্থায়ীভাবে অপরিবর্তনীয় হয়ে যায়। মোতাওয়াল্লী শুধু উক্ত সম্পত্তির দেখাশুনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যবস্থাপক, তিনি মালিক নন।
২. ওয়াকফ দলিলের বিধান লঙ্ঘন করে মোতাওয়াল্লীর ওয়াকফ সম্পত্তি বিক্রয়ের কোনো ক্ষমতা নেই। যখন ওয়াকফ সম্পত্তি বিক্রির ক্ষেত্রে ওয়াকফ দলিলের শর্ত লঙ্ঘন হবে বা ওয়াকফ এস্টেটের ক্ষতি হবে, তখন ওয়াকফ প্রশাসকের অনুমতি ও বাতিল বলে গণ্য হবে। মামলার আলোচ্য বিক্রয়টি ওয়াকফ এস্টেটের ক্ষতির কারণ এবং ওয়াকফ দলিলে উল্লিখিত শর্তের স্পষ্ট লঙ্ঘন। সুতরাং ওয়াকফ সম্পত্তির উক্ত বিক্রয় অবেধ ও অকার্যকর।
৩. পরবর্তীতে মহামান্য আদালত সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দেন যে, দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ার বহাল থাকবে। কোনো বিক্রয় দলিল প্রতারণামূলক এবং বাতিল কি না, সেই ঘোষণা দেওয়ার এখতিয়ার কেবল দেওয়ানি আদালতেরই আছে। ওয়াকফ আইনের বিশেষ কোন ধারার মাধ্যমে দেওয়ানি আদালতের এই ক্ষমতা খর্ব করা যায় না। আদালতের রায়ের প্রাসঙ্গিক অংশ নিচে তুলে ধরা হলো-

“A Mutwalli has no power, without the permission of the Waqf Administrator to sell waqf property or any part thereof. Authority of giving permission of the waqf Administrator is not absolute. He must follow the provision of law, contents of waqf deed, jurisprudence build up in this regard and welfare of waqf estate. He cannot accord permission when it is apparent that such proposal for transfer may cause harm to waqf property itself, consequence of which is ultimate damage and destruction of the property and object of the waqf. The instant permission given by the Administrator may cause damage to the object of the waqf and the estate itself. Such transfers were an unholy racket involved in fraudulent sale of waqf property --- It is settled principle that a transfer which is void ab initio is in the eye of law no transfer at all. Accordingly, we find merit in this appeal.

পরিশেষে আপীল বিভাগ আপীলটি মঞ্জুর করেন। হাই কোর্ট বিভাগের রায়টি বাতিল করে দেন। নিম্ন আদালতের রায়টি বহাল রাখেন।

১০. প্রেসিডেন্ট, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপিলেট ট্রাইব্যুনাল বনাম চাট্টালা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড [30 BLC (AD) 71]

মামলার সারাংশ

এই মামলাটি মূলত Value Added Tax Act, 1991 এর ৪২ ধারার ২ (খ) উপ ধারা (অর্থ আইন, ১৯৯৬ দ্বারা সংশোধিত) অনুযায়ী আপীল দায়েরের পূর্বশর্ত কি সে প্রশ্নের নিষ্পত্তি সংক্রান্ত। আইন অনুযায়ী আপীল দায়ের করার আগে দাবিকৃত ভ্যাটের ৫০% জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক কি না, কিংবা এ ক্ষেত্রে VAT Appellate Tribunal বা আদালতের কোনো ছাড় দেওয়ার ক্ষমতা আছে কি না এইসব ছিল মূল প্রশ্ন। আপীল বিভাগ সিদ্ধান্ত দেন যে, সংশোধিত ধারায় ৫০% ভ্যাট জমা দেওয়া একটি সুস্পষ্ট ও বাধ্যতামূলক পূর্বশর্ত। ট্রাইব্যুনাল বা আদালতের এ শর্ত শিথিল করার কোনো এখতিয়ার নেই। ফলে হাইকোর্ট বিভাগ রিট এখতিয়ার প্রয়োগ করে যে ছাড় প্রদান করেছিল, তা আইনসম্মত হয়নি।

মামলার পটভূমি

1. Chattala Industries Limited এম.এস. রড উৎপাদনকারী একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান। যারা নিয়মিত ভ্যাট পরিশোধ করত বলে দাবি করে। ভ্যাট ইন্টেলিজেন্স শাখার পরিদর্শনের ভিত্তিতে অভিযোগ আনা হয় যে, প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯১-১৯৯৩ সময়কালে উৎপাদন গোপন করে প্রায় ১.২৪ কোটি টাকা ভ্যাট ফাঁকি দিয়েছে। তাই ভ্যাট কর্তৃপক্ষ ১৯৯৭ সালে ভ্যাট ও জরিমানা আরোপ করে।
২. এ আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠানটি VAT Appellate Tribunal-এ আপীল দায়ের করতে চায়। আপীল দায়ের করার জন্য দাবিকৃত অর্থের ৫০% জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠানটি এই জমা থেকে অব্যাহতি চেয়ে আবেদন করে, যা নাকচ করা হয়।
৩. এর বিরুদ্ধে তারা হাইকোর্ট বিভাগে রিট দায়ের করে। হাই কোর্ট বিভাগ রুল মঞ্জুর করেন। হাইকোর্ট বিভাগের ওই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ আপীল বিভাগে আপীল দায়ের করে।

আপীল বিভাগের বিষয়বস্তু

আপীল বিভাগের সামনে প্রধানত যেসব আইনি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় সেগুলো হলো

১. অর্থ আইন, ১৯৯৬ দ্বারা সংশোধিত VAT Act, 1991-এর ধারা 42(2) (Kha) অনুযায়ী আপীল দায়েরের সময় দাবিকৃত ভ্যাট এর ৫০% জমা দেওয়া কি বাধ্যতামূলক?
২. VAT Appellate Tribunal বা আদালতের কি এই জমা দেওয়ার শর্তে ছাড় দেওয়ার কোন ক্ষমতা আছে?
৩. আইন সংশোধনের পূর্ববর্তী সময়ের দাবির ক্ষেত্রে সংশোধিত বিধান প্রযোজ্য হবে কি না?

আপীলকারীর বক্তব্য

আপীলকারী রাষ্ট্রপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দেন যে, সংশোধিত ধারা 42(2)(Kha) অনুযায়ী দাবিকৃত অর্থের ৫০% জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক। এটি আপীল দায়ের করার পূর্বশর্ত। এই বিধানটি সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন ও

বাধ্যতামূলক। সুতরাং আইন সংশোধনের পর এই ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনালের ছাড় দেওয়ার কোনো এখতিয়ার নেই। যেহেতু আপীলটি ১ জুলাই ১৯৯৬ এর পর দায়ের করা হয়েছে, তাই সংশোধিত আইন প্রযোজ্য হবে। তিনি আরো মন্তব্য করেন যে, যেহেতু আইনটি নির্দিষ্টভাবে এই শর্ত আরোপ করেছে, তাই হাইকোর্ট বিভাগ এই শর্তকে উপেক্ষা বা মওকুফ করতে পারে না। আদালত আইনের বাইরে গিয়ে কোনো সুবিধার সৃষ্টি করতে পারে না। সুতরাং হাইকোর্ট বিভাগ আইনের স্পষ্ট বিধান উপেক্ষা করে ভুলভাবে ছাড় প্রদান করেছে।

রেসপন্ডেন্টের বক্তব্য

বিবাদীর পক্ষে আপীল বিভাগে কোনো আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন না। তবে হাইকোর্ট বিভাগে তাদের মূল বক্তব্য ছিল যে, ভ্যাট ফাঁকির অভিযোগ ও দাবিকৃত সময়কাল ছিল ১৯৯১-১৯৯৩। এই সময়কাল অর্থ আইন, ১৯৯৬ দ্বারা ৪২ (২)(খ) ধারা সংশোধনের পূর্ববর্তী। তাই সংশোধিত আইনের অধীনে ৫০% ভ্যাট জমা দেওয়ার শর্ত তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

আপীল বিভাগের পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত

মহামান্য আপীল বিভাগ VAT Act, 1991 এর ৪২ ধারার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিধানাবলি ও বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টের 64 DLR (AD) 43 মামলায় প্রদত্ত সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করে নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ দেন-

১. অর্থ আইন, ১৯৯৬ এর মাধ্যমে ধারা ৪২ (২) (খ) সংশোধনের ফলে আপীল ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়েরের সময় দাবিকৃত অর্থের ৫০% জমা দেওয়ার বিধানটি বাধ্যতামূলক পূর্বশর্ত।
২. মহামান্য আদালত ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের *শ্যাম সুন্দর এবং অন্যান্য বনাম রাম কুমার (AIR, 2001 SC 2472)* মামলার উপর নির্ভর করে মন্তব্য করেন, আইন যেখানে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন, সেখানে আদালত কোনো উদার ব্যাখ্যা দিতে পারে না। অর্থাৎ, যখন আইনসভার উদ্দেশ্য কোনো বিধানে স্পষ্ট থাকে, তখন আদালত অন্য কোনো বিবেচনায় সেই বিধানের সঠিক ব্যাখ্যা থেকে বিচ্যুত হতে পারে না। আদালতের ভাষায়-

‘The Court should not give benevolent construction of a statute when the provision is plain, unambiguous and does not give rise to any doubt as to its meaning.’

৩. সুতরাং হাইকোর্ট বিভাগ আইনসভার সুস্পষ্ট অভিপ্রায় উপেক্ষা করে আইনের ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। আদালত এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে রিট আবেদনকারীকে বিশেষ সুবিধা দিয়েছে। যা আইনের সুপ্রতিষ্ঠিত নীতির পরিপন্থী। আদালতের রায়ের প্রাসঙ্গিক অংশ নিচে তুলে ধরা হলো-

“Upon perusal of the said provision of law, after amendment in 1996, it transpires that deposition of 50% demanded money is mandatory, i.e. precondition and the appellate authority has no jurisdiction to exempt the said provision. Therefore, the intention of the legislature is very clear that in order to file an Appeal under section 42 of the VAT Act the percentage of the demanded VAT and or the

penalty as mentioned therein must be deposited at the time of filing the Appeal and in the absence of such deposit an Appeal cannot be accepted, so no illegality was committed either by the Commissioner (Appeal) in not accepting the Appeal or by the Appellate Tribunal in directing the petitioner to deposit the demanded VAT as per the VAT Act and deposit the treasury chalan of such deposit by 18.4.2007....When the intention of the legislature is clear, no consideration of expediency or possibility of abuse can be allowed to deviate from the natural consequences following the correct interpretation. Thus, the Court has no jurisdiction to exercise its discretion beyond the scope of law.”

পরিশেষে আপীল বিভাগ আপীলটি মঞ্জুর করেন। হাইকোর্ট বিভাগের রায়টি বাতিল করে দেন।

হাইকোর্ট বিভাগ

১. অনিল চন্দ্র বনাম শ্রী কালিপদ [30 BLC 2025 231]

মামলার সারাংশ

এই মামলায় হাইকোর্ট বিভাগ বিশেষ প্রতিকার আইন, ১৮৭৭-এর ৪২ ধারার অধীনে একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনি নীতি ঘোষণা করেন। আদালত মন্তব্য করেন যে, এই ধারা কেবল বাদীর নিজের অধিকার সম্পর্কে ইতিবাচক ঘোষণা প্রদানের অনুমতি দেয়। উক্ত ধারার অধীনে প্রতিপক্ষকে অধিকারহীন ঘোষণা করে নেতিবাচক ঘোষণা দেওয়ার কোনো আইনগত এখতিয়ার আদালতের নেই। আদালত আরও রায় দেন যে, যখন বাদীর নিজের অধিকার প্রমাণিত নয়, তখন প্রতিপক্ষের অধিকার অস্বীকার করে কোনো আংশিক ডিক্রি দেওয়া যায় না। তাই ট্রায়াল কোর্ট ও আপীল আদালত কর্তৃক প্রদত্ত নেতিবাচক ঘোষণামূলক ডিক্রি আইনগত ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় তা বাতিলযোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

মামলার পটভূমি

- ভাগীরথ নামে একজন জোতদার ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তার প্রথম দত্তক পুত্র গঙ্গাধর নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। এরপর তিনি হিন্দু ধর্মীয় প্রথা অনুযায়ী কালীপদ @ কালীপ্রসাদ বর্মণকে (বিবাদী) দত্তক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন।
- গঙ্গাধরের প্রথম স্ত্রী বাভুনী বর্মণ বাদী অনিল চন্দ্র বর্মণকে একজন কাজের লোক হিসেবে বাড়িতে নিয়ে আসেন। কিন্তু বাদী দাবি করেন ভাগীরথ তাকে ধর্মীয় আচার অনুযায়ী দত্তকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। অন্যদিকে বিবাদী দাবি করেন ভাগীরথ তাকে দত্তক নিয়েছিলেন, বাদীকে নয়। বরং বাদী আসলে একজন কর্মচারী ছিলেন।
- ভাগীরথের মৃত্যুর পর, বাদী অনিল চন্দ্র এবং বিবাদী কালীপদ উভয়ই নিজেদের ভাগীরথের দত্তক পুত্র দাবি করেন। উভয়পক্ষই সম্পত্তির মালিকানা দাবি করতে থাকেন। বিবাদীর বিরুদ্ধে জালিয়াতি ও মিথ্যা মামলা দায়েরের অভিযোগ তুলে বাদী বিশেষ প্রতিকার আইন, ১৮৭৭ এর ৪২ ধারা অনুযায়ী একটি ঘোষণামূলক মামলা দায়ের করেন।
- বিচারিক আদালত বাদীর দত্তকত্ব প্রমাণিত না হলেও 'বিবাদী দত্তকপুত্র নন'- এ মর্মে আংশিক ডিক্রি প্রদান করেন। আপীল আদালত উভয় পক্ষের আপীল খারিজ করে বিচারিক আদালতের রায় বহাল রাখেন। এর বিরুদ্ধে বিবাদী হাইকোর্ট বিভাগে আলোচ্য সিভিল রিভিশন দায়ের করেন।

হাইকোর্ট বিভাগের বিষয়বস্তু

- বিশেষ প্রতিকার আইন, ১৮৭৭ এর ধারা ৪২ অনুযায়ী, একজন বাদী কি নেতিবাচক ঘোষণা চাইতে পারেন?
- নিম্ন আদালত এবং আপীল আদালত কর্তৃক নেতিবাচক ঘোষণা প্রদান আইনসম্মত কি না?

৩. উক্ত নেতিবাচক ঘোষণামূলক ডিক্রি আইনগত ভুল হিসেবে গণ্য হবে কি না?

পিটিশনার এর বক্তব্য

পিটিশনার এর আইনজীবী যুক্তি দেন যে, বিশেষ প্রতিকার আইন, ১৮৭৭ এর ধারা ৪২ অনুসারে বাদী তার নিজের অধিকার সম্পর্কে কেবল ইতিবাচক ঘোষণা চাইতে পারেন। ধারা ৪২ এর অধীনে অন্য কোনো ব্যক্তির অধিকার সম্পর্কে নেতিবাচক ঘোষণা চাওয়ার কোনো বিধান নেই। সুতরাং, ট্রায়াল কোর্ট ও আপীল আদালত আইনকে ভুলভাবে প্রয়োগ করেছেন।

রেসপন্ডেন্টের বক্তব্য

রেসপন্ডেন্টের আইনজীবী অকপটে স্বীকার করেন যে, বিশেষ প্রতিকার আইন, ১৮৭৭ এর ধারা ৪২ এর বিধানকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার সুযোগ নেই। বরং ৪২ ধারা খুবই স্পষ্ট। এটি নেতিবাচক ঘোষণার অনুমতি দেয় না। তিনি আদালতকে এই বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য উপযুক্ত মনে হলে রুলটি নিষ্পত্তি করার জন্য অনুরোধ জানান।

হাইকোর্ট বিভাগের পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত

আদালত বিশেষ প্রতিকার আইন, ১৮৭৭ এর ধারা ৪২ বিশ্লেষণ করে নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ দেন

১. ধারা ৪২-এর সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, কোনো ব্যক্তি যখন তার আইনি অধিকার অন্য কারো দ্বারা অস্বীকার হওয়ার কারণে আদালতে আসেন, তখন আদালত শুধুমাত্র এই মর্মে ঘোষণা করতে পারে যে বাদী সেই অধিকারের অধিকারী। অর্থাৎ বাদী কেবল ইতিবাচক ঘোষণা চাইতে পারেন।
২. আদালত স্পষ্টভাবে রায় দেন যে, কোনো অবস্থাতেই এই ধারার অধীনে একজন বাদী এই মর্মে ঘোষণা চাইতে পারেন না যে “বিবাদী ঐ অধিকার বা চরিত্র দাবি করার অধিকারী নয়”। অর্থাৎ নেতিবাচক ঘোষণা চাওয়ার সুযোগ নেই। আদালত ৭০ DLR 104 এ প্রদত্ত মামলা সহ অন্যান্য মামলার নজির উল্লেখ করে নিশ্চিত করেন যে, বিশেষ প্রতিকার আইন, ১৮৭৭ এর ৪২ ধারা কোনো নেতিবাচক ডিক্রি মঞ্জুর করে না।
৩. ট্রায়াল কোর্ট নিজেই যখন বলেছেন যে বাদী দত্তকপুত্র নন, তখন তার উচিত ছিল ঐ অংশে মামলা খারিজ করা। আপীল আদালত কোনো স্বাধীন বিচারিক বিশ্লেষণ না করে ট্রায়াল কোর্টের রায় যান্ত্রিকভাবে বহাল রেখেছেন। এর ফলে উভয় আদালত আইনত ত্রুটি করেছেন, যা ন্যায়বিচারকে পরাহত করেছে।

আদালতের রায়ের প্রাসঙ্গিক অংশ নিচে তুলে ধরা হলো-

“Upon careful analysis, of section 42 of the Specific Relief Act 1877, it is very much clear that the person whose legal character or to any right as to any property is denied by any person, in that case, he can pray before the competent civil court to make declaration that he is so entitled but by no stretch of imagination, it can be said that he can pray declaration that the defendant is not entitled to claim so

and so. Therefore, pursuant to section 42 of the Specific Relief Act 1877, the plaintiff cannot pray in a suit for declaration that the defendant is not entitled to claim any such right or character i.e. defendants' legal character or right to any property, such as, the declaration in the suit that the defendant is not adopted son of Bhagirath is not supported by law."

পরিশেষে আদালত রুলটি মঞ্জুর করেন। ঠাকুরগাঁওয়ের অতিরিক্ত জেলা জজ কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও ডিক্রি বাতিল বলে ঘোষণা করেন।

২. মোঃ লেহাজ উদ্দীন এবং অন্যান্য বনাম বাংলাদেশ এবং অন্যান্য [30 BLC 309]

মামলার সারসংক্ষেপ

আবেদনকারীরা “Gulshan-Banani-Baridhara Lake Development Project” এর জন্য Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 এর ৩ এবং ৬ ধারার অধীনে জারিকৃত ভূমি অধিগ্রহণের নোটিশসমূহকে চ্যালেঞ্জ করে একটি রিট পিটিশন দাখিল করেন। আবেদনকারীদের মূল দাবি ছিল যে অধিগ্রহণটি জনস্বার্থে করা হয়নি। তাছাড়া নোটিশে উল্লিখিত জমির পরিমাণ তাদের মালিকানার চেয়ে বেশি, ফলে নোটিশটি অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ। আদালত পর্যবেক্ষণ করেন যে প্রকল্পটি জনস্বার্থে পরিচালিত হচ্ছে, যদিও বিভিন্ন যুক্তিসঙ্গত কারণে অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিলম্ব হয়েছে। যেহেতু প্রকল্পটি জনস্বার্থে করা হচ্ছে এবং ক্ষতিপূরণের অর্থ আংশিকভাবে জমা করা হয়েছে, তাই আদালত ক্ষতিগ্রস্ত আবেদনকারীদের তিন মাসের মধ্যে ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দেন। অতঃপর রুল নিশি নিষ্পত্তি করেন।

মামলার পটভূমি

১. আবেদনকারীরা (মোঃ লেহাজ উদ্দীন সহ মোট ৮৪ জন) ঢাকা সিটি জরিপ প্লট নং ২০৩, ৩০২, ৫২৫, ৬২২, ৬২৩, ৬২৪, ৬২৫, ৬২৬, ৬২৭, ৬২৮, ৬২৯, ৬৩০, ৬৩৪, ৬৩৫, এবং ৬৪২ সহ বিভিন্ন খতিয়ানের (যেমন ঢাকা সিটি জরিপ খতিয়ান নং ৩, ৪, ৭, ৮, ১৩, ১৪, ২২, ৪৬, ৫৯, ৫৭, ৬২, ৭১, ৭৩, ৭৬, ৭৭, ৯৮, ১১৬) সম্পত্তির মালিক ও দখলদার ছিলেন।
২. বিবাদী নং ২, ডেপুটি কমিশনার, ঢাকা, Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 এর ধারা ৩ এর অধীনে অধিগ্রহণের জন্য নোটিশসমূহ জারি করেন। এই অধিগ্রহণের উদ্দেশ্য ছিল বিবাদী নং ৫, রাজউক (RAJUK) কর্তৃক “Gulshan-Banani-Baridhara Lake Development Project” প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা। পরবর্তীতে, Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 এর ধারা ৬ এর অধীনে আবার নোটিশ জারি করা হয়।

৩. আবেদনকারীরা ধারা ৩ এবং ধারা ৬ এর অধীনে প্রদত্ত নোটিশসমূহকে চ্যালেঞ্জ করেন। তাদের মূল অভিযোগ ছিল যে নোটিশগুলি আইনগত কর্তৃপক্ষ ব্যতীত জারি করা হয়েছে। ফলে এর কোন আইনগত কার্যকারিতা নেই।
৪. আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়া হয় যে, উল্লিখিত ১৯৮২ সালের অধ্যাদেশের ধারা ৩ এর অধীনে প্রদত্ত নোটিশে অধিগ্রহণের প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর মালিকানাধীন ও দখলকৃত জমির চেয়ে বেশি। ফলে নোটিশটি অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট এবং অনিশ্চিত ছিল। যার কারণে জমির মালিকরা অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকর আপত্তি জানাতে পারেননি।
৫. আবেদনকারীরা আরও দাবি করেন যে, যেহেতু অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া আইন অনুযায়ী সম্পন্ন হয়নি এবং তাদের ক্ষতিপূরণের অর্থ পরিশোধ করা হয়নি, তাই আদালত যেন অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দেন।

হাইকোর্ট বিভাগের বিষয়বস্তু

১. Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 এর ধারা ৩ এবং ৬ এর অধীনে জারি করা নোটিশসমূহকে বেআইনি ঘোষণা করা হবে কিনা?
২. আবেদনকারীদের আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হবে কিনা?

আবেদনকারীদের বক্তব্য

আবেদনকারীদের বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দেন যে, ভূমি অধিগ্রহণ জনস্বার্থে করা হয়নি, তাই এটি অবৈধ ও অকার্যকর। উল্লিখিত ১৯৮২ সালের অধ্যাদেশের এর ধারা ৩ এর অধীনে জারিকৃত নোটিশে প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ আবেদনকারীর মালিকানাধীন জমির চেয়ে বেশি ছিল। ফলস্বরূপ, অধিগ্রহণের নোটিশটি অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট এবং অনিশ্চিত ছিল। এই অস্পষ্টতার কারণে জমির মালিকরা অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকর আপত্তি জানাতে পারেননি। অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া আইন অনুযায়ী সম্পন্ন হয়নি এবং আবেদনকারীদের কোনো ক্ষতিপূরণের অর্থ পরিশোধ করা হয়নি।

রেসপন্ডেন্ট (রাজউক)-এর বক্তব্য

বিবাদীদের বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দেন যে, রাজউক “Gulshan-Banani-Baridhara Lake Development Project” প্রকল্পটি হাতে নিয়েছে এবং ২৫.৪৩৩৮ একর জমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ডেপুটি কমিশনার (রেসপন্ডেন্ট নং ২) যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এল.এ. কেস নং ০১/২০১৬-২০১৭ শুরু করেছেন। ECNEC প্রকল্পের মোট ৪১০.২৫ কোটি টাকা ব্যয় অনুমোদন করেছে, যার মধ্যে সরকার ৩১৪.৬৩ কোটি টাকা অর্থায়ন করবে। সরকার ইতোমধ্যে ২২৩.৬৭ কোটি টাকা ছাড় করেছে, যা রাজউক ঢাকার ডেপুটি কমিশনার এর কাছে জমা দিয়েছে। করাইল বস্তির বাসিন্দাদের পুনর্বাসনসহ প্রকল্পের সংস্কারের কারণে এবং অন্যান্য আইনি প্রক্রিয়ার জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানে বিলম্ব হয়েছে, তবে প্রক্রিয়ায় কোনো আইনগত লঙ্ঘন ঘটেনি।

হাইকোর্ট বিভাগের পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত

আদালত আবেদনকারী এবং রেসপন্ডেন্ট পক্ষের যুক্তি বিবেচনা করে এবং সংশ্লিষ্ট আইন ও নথি পরীক্ষা করেন। অতঃপর মন্তব্য করেন-

১. আদালত ৩ ধারার অধীনে প্রদত্ত নোটিশ পর্যালোচনা করে তাতে স্পষ্ট দেখতে পান যে নোটিশে জনস্বার্থ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়া প্রকল্পটি প্রকৃত অর্থেই জনস্বার্থের জন্য করা হচ্ছে। তাই এই যুক্তিতে আবেদনকারীর বক্তব্য আইনত গ্রহণযোগ্য নয়।
২. আদালত লক্ষ্য করেন যে অন্যান্য রিট পিটিশন এবং স্ট্যাটাস-কো আদেশের কারণে অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিলম্ব হয়েছে। তাছাড়া প্রকল্পের প্রোফাইল পরিবর্তন (কড়াইল বস্তির পুনর্বাসন অন্তর্ভুক্তিকরণ) এই বিলম্বের আরও একটি কারণ। Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 এর ধারা ১২ অনুযায়ী, যদি ক্ষতিপূরণের আনুমানিক অর্থ জমা না দেওয়া হয়, তবে প্রক্রিয়াটি বাতিল হয়ে যেতে পারে। যেহেতু রাজউক সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ ইতিমধ্যেই অধিগ্রহণকারী কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিয়েছে, তাই এই ক্ষেত্রে ধারা ১২ প্রযোজ্য নয়।
৩. যেহেতু এটি জনস্বার্থের জন্য একটি উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং রাজউক আংশিকভাবে ক্ষতিপূরণের অর্থ জমা দিয়েছে, তাই আদালত রুলটি নিষ্পত্তি করে ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দেন। আদালতের নির্দেশ

“Hence, the Deputy Commissioner, Dhaka (respondent No.2) is directed to pay compensation money to the petitioners/ affected persons whose land were used to acquire for the project, namely- Gulshan-Banani-Baridhara Lake Development Project under L.A. Case No.01/2016-2017, following legal formalities within 03 (three) months from the date of receipt of this judgment. The Deputy Commissioner, Dhaka and the RAJUK (respondent Nos. 4 and 5) are also directed to take necessary steps in connection with the process of acquisition in accordance with law.”

এই পর্যবেক্ষণ এবং নির্দেশনাবলী সহ রুল নিশিটি নিষ্পত্তি করা হয়।

৩. সোলার এন ফাউন্ডেশন এবং অন্যান্য বনাম আইডিসিওএল এবং অন্যান্য [77 DLR 327]

মামলার সারাংশ

এই মামলাটি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক আইনি প্রশ্নের নিষ্পত্তি সংক্রান্ত, যা ব্যাংকিং আইন ও দেওয়ানি প্রতিকার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। প্রথমত, বাংলাদেশ ব্যাংকের Credit Information Bureau (CIB) রিপোর্টে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম ঋণখেলাপি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হলে, সেই অন্তর্ভুক্তির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দেওয়ানি আদালতে মামলা দায়ের করা যায় কি না, এ প্রশ্নটির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা

এই মামলার মাধ্যমে উঠে এসেছে। দ্বিতীয়ত, উক্ত অন্তর্ভুক্তি কার্যকর হওয়া থেকে বিরত রাখতে আদালত কর্তৃক অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করা সম্ভব কি না, তাও নির্ণীত হয়েছে।

বিশেষভাবে মামলাটি Bangladesh Bank Order, 1972-এর অনুচ্ছেদ ৪১(১)-এর ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ সংক্রান্ত একটি দিকনির্দেশনামূলক রায় প্রদান করে। একই সঙ্গে, এ বিষয়ে হাইকোর্ট বিভাগের পূর্ববর্তী দুইটি পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্ত 72 DLR 744 এবং 73 DLR 554 এর মধ্যকার বিরোধেরও নিষ্পত্তি করা হয়।

মামলার পটভূমি

১. বাদী SolarEn Foundation নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে একটি সক্রিয় সংস্থা। তারা IDCOL-এর সঙ্গে একটি Participation Agreement সম্পাদন করে, যার উদ্দেশ্য ছিল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে Solar Home System (SHS) প্রকল্প বাস্তবায়ন।
২. বাদীদের বক্তব্য অনুযায়ী, তারা IDCOL-এর পক্ষে কেবল একজন এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছে; তারা কোনো প্রকার ঋণ গ্রহণ করেনি এবং প্রকৃতপক্ষে তারা ঋণগ্রহীতা নয়। উপরন্তু, আলোচ্য প্রকল্পটি বিদেশি অনুদানের অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়। তা সত্ত্বেও IDCOL ও বাংলাদেশ ব্যাংক তাদের নাম CIB রিপোর্টে ঋণখেলাপি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে।
৩. উক্ত অন্তর্ভুক্তিকে বেআইনি ও অযৌক্তিক দাবি করে বাদীগণ বিশেষ প্রতিকার আইন, ১৮৭৭-এর ৪২ ধারা অনুযায়ী দেওয়ানি মামলা দায়ের করেন এবং পরবর্তীতে দেওয়ানি কার্যবিধির অর্ডার ৩৯ অনুসারে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন করেন।
৪. বিচারিক আদালত Bangladesh Bank Order, 1972-এর অনুচ্ছেদ ৪১(১) এর অজুহাতে নিষেধাজ্ঞার আবেদন খারিজ করেন। উক্ত আদেশে অসন্তুষ্ট হয়ে বাদীগণ First Miscellaneous Appeal দায়ের করেন, যার ফলে বিষয়টি হাইকোর্ট বিভাগে Civil Rule হিসেবে শুনানির জন্যে উত্থাপিত হয়।
৫. যেহেতু অনুচ্ছেদ ৪১(১) সংক্রান্ত বিষয়ে হাইকোর্ট বিভাগের পূর্ববর্তী দুইটি রায়ে ভিন্নমত বিদ্যমান ছিল, তাই বিষয়টির চূড়ান্ত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মাননীয় প্রধান বিচারপতি একটি বৃহত্তর বেঞ্চ গঠন করেন।

হাইকোর্ট বিভাগের বিষয়বস্তু

১. Bangladesh Bank Order, 1972 এর অনুচ্ছেদ ৪১(১) কি CIB রিপোর্ট চ্যালেঞ্জ করে দেওয়ানি মামলা দায়েরের অধিকার সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ করে?
২. দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ ৭, বিধি ১১ অনুযায়ী কোন পর্যায়ে এবং কোন পরিস্থিতিতে আরজি প্রত্যাখ্যানযোগ্য?
৩. বাংলাদেশ ব্যাংক বা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে CIB রিপোর্ট প্রকাশ বা কার্যকর করা থেকে অস্থায়ীভাবে বিরত রাখতে আদালত কি নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারে?
৪. SolarEn Foundation কি প্রকৃতপক্ষে একজন ঋণগ্রহীতা, নাকি তারা কেবল IDCOL-এর এজেন্ট হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে?
৫. গ্যারান্টরদের ঋণখেলাপি হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা আইনসম্মত ও যুক্তিসঙ্গত কি না?

আপিলেন্ট (বাদী) পক্ষের বক্তব্য

বাদিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দেন যে, Bangladesh Bank Order, 1972 এর অনুচ্ছেদ ৪১(১) কোন চূড়ান্ত প্রতিবন্ধকতা নয়, বরং শর্তসাপেক্ষ প্রতিবন্ধকতা। good faith-এর অভাব বা mala fide প্রমানিত হলে মামলা চলতে পারে। তিনি আরো বলেন যে, SolarEn কোনো ঋণ গ্রহণ করেনি। তারা কেবল IDCOL-এর এজেন্ট হিসেবে বিদেশি অনুদানভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। বিজ্ঞ আইনজীবী আরো মন্তব্য করেন যে, IDCOL কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান নয়। তাই ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ -এর ২৭ ক (ক) ধারা এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাছাড়া, CIB রিপোর্টে ঋণ খেলাপি হিসেবে নাম থাকায় SolarEn-এর ব্যবসা, সুনাম ও ভবিষ্যৎ কার্যক্রমে অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে। তাই সুবিধা -অসুবিধার ভারসাম্য বাদীর পক্ষে হওয়ায় নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা উচিত।

রেসপন্ডেন্ট (IDCOL) এর বক্তব্য

বিবাদীর বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দেন যে, SolarEn নিজেই একাধিক চিঠিতে নিজেকে ঋণগ্রহীতা হিসেবে স্বীকার করেছে। লোন পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় তারা লোন রিশিডিউলিং এর আবেদন করেছে। SolarEn এর পরিচালকরা ব্যক্তিগতভাবে ঋণ এর গ্যারান্টি দিয়েছেন; ফলে তারা সবাই এখন ঋণখেলাপি।

তিনি আরও যুক্তি দেন যে, IDCOL একটি লাইসেন্সভুক্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ -এর ২৭ ক (ক) ধারা অনুযায়ী CIB রিপোর্ট পাঠানো ও প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক আইনগত কর্তব্য। তাই এতে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া যায় না।

বৃহত্তর বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত

মাহামান্য আদালত সংশ্লিষ্ট আইন ও নজির সমূহ পর্যালোচনা করে মন্তব্য করেন যে,

১. Bangladesh Bank Order, 1972 এর অনুচ্ছেদ ৪১(১) কোন চূড়ান্ত প্রতিবন্ধকতা নয়, বরং শর্তসাপেক্ষ প্রতিবন্ধকতা। আরজিতে যদি স্পষ্টভাবে mala fide বা lack of good faith এর কোন অভিযোগ থাকে, তবে মামলা চলতে পারে। তবে প্রমাণের দায় বাদীর ওপর থাকবে। আদালতের ভাষায়-

“Article 41(1) of Bangladesh Bank Order, 1972 will not be a bar to the filing a suit, provided that the averments made in the plaint clearly discloses a case of ‘mala fide’ or ‘lac of good faith’ on the part of Bangladesh Bank, and that the relief claimed has been properly valued for the purpose of jurisdiction and court fees, and that proper court fees has been paid.”

২. আরজি মামলার যেকোনো পর্যায়ে খারিজ করা যায়। এমনকি সমন জারির আগেও। তবে সেক্ষেত্রে কেবল আরজির বক্তব্য বিবেচনা করতে হবে।
৩. CIB রিপোর্ট প্রকাশ করা একটি আইনগত কর্তব্য। তাই ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আইনগত কর্তব্য পালনে বাধা দিয়ে কোন নিষেধাজ্ঞা দেওয়া যায় না। কেননা নিষেধাজ্ঞা দিলে ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও জাতীয় অর্থনীতি

ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যেহেতু IDCOL একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, তাই ব্যাংক কোম্পানী আইনের ২৭ ক (ক) ধারা অনুযায়ী IDCOL কর্তৃক CIB রিপোর্ট পাঠানো বাধ্যতামূলক। আদালতের ভাষায়,

“As such, the law that no injunction can be granted to restrain the defendant from performing its statutory duties has been set at rest in 22 DLR (SC) (1970) 41, in 32 DLR (AD) 223 and in 7 BLT (AD) (1991) 81. Besides, in a case where the granting of an order of injunction is not permitted by law, i.e. where the plaintiff has no prima facie case, the issue of balance of convenience and inconvenience and the issue of irreparable loss become immaterial. Having considered Annexure 7 (1) to the Supplementary Affidavit of the IDCOL, we find and hold that it is a financial institution for the purpose of section ‘27KaKa’ of the BCA, 1991, pursuant to the license granted to them.”

৪. চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না দিলেও আদালত বলেন, বাহ্যিক ধারণা (prima facie) প্রতীয়মান হওয়ায় প্রাথমিকভাবে SolarEn কে এজেন্ট নয় বরং ঋণগ্রহীতা হিসেবে গন্য করা হবে। তাই এর পরিচালক-গ্যারান্টরদের ঋণখেলাপি হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা বৈধ।

পরিশেষে আদালত রুলটি খারিজ করে দেন। চলমান First Miscellaneous Appeal নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বা সর্বোচ্চ ৩ মাসের জন্য status quo প্রদান করেন।

৪. রনি এন্ড্রি বনাম শিপ্রা মার্গারেট [77 DLR 403]

মামলার সারাংশ

এই মামলায় খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী দম্পতির মধ্যে সংঘটিত একটি বিবাহকে Divorce Act, 1869 এর আলোকে বাতিল ঘোষণা করা হয়। হাই কোর্ট বিভাগ বিবাহের শুরু থেকেই প্রতিপক্ষের গুরুতর মানসিক ব্যাধি, সহিংস ও আত্মঘাতী প্রবণতা, দীর্ঘস্থায়ী দাম্পত্য কলহ এর কারণে ‘বিবাহের অনিবার্য ভাঙ্গন’ (irretrievable breakdown of marriage) নীতির ভিত্তিতে বিবাহ বাতিল ঘোষণা করেন। আদালত তাদের সন্তানকে বৈধ সন্তানের মতো উত্তরাধিকার প্রদানের নির্দেশ দেন।

মামলার পটভূমি

১. বাদী রনি অ্যান্টনি রোজারিও এবং বিবাদী শিপ্রা মার্গারেট গোমেজ ২০০৯ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে গাজীপুরের সেন্ট নিকোলাস চার্চে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তারা উভয়েই খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। তাদের একটি পুত্র সন্তান রয়েছে, যার জন্ম ২০১০ সালের ২৩ আগস্ট।
২. বিবাহের প্রথম রাত থেকেই বিবাদীর অস্বাভাবিক আচরণ, কল্লিত ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলা, আত্মহত্যার চেষ্টা ও সহিংস প্রবণতা প্রকাশ পেতে থাকে।

৩. বিবাদী একাধিকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেন, বাদীকে হত্যার হুমকি দেন। কখনো কখনো ধারালো অস্ত্র নিয়ে তাড়া করেন। ২০১৭ সালে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ দ্বারা বিবাদীর অযৌক্তিক ভীতি, ভ্রম, আত্মহত্যামূলক প্রবণতা চিহ্নিত করা হয়।
৪. বিবাদী বাদীর বিরুদ্ধে একাধিক ফৌজদারি মামলা দায়ের করেন। যার একটি তদন্তে মিথ্যা প্রমাণিত হয়। দীর্ঘদিন আলাদা বসবাস ও দাম্পত্য সম্পর্ক সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ায় বাদী রনি অ্যান্টনি রোজারিও Divorce Act, 1869-এর ধারা ১৮ ও ১৯ অনুযায়ী মামলা দায়ের করেন। পরবর্তীতে ধারা ৭ অনুযায়ী বিবাহ ভাঙনের আবেদন করেন।

হাইকোর্ট বিভাগের বিষয়বস্তু

১. Divorce Act, 1869 এর অধীনে মামলাটি বর্তমান অবস্থায় রক্ষণীয় কি না?
২. আলোচ্য বিবাহটি বাতিল ঘোষণা করা যায় কি না?
৩. 'বিবাহের অনিবার্য ভাঙ্গন' কে বিবাহ বাতিলের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা যায় কি না?
৪. সন্তানকে বৈধ সন্তানের মতো উত্তরাধিকার ও ভরণপোষণের অধিকার দেওয়া হবে কি না?

বাদীর বক্তব্য

বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দেন যে, Divorce Act, 1869 এর ধারা ৭ বাংলাদেশের আইনে কার্যকর আছে। এই ধারা আদালতকে ইংলিশ ডিভোর্স কোর্টের “বর্তমান (for the time being)” নীতি ও নিয়ম অনুসরণ করার আদেশ দেয়। ফলে ইংল্যান্ডের বর্তমান ডিভোর্স আইনের নীতিমালা অনুসরণ করে আদালত বিবাহ ভাঙনের আদেশ দিতে পারেন।

তিনি আরোও যুক্তি দেন যে, বিবাহের সময় থেকেই বিবাদী গুরুতর মানসিক রোগে আক্রান্ত ছিলেন, ফলে বৈধ সম্মতির অভাব ছিল। বিবাদীর হিংসাত্মক আচরণ (বাঁটি নিয়ে ধাওয়া), একাধিকবার আত্মহত্যার চেষ্টা, মিথ্যা ফৌজদারি মামলা এবং তিন বছরের বেশি সময় ধরে বিচ্ছেদ প্রমাণ করে যে বিবাহটি বর্তমানে অনিবার্যভাবে ভেঙে গেছে। এই নীতি অনুসরণ করে বিবাহ বাতিল ঘোষণা করা উচিত। তাছাড়া, মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র (UDHR) এর আলোকে বিবাহ ভাঙার অধিকার একটি মৌলিক মানবাধিকার।

বিবাদীর বক্তব্য

বিবাদীর বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দেন যে, Divorce Act, 1869 এর ধারা ১৯ এ বিবাহ বাতিলের স্বীকৃত কারণ গুলোর মধ্যে “বিবাহের অনিবার্য ভাঙ্গন” নামক কোন কারণ নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নেই। তিনি আরো যুক্তি দেন যে, এই নীতি গ্রহণ করা আদালতের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দখলের শামিল। যা সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের সিদ্ধান্তের পরিপন্থী। তাছাড়া, ধারা ৭ এর মাধ্যমে চোখ বুজে UK-এর আইন গ্রহণ করা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের জন্য ক্ষতিকর।

হাইকোর্ট বিভাগের পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত

- হাইকোর্ট বিভাগ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন যে, Divorce Act, 1869-এর ধারা ৭ এখনো বাংলাদেশে কার্যকর আইন। এই ধারার মাধ্যমে আদালত ইংল্যান্ডের বর্তমান Divorce Court-এর নীতি ও অনুশীলন অনুসরণ করার ক্ষমতা রাখে। কেননা, ধারা ৭ একটি 'উইন্ডো' বা 'জানালা' যা শত বছরের পুরনো আইনে বর্তমান আইনি বোঝাপড়া, চিন্তা এবং তত্ত্বের প্রবাহকে স্বাগত জানায়। সুতরাং, কেবল আইনে নির্দিষ্ট কোনো ভিত্তি অনুপস্থিত থাকার অজুহাতে আদালত ন্যায়বিচার থেকে বিরত থাকতে পারে না, যদি না তা আইনের মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হয়। আদালতের ভাষায়-

“Although the laws related to divorce has not been amended since 1869 in Bangladesh. there is a window remains in the closed walls of the century old private law to welcome the flow of the fresh air, of, present, legal understandings, thoughts and theories by section 7 of the Divorce Act, 1869, whereby the Court is to act on principles and rules as followed by the English Divorce Court, for the time being, while trying a case under this Act...The section allows to consider the standard of principles and rules followed by the English Court of the time being while determining matters under the Divorce Act, 1869.”

- আদালত উল্লেখ করেন যে, Divorce Act, 1869-এ ব্যবহৃত 'lunacy' শব্দটি বর্তমান সমাজ ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের আলোকে পুরোনো ও সীমিত। বাংলাদেশে প্রণীত মানসিক স্বাস্থ্য আইন ২০১৮ এর আলোকে মানসিক ব্যাধির ধারণা এখন অনেক বিস্তৃত ও বৈজ্ঞানিক। ফলে বিবাদীর অযৌক্তিক ভীতি, ভ্রম, আত্মহত্যাশঙ্ক প্রবণতা কে আদালত গুরুতর মানসিক ব্যাধি হিসেবে বিবেচনা করেন, যা দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে গুরুতর প্রতিবন্ধক।
- হাইকোর্ট বিভাগ বাদীর উপস্থাপিত চিকিৎসা প্রতিবেদন, সাক্ষ্যপ্রমাণ, ফৌজদারি মামলার তদন্ত প্রতিবেদন এবং দীর্ঘকালীন পৃথক বসবাসের বিষয়গুলো পর্যালোচনা করেন। তারপর সন্তুষ্ট হন যে- বিবাদীর আচরণ ছিল সহিংস ও অনিয়ন্ত্রিত। দাম্পত্য সম্পর্ক শুরু থেকেই অস্থির ও বিপজ্জনক ছিল। তাই, উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও সহাবস্থানের ভিত্তি সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়েছে। সুতরাং, বর্তমান মামলার বাস্তবতায় বিবাহটি অনিবার্যভাবে ভেঙ্গে গেছে। দীর্ঘদিন আলাদা বসবাস, একাধিক মামলা-মোকদ্দমা, পারস্পরিক শত্রুতা এবং পুনর্মিলনের কোনো বাস্তব সম্ভাবনা না থাকায় বিবাহটি কেবল আইনি কাঠামোর মধ্যে কৃত্রিমভাবে টিকে আছে, যা ন্যায়বিচার ও মানবিক মূল্যবোধের পরিপন্থী।
- হাইকোর্ট বিভাগ মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র (UDHR) এবং আধুনিক পারিবারিক আইনের নীতিমালার আলোকে মন্তব্য করেন যে, মর্যাদাহীন ও সহিংস দাম্পত্য সম্পর্কে কাউকে বাধ্য করে রাখা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও মানব মর্যাদার পরিপন্থী। আদালতের দায়িত্ব কেবল আইনের অক্ষর অনুসরণ নয়, বরং আইনের উদ্দেশ্য ও ন্যায়বোধ বাস্তবায়ন করা।

৫. পরিশেষে আদালত সার্বভৌমত্বের হুমকির যুক্তি প্রত্যাখ্যান করে বলেন যে, ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৪৮ দ্বারা Divorce Act, 1869 এর ৭ নং ধারা বাংলাদেশে অভিযোজিত একটি আইন। সুতরাং এর প্রয়োগ দেশের সার্বভৌমত্বের বিরোধী নয়। আদালতের ভাষায়-

“Under the Bangladeshi Legal arena, the Divorce Act, 1869 has been adapted by sections 2 and 3 of the President's Order No.48 of 1972 and the Act is still existing without any repeal, alteration or amendment by the legislature and the competent authority. The whole of the Divorce Act, 1869, including section 7 of the Act, stands as a law of Bangladesh by virtue of sections 2 and 3 of the President's Order No.48 of 1972.”

অতঃপর আদালত বাদী ও বিবাদী রনি অ্যান্টনি রোজারিও এবং শিপরা মার্গেরেট গোমেজ এর বিবাহ বাতিল ও অকার্যকর বলে ঘোষণা প্রদান করেন। আদালত আরো মন্তব্য করেন, ২০১০ সালের ২৩ আগস্ট জন্ম নেওয়া সন্তানটি ডিক্রির পূর্বে জন্মগ্রহণ করায়, সে তার পিতামাতার সম্পত্তির বৈধ সন্তানের মতোই উত্তরাধিকার লাভের অধিকারী হবে।

আদালতের ভাষায়-

“In the facts and circumstances of the case in hand, I am inclined to decree the suit. Hence the suit is decreed and it is declared that - 1. The marriage between the Plaintiff and the Defendant bearing registration No 48/09, solemnized in the St. Nicholas Church, Nagari, Gazipur, before the Rev. Maxwell A Thomas, is null and void. 2. The child begotten on 23-8-2010 and that is before the decree is made, is entitled to succeed, in the same manner as a legitimate child, to the estate of the parent.”

৫. আবু সুফিয়ান বনাম নাসিরা সুলতানা শাম্মী [77 DLR 533]

মামলার সারাংশ

এই মামলায় হাইকোর্ট বিভাগ সিদ্ধান্ত দেন যে, হেফাজত ও অভিভাবকত্ব সংক্রান্ত পারিবারিক মামলাকে সন্তানের বৈধতা নির্ধারণের মামলায় রূপান্তর করা যায় না। বৈধ বিবাহ চলাকালে জন্মগ্রহণকারী সন্তানের পিতৃত্ব ও বৈধতা সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২-এর ১১২ ধারা অনুযায়ী একটি শক্তিশালী ও অবিচ্ছেদ্য আইনগত অনুমানের (legal presumption) দ্বারা সুরক্ষিত। যা কেবলমাত্র পিতা-মাতার মধ্যে দাম্পত্য সহবাসের অনুপস্থিতির সুস্পষ্ট ও নির্ভরযোগ্যভাবে প্রমাণ দ্বারা খণ্ডন করা যায়। আদালত আরও বলেন যে, কেবল সন্দেহ, পারিবারিক বিরোধ বা নৈতিক অবিশ্বাসের ভিত্তিতে সন্তানের DNA Test-এর নির্দেশ দেওয়া উচিত

নয়। কেননা এটি শিশুর সামাজিক মর্যাদা, মানসিক স্থিতি ও কল্যাণের পরিপন্থী হতে পারে। ফলে পারিবারিক মামলায় DNA Test নির্দেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে চরম সংযম অবলম্বন করা আবশ্যিক।

মামলার পটভূমি

১. বাদী মোঃ আবু সুফিয়ান ও বিবাদী নাসিরা সুলতানা শাম্মী ৩০.০১.১৯৯৩ তারিখে বিবাহে আবদ্ধ হন। তাদের প্রথম সন্তান জন্মের একদিন পর মৃত্যুবরণ করে। পরবর্তীতে তারা একটি কন্যাশিশু দত্তক নেন।
২. ২০১০ সালে বিবাদী একটি কন্যাসন্তান (নুসরাহ রুকাইয়া) জন্ম দেন। যার পিতৃত্ব নিয়ে পিটিশনার সন্দেহ প্রকাশ করেন। যার ফলে দাম্পত্য কলহের সুত্র ধরে ৩০.১২.২০১১ তারিখে তাদের তালাক হয়। পরবর্তীতে বিবাদী পুনরায় বিবাহ করেন।
৩. তারপর বাদী বিবাদীর বিরুদ্ধে ২০১৬ সালে একটি পারিবারিক মামলা দায়ের করেন। সেখানে তিনি সন্তানের অভিভাবকত্ব এবং ভরণপোষণ দাবি করেন।
৪. মামলার কার্যক্রম চলাকালীন পিটিশনার সন্তানের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি দাবি করেন যে সন্তানটি তার ঔরসজাত নয়। তাই তিনি তার সন্তানের বৈধতা নিশ্চিত করার জন্য আদালতে ডিএনএ পরীক্ষা করার আবেদন করেন।
৫. ট্রায়াল কোর্ট ডিএনএ পরীক্ষা করার আবেদন গ্রহণ করেন। এতে সংক্ষুব্ধ হয়ে বিবাদী পারিবারিক আপীল আদালতে আপীল করলে আদালত আপীলটি মঞ্জুর করেন। ট্রায়াল কোর্টের সিদ্ধান্ত কে বাতিল করে দেন।
৬. আপীল আদালতের এই আদেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে পিটিশনার (মোঃ আবু সুফিয়ান) হাইকোর্ট বিভাগে আলোচ্য দেওয়ানি রিভিশন মামলা দায়ের করেন।

হাইকোর্ট বিভাগের বিষয়বস্তু

১. অভিভাবকত্ব ও হেফাজত সংক্রান্ত মামলায় সন্তানের DNA Test এর নির্দেশ দেওয়া আইনসম্মত কি না?
২. সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ এর ১১২ ধারার অধীনে সন্তানের বৈধতা সম্পর্কিত আইনি অনুমান কি DNA Test দ্বারা খণ্ডন করা যায়?
৩. পারিবারিক মামলার অন্তর্বর্তীকালীন পর্যায়ে DNA Test নির্দেশ দেওয়া সন্তানের স্বার্থ ও সামাজিক পরিণতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না?

পিটিশনারের বক্তব্য

পিটিশনার এর বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দেন যে, রেসপন্ডেন্টের অবৈধ সম্পর্কের কারণে সন্তানের পিতৃত্ব নিয়ে বাদীর যৌক্তিক সন্দেহ রয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান ও DNA Act, 2014 অনুযায়ী DNA Test দ্বারা সহজেই পিতৃত্ব নির্ণয় সম্ভব। সন্তানের ভবিষ্যৎ কল্যাণ ও আইনি জটিলতা এড়াতে পিতৃত্ব নির্ধারণ করা জরুরি। সুতরাং বিচারিক আদালত যুক্তিসংগতভাবে DNA Test অনুমোদন করেছিলেন, যা আপীল আদালত ভুলভাবে বাতিল করেছেন।

বিবাদীর বক্তব্য

বিবাদীর পক্ষের আইনজীবীর যুক্তি ছিল, এটি কেবল অভিভাবকত্ব এবং হেফাজত এর মামলা। সন্তানের বৈধতা নির্ধারণের মামলা নয়। তাছাড়া, পিটিশনার নিজেই অভিভাবকত্ব চাইছেন, যা পরোক্ষভাবে তার পিতৃত্বের স্বীকৃতি বহন করে। তিনি আরোও যুক্তি দেন যে, সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ এর ১১২ ধারা অনুযায়ী বৈধ বিবাহে জন্ম নেওয়া সন্তানের বৈধতা প্রশ্নাতীত। তাছাড়া, DNA Test সন্তানের সামাজিক মর্যাদা ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। তাই, আপীল আদালত যথাযথভাবে আইন ও সামাজিক বাস্তবতা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

হাইকোর্ট বিভাগের পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত

১. হাইকোর্ট বিভাগ প্রথমেই স্পষ্ট করেন যে, বর্তমান মামলা মূলত একটি অভিভাবকত্ব এবং হেফাজত সংক্রান্ত পারিবারিক বিরোধ। এখানে সন্তানের লালন-পালন ও অভিভাবকত্বই প্রধান প্রশ্ন। এটি সন্তানের বৈধতা বা অবৈধতা নির্ধারণের মামলা নয়। সুতরাং, এই ধরনের মামলায় সন্তানের পিতৃত্ব নির্ধারণের লক্ষ্যে DNA Test এর নির্দেশ দেওয়া আদালতের স্বাভাবিক ও প্রাথমিক কর্তব্যের অংশ নয়।
২. আদালত জোর দিয়ে বলেন যে, সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ এর ১১২ ধারা বৈধ বিবাহ চলাকালীন জন্মগ্রহণকারী সন্তানের ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী ও অবিচ্ছেদ্য আইনি অনুমান (legal presumption) সৃষ্টি করে। এই অনুমান কেবলমাত্র তখনই খণ্ডনযোগ্য, যখন পিতা-মাতার মধ্যে দাম্পত্য সহবাসের অনুপস্থিতি সুস্পষ্ট ও নির্ভরযোগ্যভাবে প্রমাণিত হয়। কেবল সন্দেহ, অভিযোগ কিংবা নৈতিক অবিশ্বাস এই আইনি অনুমান ভাঙার জন্য যথেষ্ট নয়। আদালতের ভাষায়-

‘So, it transpires from the series of decisions that a jurisprudence has been developed regarding the proof of parentage in our country and in social context still section 112 of the Evidence Act placed a vital role and apart from that this court as well as our apex court set a strict test on the part of the claimant to prove regarding the question of accessibility even it is proved that the wife has been involved in illicit relationship despite accessibility in any circumstances.’

৩. হাইকোর্ট বিভাগ পর্যবেক্ষণ করেন যে, যদিও আধুনিক বিজ্ঞানে DNA Test একটি নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি, তথাপি পারিবারিক মামলায় এটি নির্দেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে আদালতকে চরম সংযম ও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ, DNA Test-এর ফলাফল সন্তানের সামাজিক পরিচয়, মানসিক স্থিতি ও ভবিষ্যৎ জীবনের ওপর গভীর ও অপূরণীয় প্রভাব ফেলতে পারে। আদালত বলেন, সন্তানের কল্যাণের প্রশ্নে বৈজ্ঞানিক সুবিধার চেয়ে সামাজিক ও মানবিক পরিণতি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পারিবারিক মামলায় আদালতের নিকট সর্বোপরি বিবেচ্য হলো সন্তানের সর্বোত্তম স্বার্থ।
৪. যেহেতু মূল পারিবারিক মামলাটি এখনও বিচারিক আদালতে বিচারাধীন, তাই আদালত সন্তানের বৈধতা সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট মতামত দিতে বিরত থাকেন। আদালত সতর্ক করেন যে কোনো পর্যবেক্ষণ যেন

অধস্থান আদালতের বিচারের ওপর প্রভাব না ফেলে। আদালতের রায়ের প্রাসঙ্গিক অংশ নিচে তুলে ধরা হলো-

“...It has been mentioned earlier that this is a case for custody and guardianship and wherein it is the admitted position when a person is seeking custody and guardianship at the same time, he is raising the question of legitimacy of the child in question which ultimately affecting the very root of the prayer of the suit in question. In view of the above decision and other aspects I am of the view that the suit is not a perfect one to decide the question of legitimacy of the child by conducting DNA Test and apart from that I am not inclined to pass any concrete opinion or view about the legitimacy of the child in question as because the suit is still pending before the trial court and any such observation may affect the disposal of the suit by the trial court. On these counts I find no reason to interfere.”

অতঃপর আদালত রুলটি খারিজ করে দেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল পারিবারিক মামলা এর শুনানি শেষ করে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেন।

৬. মোঃ আব্দুল মুনিম বনাম নির্বাচন কমিশন এবং অন্যান্য [30 BLC 289]

মামলার সারাংশ

অত্র মামলার মূল প্রশ্ন ছিল—ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে একত্রিত ফলাফল প্রকাশের পর নির্বাচন কমিশন কি বিধিমালা, ২০১০-এর আওতায় কেন্দ্রের ফলাফল বাতিল করে পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দিতে পারতো, নাকি বিধি-৪২ (Rule 43) অনুযায়ী বিজয়ী প্রার্থীর নাম গেজেটে প্রকাশ করাই ছিল তাদের বাধ্যতামূলক আইনগত কর্তব্য। হাইকোর্ট বিভাগ দেখতে পায় যে কমিশন নিজেই একত্রিত ফলাফল প্রকাশ করায় ধরে নিতে হয় বিধি ৩৭-৪২ (Rule 37-42) পর্যন্ত সব পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসৃত হয়েছে; তাই পরে ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ ছিল এখতিয়ারবহির্ভূত। যেহেতু কোনো অনিয়মের অভিযোগ নির্বাচনের দিন নথিভুক্ত হয়নি, কমিশনের দেরিতে হস্তক্ষেপ ছিল বেআইনি—ফলে আদালত পুনর্নির্বাচনের আদেশসমূহ বাতিল করে ৩০ দিনের মধ্যে পিটিশনারের নাম গেজেটে প্রকাশের নির্দেশ প্রদান করেন।

মামলার পটভূমি

- ০৫ নং বালাগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন ১১.১১.২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। প্রিসাইডিং অফিসারগণ ভোট গণনা শেষে নির্ধারিত ফর্মে ফলাফল শীট বিতরণ করেন।
- উপজেলা রিটার্নিং অফিসার একত্রিত ফলাফল শীট প্রকাশ করেন এবং পিটিশনার মো. আবদুল মুনিমকে ৭০৫৬ ভোট পেয়ে বিজয়ী প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেন।

৩. উক্ত নির্বাচনের অন্যান্য নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নাম ০৬.১২.২০২১ তারিখে গেজেটে প্রকাশিত হলেও পিটিশনারের নাম গেজেটে প্রকাশিত হয়নি।
৪. গেজেট প্রকাশের জন্য পিটিশনার ২৪.০১.২০২২ তারিখে রেসপন্ডেন্ট নং ১-এর কাছে আবেদন করেন, কিন্তু কোনো সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।
৫. রিট আবেদন দাখিলের পর, রেসপন্ডেন্ট নং ১-এর কার্যালয় থেকে ২৩.০৩.২০২২ তারিখে দুটি অফিস আদেশ জারি করা হয়, যার মাধ্যমে ভোটকেন্দ্র নং ৪১-এর পূর্ববর্তী নির্বাচনের ফলাফল বাতিল করে পুনরায় নির্বাচনের নির্দেশ দেওয়া হয়।

আপীলকারীদের (বিপক্ষ) বক্তব্য

পিটিশনারের পক্ষে সিনিয়র অ্যাডভোকেট জনাব মমতাজ উদ্দিন ফকির নিম্নোক্ত যুক্তিগুলো পেশ করেন

১. ইউনিয়ন পরিষদ আইন, ২০০৯ এর ২১ ধারা অনুযায়ী, নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থীর নাম দ্রুততম সময়ের মধ্যে গেজেটে প্রকাশ করা কমিশন আইনত বাধ্য। গেজেট প্রকাশ না করাটা ছিল সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী ও বেআইনি।
২. নির্বাচনের দিন বা তার কাছাকাছি সময়ে কোনো অনিয়ম বা অভিযোগ না থাকা সত্ত্বেও, প্রায় চার মাস পর (২৩.০৩.২০২২) পুনর্নির্বাচনের আদেশ জারি করা এবং ফলাফল বাতিল করা সম্পূর্ণ বেআইনি ও এখতিয়ারের বাইরে। বিধিমালা, ২০১০ (Rule 37) অনুযায়ী, অনিয়মের অভিযোগ থাকলে তা নির্বাচনের দিনেই নিতে হবে।
৩. কমিশন নিজেই একত্রিত ফলাফল শীট প্রকাশ করেছে, তাই ধরে নিতে হবে বিধিমালা, ২০১০ এর ৩৭, ৩৮, ৩৯ এবং ৪২ সহ সমস্ত পদ্ধতিগত নিয়ম যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। Rule-42 অনুসরণ করা নির্দেশ করে যে, পূর্ববর্তী নিয়মগুলোও অনুসরণ করা হয়েছে।
৪. তিনি 27 BLC (2022) 327 মামলার নজির তুলে ধরেন, যেখানে আদালত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নীতি হচ্ছে “Cancellation of the election result of center instead of publishing the same in the official Gazette, which it is mandated to do under Rule 43, is beyond the scope of law and thus, the EC acted without jurisdiction.”

রাষ্ট্রপক্ষের (পক্ষ) বক্তব্য

১. রেসপন্ডেন্ট নং ৭ মো জুনায়েদ মিয়া দাবি করেন যে, পিটিশনারের এই দাবি মিথ্যা যে, নির্বাচনের দিন কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। রেসপন্ডেন্ট নং ৭ নির্বাচনের দিনই বিধিমালা, ২০১০ এর ৩৭ বিধি অনুযায়ী অনিয়মের অভিযোগ করেছিলেন, যা হলফনামার Annexure-1, 2, 3, ও 4 দ্বারা প্রমাণিত।
২. তিনি আরো পেশ করেন যে, Annexure-5 থেকে দেখা যায় পিটিশনার রেসপন্ডেন্ট নং ৭-এর চেয়ে কম ভোট পেয়েছেন। এছাড়া, সেখানে দেখানো ১০০% ভোট কাস্টিং বাস্তবেও অসম্ভব।

৩. তিনি আরো উপস্থাপন করেন যে, নির্বাচন কমিশনের গেজেট প্রকাশের পূর্বে ভোট পুনরায় গণনা এবং পুনরায় নির্বাচনের নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা ও এখতিয়ার রয়েছে। এক্ষেত্রে তিনি 43 DLR (AD)(1991) 23 মামলার নজির পেশ করেন।
৪. তিনি 52 DLR (AD) 69 (2000) মামলার নজির দেখিয়ে বলেন যে, পিটিশনার Annexure-E এবং F দ্বারা সংক্ষুব্ধ হলে, রিট না করে নির্বাচন ট্রাইব্যুনালে আবেদন করতে পারতেন।
৫. রেসপন্ডেন্ট নং ১ (নির্বাচন কমিশন) এর আইনজীবী রেসপন্ডেন্ট নং ৭-এর যুক্তিগুলোকে জোরালোভাবে সমর্থন করেন। তিনি দাবি করেন যে Annexure-E ও F জারির মাধ্যমে কমিশনের কাজ তার এখতিয়ারের মধ্যেই ছিল।

হাইকোর্ট বিভাগের পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত

১. গেজেট প্রকাশের আইনি বাধ্যবাধকতা (Rule 43) থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রের নির্বাচনী ফলাফল বাতিল করা বেআইনি। নির্বাচন কমিশন এই কাজের মাধ্যমে এখতিয়ার বহির্ভূত কাজ করেছে।
আদালতের ভাষ্য অনুসারে,
“Cancellation of the election result of centre instead of publishing the same in the official Gazette, which it is mandated to do under Rule 43, is beyond the scope of law and thus, the EC acted without jurisdiction.”
২. যেহেতু রেসপন্ডেন্টরা নিজেরাই একত্রিত ফলাফল শীট ঘোষণা করেছে, সেহেতু এটি ধরে নেওয়া যায় যে বিধিমালা, ২০১০ এর ৩৭, ৩৮, ৩৯ এবং ৪২ সহ পূর্ববর্তী সকল পদ্ধতিগত নিয়ম পালন করা হয়েছে।
৩. বিধিমালা, ২০১০ এর ৩৭ বিধি অনুযায়ী, যদি কোনো অনিয়মের অভিযোগ থাকে বা নির্বাচন স্থগিত করতে হয়, তবে তা নির্বাচনের দিনেই করতে হবে। কমিশনের বিশেষ ক্ষমতা (Rule 90) ব্যবহার করে অনিয়মের ভিত্তিতে হস্তক্ষেপ করতে হলে, অনিয়মের অভিযোগ বা নির্বাচন স্থগিতের ঘটনা নির্বাচনের দিনেই ঘটতে হতো। যেহেতু কমিশন একত্রিত ফলাফল শীট প্রকাশ করেছিল, এটি স্পষ্ট যে সেদিন কোনো স্থগিতাদেশ হয়নি।
৪. একবার বিধি ৪২ (Rule 42) অনুসরণ করে ফলাফল ঘোষণা হয়ে গেলে, ইউনিয়ন পরিষদ আইন, ২০০৯ এর ২১ ধারা অনুযায়ী বিধিমালা, ২০১০ এর ৪৩ বিধি মোতাবেক বিজয়ী প্রার্থীর নাম গেজেটে প্রকাশ করা রেসপন্ডেন্ট নং ১-এর পরবর্তী আইনি দায়িত্ব।
৫. হাইকোর্ট বিভাগ নির্বাচনের ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দিয়ে ২৩.০৩.২০২২ তারিখে জারি করা আদেশ দুটিকে বেআইনি বলে ঘোষণা করে।
৬. মহামান্য আদালত রেসপন্ডেন্ট নং ১-কে রায় গ্রহণের ৩০ দিনের মধ্যে পিটিশনারের নাম বিজয়ী প্রার্থী হিসেবে গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ করার নির্দেশ দেন। হাইকোর্ট বিভাগ আরো উল্লেখ করে যে, গেজেট প্রকাশিত হওয়ার পর যদি কোনো পক্ষ সংক্ষুব্ধ হয়, তবে তারা ইউনিয়ন পরিষদ আইন, ২০০৯-এর ২২ এবং ২৩ ধারা এবং বিধিমালা, ২০১০-এর ৫৩ ও ৫৫ বিধি অনুযায়ী গঠিত নির্বাচন ট্রাইব্যুনালে আবেদন

করতে পারবে। এক্ষেত্রে গেজেট প্রকাশ কেবল একটি ঘোষণা মাত্র এবং এটি নির্বাচনের পদ্ধতিগত বা মূলগত বৈধতার কোন চূড়ান্ত প্রমাণ নয়।

৭. বিমল মিস্ত্রী এবং অনান্য বনাম অনিল মিস্ত্রী [20 SCOB 227]

মামলার সারসংক্ষেপ

মামলাটি হিন্দু দয়াভাগা আইন অনুসারে সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত দেওয়ানী রিভিশন। জনৈক রাজেন্দ্র ও তার পুত্র মারা যাবার পর তাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে প্রশ্ন উঠে। রাজেন্দ্রের ভাই ও ভতিজার মধ্যে সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। কারণ রাজেন্দ্রের ভাই সুরেন্দ্র অস্তোষ্টিক্রিয়ায় অংশ নেয়নি। মূল প্রশ্ন ছিল যে মৃত ব্যক্তির শ্রদ্ধ বা অস্তোষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন না করার কারণে নিকটতম উত্তরাধিকারী (ভাই) সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবেন কি না? যুগ্ম জেলা জজ মৃতের ভাইপো অনিল মিস্ত্রীর পক্ষে স্বত্ব মঞ্জুর করেন। হাইকোর্ট বিভাগ (HCD) রায় দেন যে দয়াভাগা আইন অনুযায়ী, ভাই সুরেন্দ্র ভাইপো অনিল মিস্ত্রীর চেয়ে উত্তরাধিকারের উচ্চতর ক্রমে আছেন। আদালত আরও জানায় যে অস্তোষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন না করা উত্তরাধিকারের জন্য কোনো আইনগত অযোগ্যতা নয়। হাইকোর্ট বিভাগ যুগ্ম জেলা আদালতের রায় খারিজ করে দেয় এবং সম্পত্তির স্বত্ব সুরেন্দ্র এবং তাঁর উত্তরাধিকারীদের উপর বর্তায় বলে ঘোষণা করে।

মামলার প্রেক্ষাপট

১. বিবাদমান সম্পত্তিটি মূলত তিন ভাই- গৌরাঙ্গ, সুরেন্দ্র এবং রাজেন্দ্র মিস্ত্রীর যৌথ মালিকানাধীন ছিল।
২. রাজেন্দ্র এবং তাঁর একমাত্র পুত্র হরি বোল বিষাক্ত মাছ খেয়ে মারা যান।
৩. বাদী অনিল মিস্ত্রী (গৌরাঙ্গের পুত্র এবং রাজেন্দ্রের ভাইপো) দাবি করেন যে, সুরেন্দ্র (রাজেন্দ্রের ভাই) যেহেতু রাজেন্দ্রের অস্তোষ্টিক্রিয়া করতে অস্বীকার করেছিলেন, তাই তিনি (অনিল) সমস্ত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন এবং সেই সূত্রেই রাজেন্দ্রের অংশের জমির উত্তরাধিকারী হন।
৪. অন্যদিকে, বিবাদীরা (সুরেন্দ্রের উত্তরাধিকারী) যুক্তি দেন যে, দয়াভাগা হিন্দু আইন অনুসারে সুরেন্দ্র রাজেন্দ্রের সহোদর ভাই হিসেবেই আইনগতভাবে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন, শ্রাদ্ধকর্মের প্রশ্ন এখানে অপ্রাসঙ্গিক।
৫. বিচারিক আদালত বাদীর মামলা খারিজ করে দেন।
৬. তবে আপিলে, যুগ্ম জেলা জজ এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে অস্তোষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন না করার কারণে সুরেন্দ্রের উত্তরাধিকার বাজেয়াপ্ত হয়েছে ধরে নিয়ে বাদীর অনুকূলে স্বত্ব মঞ্জুর করেন। এই আপীল সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিবাদী-পিটিশনাররা হাইকোর্ট বিভাগে সিভিল রিভিশন দাখিল করেন।

হাইকোর্ট বিভাগে বিষয়বস্তু

আপীল আদালত আইনগত বিধান না মেনে শ্রাদ্ধকর্ম সম্পন্ন না হওয়ার কারণে সুরেন্দ্রকে রাজেন্দ্রের সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করে ভুল করেছে কিনা?

বাদীপক্ষের বক্তব্য

বাদীপক্ষের আইনজীবী যুক্তি দেন যে, দলীল অনুসারে হিন্দু দয়াভাগা আইন দ্বারা উত্তরাধিকারের বিষয়টি পরিচালিত হবে। দয়াভাগা আইন অনুযায়ী, রাজেন্দ্রের ভাই সুরেন্দ্র (ক্রমিক ৯) তাঁর ভাইপো অনিল মিস্ত্রির (ক্রমিক ১০) চেয়ে উত্তরাধিকারের উচ্চতর ক্রমে আছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চনা সংক্রান্ত অধ্যায়ে (Chapter IX) এমন কোনো বিধান নেই যে, কোনো ভাই মৃত ভাইয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন না করলে উত্তরাধিকার থেকে বাদ পড়বেন। তাই আপীল আদালতের সিদ্ধান্ত আইনের পরিধির বাইরে।

বিবাদীপক্ষের বক্তব্য

বিপরীত পক্ষের আইনজীবী স্বীকার করেন যে সুরেন্দ্র রাজেন্দ্রের সহোদর ভাই হিসেবে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তিনি জোর দেন যে সুরেন্দ্র যেহেতু মৃত ভাইয়ের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বা শ্রাদ্ধকর্মে অংশ নেননি, তাই তিনি উত্তরাধিকার থেকে বাদ পড়েছেন। তিনি PW2 (পুরোহিত)-এর সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করেন, যিনি রাজেন্দ্রের শ্রাদ্ধকর্ম করিয়েছিলেন।

হাইকোর্ট বিভাগের পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত

হাইকোর্ট বিভাগ পর্যবেক্ষণ করে যে,

১. দয়াভাগা হিন্দু আইনে উত্তরাধিকারের ক্রম অনুসারে, রাজেন্দ্রের মৃত্যুর মুহূর্তে তাঁর ভাই সুরেন্দ্রই নিকটতম উত্তরাধিকারী ছিলেন।
২. আদালত মোল্লার প্রিন্সিপলস অফ হিন্দু ল-এর চ্যাপ্টার IX-এর বরাত দিয়ে জানান যে, হিন্দু ধর্মে উত্তরাধিকার থেকে Excluded হওয়ার যে কারণগুলো রয়েছে- যেমনঃ অসতীত্ব, ধর্ম পরিবর্তন, মানসিক বা শারীরিক অক্ষমতা, হত্যাকারী- তার মধ্যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন না করা অন্তর্ভুক্ত নয়।
৩. আদালত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে উত্তরাধিকার সম্পত্তির মালিকের মৃত্যুর সাথে সাথেই নিকটতম উত্তরাধিকারীর উপর বর্তায় এবং এটি কখনও স্থগিত থাকে না। আদালতের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য নিম্নরূপ

“In view of the aforesaid provisions of Hindu law, I do not find that for nonperformance of funeral ceremonies of a deceased, a person would be excluded from inheriting the property left by him”.

আদালত আরও পর্যবেক্ষণ করেন

“The Court of appeal below most erroneously, without going through the provisions of law relied on the evidence of PW2, that he, being the priest of the funeral ceremony of Rajendra, proved that Surendra did not take part in such acts and as such he is not entitled to inherit the share of Rajendra. The findings and decision taken by the lower appellate Court is found beyond the law and as such it should be interfered with.”.

ফলস্বরূপ, হাইকোর্ট বিভাগ রিভিশনটি মঞ্জুর করেন। আপীল আদালতের দেওয়া রায় ও ডিক্রি বাতিল করা হয় এবং ট্রাইব্যুনাল কোর্টের (অ্যাসিস্ট্যান্ট জজ) মামলা খারিজের সিদ্ধান্ত পুনর্বহাল করা হয়। এর মাধ্যমে আদালত রায় দেন যে সম্পত্তি সুরেন্দ্র এবং তাঁর উত্তরাধিকারীদের উপরই বর্তাবে।

৮. ড. বদিউল আলম মজুমদার এবং অন্যান্য বনাম বাংলাদেশ এবং অন্যান্য [20 SCOB 97]

মামলার সারাংশ

২০১১ সালে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলোপ সহ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী আইন, ২০১১ পাশ হয়। ২০২৪ সালে হাইকোর্ট বিভাগে এর বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে দুটি রিট পিটিশন দায়ের করা হয়। প্রথম রিট পিটিশনটি (৯৯৩৫/২০২৪) ড. বদিউল আলম মজুমদার ও অন্যান্য সচেতন নাগরিকেরা দাখিল করেন। যেখানে পুরো সংশোধনী আইনটিকে ultra vires ঘোষণার দাবি জানানো হয়। দ্বিতীয় রিট পিটিশনটি (১২৪৩১/২০২৪) মুক্তিযোদ্ধা মো. মোফাজ্জল হোসেন দাখিল করেন। যেখানে পঞ্চদশ সংশোধনীর নির্দিষ্ট কয়েকটি অনুচ্ছেদকে ultra vires ও বাতিল ঘোষণার দাবি করা হয়। মামলাগুলি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০২ এর অধীনে জনস্বার্থ মামলা (Public Interest Litigation) হিসেবে শুনানির জন্য গ্রহণ করা হয়। এই মামলার মূল প্রশ্নগুলির মধ্যে ছিল- সংবিধানের মৌলিক কাঠামো নীতি সংশোধন থেকে মুক্ত কিনা এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা (Non Party Caretaker Government-NPCG) সেই কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অংশ কিনা। আবেদনকারীদের দাবি ছিল যে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে এই সংশোধনী গণতন্ত্রের মৌলিক কাঠামো ধ্বংস করেছে। এছাড়া, গণভোটের বিধান বাদ দেওয়া এবং ‘Constitutional Sedition’ সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ ৭এ প্রবর্তন করার বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। সংসদ কর্তৃক পঞ্চদশ সংশোধনী আইন প্রণয়নের সময় বাধ্যতামূলক পদ্ধতিগত প্রয়োজনীয়তা (যেমন, বিলের পূর্ণ শিরোনাম বা লং টাইটেল না থাকা) লঙ্ঘন করা হয়েছিল বলেও দাবি করা হয়। আদালত কিছু বিষয় বেআইনি ঘোষণা করেন এবং কিছু বিষয় ভবিষ্যত সংসদে নির্ধারণের জন্য ছেড়ে দেন।

মামলার পটভূমি

১. সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধনী) আইন, ২০১১ (Act No. 14 of 2011) দ্বারা সংবিধানে বেশ কিছু মৌলিক পরিবর্তন আনা হয়েছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা (Non-Party Caretaker Government System - NPCG) বাতিল করা এবং সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে গণভোটের বিধান (Referendum Provision) বাদ দেওয়া। এই সংশোধনীটি পরবর্তীতে দেশের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক কাঠামোতে গভীর সংকটের জন্ম দেয়।
২. পঞ্চদশ সংশোধনী আইনের ২০ এবং ২১ ধারা দ্বারা সংবিধানের ৫৮ক অনুচ্ছেদ এবং ২ক অধ্যায় (যা Non Party Caretaker Government সংক্রান্ত ছিল) বাতিল করা হয়। ২০১০ সালের ১০ মে আপীল বিভাগ NPCG ব্যবস্থাটিকে ভবিষ্যৎ ফলসহ (prospectively) অবৈধ ঘোষণা করে। কিন্তু আদালত

পরবর্তী দুইটি সংসদ নির্বাচন এই ব্যবস্থার অধীনে অনুষ্ঠানের অনুমতি দিয়েছিল। কিন্তু সংসদ পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশের আগেই (যা ১৬ মাস পর প্রকাশিত হয়) ৩০ জুন, ২০১১ সালে পঞ্চদশ সংশোধনী আইন প্রণয়ন করে NPCG ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বাতিল করে দেয়। আবেদনকারীদের দাবি ছিল যে, এই ব্যবস্থাটি ১৯৯৬ সাল থেকে জনগণের অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের 'ইচ্ছাকে' প্রতিফলিত করে গণতন্ত্রের মৌলিক কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। এটি বাতিল করায় গণতন্ত্রের মৌলিক কাঠামো ধ্বংস হয়েছে।

৩. NPCG ব্যবস্থা বাতিলের ফলস্বরূপ, দেশ ২০১৪, ২০১৮ এবং ২০২৪ সালে পরপর তিনটি 'ব্যর্থ নির্বাচন' (failed elections) প্রত্যক্ষ করে। এই নির্বাচনগুলিতে জনগণের ভোটাদিকার হরণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে, যা সাংবিধানিক আধিপত্য (Article 7) এবং গণতন্ত্রের মৌলিক ধারণাকে ক্ষুণ্ণ করে।
৪. NPCG ব্যবস্থা বাতিলের পর সৃষ্ট সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার চূড়ান্ত পরিণতি ছিল ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাসের ছাত্র-জনতার বিপ্লব। এই অভ্যুত্থানে বহু মানুষ জীবন উৎসর্গ করেন এবং হাজার হাজার মানুষ আহত হন। যার প্রধান কারণ ছিল অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের সুযোগ না থাকা। আবেদনকারীদের এবং রেসপন্ডেন্ট সরকারের অ্যাটর্নি জেনারেলের মতে, এই পুরো ট্র্যাজেডির মূলে ছিল পঞ্চদশ সংশোধনী দ্বারা NPCG ব্যবস্থার বিলুপ্তি। এই অভ্যুত্থানের মাধ্যমেই জনগণের ক্ষমতা ও আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।
৫. পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে অনুচ্ছেদ ৭ক ও ৭খ যুক্ত করা হয়। এর মধ্যে অনুচ্ছেদ ৭ক(৩) এর মাধ্যমে 'সাংবিধানিক রাষ্ট্রদ্রোহিতা' (Constitutional Sedition) নামে একটি অস্পষ্ট অপরাধের ধারণা প্রবর্তন করা হয়। যার জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি নির্ধারণের বিধান রাখা হয়েছিল। আবেদনকারীদের অভিযোগ ছিল যে, ৭ক অনুচ্ছেদটি অস্পষ্ট (vague) এবং স্বৈরতন্ত্র (authoritarianism) প্রতিষ্ঠার জন্য আনা হয়েছে। যা নাগরিকদের মৌলিক অধিকার (অনুচ্ছেদ ৭, ৩২, ৩৯) লঙ্ঘন করে।
৬. পঞ্চদশ সংশোধনী দ্বারা অনুচ্ছেদ ১৪২ সংশোধন করে সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে গণভোটের বিধান বাদ দেওয়া হয়। আবেদনকারীদের যুক্তি ছিল যে, গণভোট ছাড়াই এই বিধান বাদ দেওয়ায় তা জনগণের ইচ্ছার (will of the people) বিরুদ্ধে গেছে। যা সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর পরিপন্থী।
৭. সংশোধনীর মাধ্যমে অনুচ্ছেদ ৪৪(২) যুক্ত করা হয়। যা সংসদকে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা (অনুচ্ছেদ ১০২) অন্য কোনো আদালতকে অর্পণের সুযোগ দেয়। আবেদনকারীরা এই ধারাটিকে বিচার বিভাগের আধিপত্য এবং মৌলিক কাঠামোর ওপর আঘাত হিসেবে অভিহিত করেন।
৮. উল্লিখিত সাংবিধানিক ত্রুটিসমূহ এবং এর ফলে দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। এর প্রতিকার চেয়ে সচেতন নাগরিকেরা (ড. বদিউল আলম মজুমদার ও অন্যান্য) এবং একজন মুক্তিযোদ্ধা (মো. মোফাজ্জল হোসেন) সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০২-এর অধীনে জনস্বার্থ মামলা (Public Interest Litigation) হিসেবে হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন দাখিল করেন।

হাইকোর্ট বিভাগে বিষয়বস্তু

আদালতের সামনে প্রধান বিবেচ্য বিষয়গুলো ছিল

১. সংবিধানের মৌলিক কাঠামো গঠনকারী অপরিহার্য অংশগুলি সংশোধন করা যাবে কিনা?
২. জনগণের ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করা নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা মৌলিক কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অংশ কিনা?
৩. অনুচ্ছেদ ১৪২ দ্বারা প্রদত্ত সংশোধন ক্ষমতা অনুচ্ছেদ ৭ এর অধীন কিনা?
৪. পঞ্চদশ সংশোধনী আইন, ২০১১ দ্বারা অনুচ্ছেদ ১৪২ সংশোধন করে গণভোটের বিধান বাদ দেওয়া বৈধ কিনা?
৫. 'Constitutional Sedition' সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ ৭এ(৩) এর ধারণাটি দণ্ডবিধির নীতির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ ও তাই এখতিয়ার বহির্ভূত কিনা?
৬. অনুচ্ছেদ ৪৪(২) সংশোধন করে হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতাকে বিবিধকরণ করা হয়েছে কিনা এবং এটি বাতিল হওয়ার যোগ্য কিনা?

আবেদনকারীদের বক্তব্য

আবেদনকারীরা যুক্তি দেন যে পঞ্চদশ সংশোধনী আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় বাধ্যতামূলক পদ্ধতিগত প্রয়োজনীয়তা (যেমন লং টাইটেল না থাকা) এবং সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি লঙ্ঘন করা হয়েছে। যা সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর পরিপন্থী। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা গণতন্ত্রের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ১৯৯৬ সাল থেকে এটি সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর অংশ হয়ে উঠেছে। যা জনগণের অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের 'ইচ্ছাকে' প্রতিফলিত করে। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করায় গণতন্ত্রের মৌলিক কাঠামো ধ্বংস হয়েছে। গণভোট ছাড়াই অনুচ্ছেদ ১৪২ সংশোধন করে গণভোটের বিধান বাদ দেওয়া জনগণের ইচ্ছাকে অস্বীকার করেছে। তাই তা বাতিল হওয়া উচিত। অনুচ্ছেদ ৭এ 'Constitutional Sedition' অস্পষ্ট এবং স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আনা হয়েছে। যা অনুচ্ছেদ ৭, ৩২ এবং ৩৯- এর মৌলিক অধিকারের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। অনুচ্ছেদ ৭বি (সংশোধন অযোগ্যতার অনুচ্ছেদ) উত্তরসূরি সংসদের সংশোধন ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে।

রেসপন্ডেন্টের বক্তব্য

অ্যাটর্নি জেনারেল আবেদনকারীদের উত্থাপিত যুক্তির সঙ্গে পূর্ণ একমত পোষণ করে জোরালোভাবে উপস্থাপন করেন যে, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্ত করা একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আইন (colourable legislation), যার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল সংবিধানের মূল চেতনাকে আঘাত করা। তিনি যুক্তি দেন, এই ব্যবস্থা বাতিলের মাধ্যমে সংবিধানের মৌলিক কাঠামো—বিশেষত আইনের শাসন, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা—কে পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করা হয়েছে। তিনি আরও ব্যাখ্যা করেন যে, অনুচ্ছেদ ৭এ সংযোজনের মূল লক্ষ্য ছিল নাগরিকদের মনে ভয় ও আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করা, যাতে সাংবিধানিক মতপ্রকাশ ও গণতান্ত্রিক প্রতিরোধ দুর্বল হয়ে পড়ে। এর মাধ্যমে দেশে ফ্যাসিবাদ ও একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে দীর্ঘস্থায়ী ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। অ্যাটর্নি জেনারেল আরও বলেন, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করার ফলে জনগণের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষায় গভীর

ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে, যা জাতির হৃদয়ে রক্তক্ষরণের ন্যায় প্রতিফলিত হয়েছে। এর প্রত্যক্ষ ফলাফল হিসেবে ২০১৪, ২০১৮ এবং ২০২৪ সালের নির্বাচনগুলো জনগণের আস্থা ও গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। তিনি উপসংহারে উল্লেখ করেন যে, এই দীর্ঘদিনের গণতান্ত্রিক বঞ্চনাই শেষ পর্যন্ত ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের জন্ম দেয়, যা রাষ্ট্রের ইতিহাসে একটি অনিবার্য পরিণতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

হাইকোর্ট বিভাগের পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত

১. আদালত সিদ্ধান্ত নেন যে আবেদনকারীরা (সচেতন নাগরিক) জনস্বার্থ মামলার মাধ্যমে মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে বিচারিক হস্তক্ষেপ চাওয়ার জন্য Locus Standi এর অধিকারী।
২. আদালত নিশ্চিত করেন, সংবিধান একটি living organism যা সময়ের সাথে সাথে বিকশিত হতে সক্ষম। তবে সংসদের সংশোধন ক্ষমতা সীমাহীন নয় এবং মৌলিক কাঠামো ধ্বংসকারী কোনো সংশোধন বাতিল হবে। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ১৯৯৬ সাল থেকে গণতন্ত্রের সাথে মিশে গিয়ে মৌলিক কাঠামোর অংশ হয়ে উঠেছে।
৩. অনুচ্ছেদ ৫৮এ এবং অধ্যায় ২এ (NPCG সম্পর্কিত) বাতিল করে পঞ্চদশ সংশোধনী আইনের অনুচ্ছেদ ২০ এবং ২১ সংবিধানের মৌলিক কাঠামো (গণতন্ত্র) ধ্বংস করেছে। তাই এই দুটি অনুচ্ছেদ void with prospective effect বলে ঘোষণা করা হয়।
৪. গণভোট ছাড়াই অনুচ্ছেদ ১৪২ সংশোধন করে গণভোটের বিধান বাতিল (অনুচ্ছেদ ৪২) করা জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। তাই অনুচ্ছেদ ৪২ বাতিল বলে ঘোষণা করা হয় এবং দ্বাদশ সংশোধনী আইন, ১৯৯১ দ্বারা সংশোধিত অনুচ্ছেদ ১৪২ পুনরুদ্ধার করা হয়।
৫. অনুচ্ছেদ ৭এ (Constitutional Sedition) অস্পষ্ট ও অসংজ্ঞায়িত অভিব্যক্তি ব্যবহারের কারণে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার (অনুচ্ছেদ ৭, ৩২, ৩৯) লঙ্ঘন করে এবং স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া হিসেবে কাজ করে। অনুচ্ছেদ ৭বি উত্তরসূরি সংসদের সংশোধন ক্ষমতাকে বন্ধ করে দেয়। ফলস্বরূপ, অনুচ্ছেদ ৭এ ও ৭বি সংযোজনকারী পঞ্চদশ সংশোধনী আইনের অনুচ্ছেদ ৭ বাতিল ও অকার্যকর (void and a nullity) বলে ঘোষণা করা হয়।
৬. অনুচ্ছেদ ১৮ [অনুচ্ছেদ ৪৪(২) সংযোজন] যা হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা (অনুচ্ছেদ ১০২) অন্য কোনো আদালতে অর্পণের সুযোগ দেয়, তা সংবিধানের মৌলিক কাঠামো কে আঘাত করে। তাই অনুচ্ছেদ ১৮ void, non-existent and a nullity বলে ঘোষণা করা হয়।
৭. আদালত ঘোষণা করেন যে সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধনী) আইন, ২০১১ সম্পূর্ণভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে না। তবে অনুচ্ছেদ ৫৮এ, অনুচ্ছেদ ১৪২ (গণভোট), অনুচ্ছেদ ৭এ ও ৭বি, এবং অনুচ্ছেদ ৪৪(২) ব্যতিরেকে এই আইনের মাধ্যমে অন্যান্য যে সমস্ত সংশোধনী (যেমন প্রস্তাবনা, অনুচ্ছেদ ৪এ, ৬, ৮-২৫, ইত্যাদি) আনা হয়েছিল, সেগুলোর বৈধতা ও যৌক্তিকতা উত্তরসূরি সংসদের সিদ্ধান্তের জন্য রেখে দেওয়া হয়।

৯. নজরুল ইসলাম বনাম বাংলাদেশ এবং অন্যান্য [20 SCOB 178]

মামলার সারাংশ

একাধিক চেক ডিজঅনারের (Negotiable Instruments Act, 1881-এর ধারা ১৩৮) মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত একজন ব্যক্তি আটক (detenu) হন। তার ক্রমাগত আটকাদেশের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে হেবিয়াস কর্পাস রিট পিটিশনগুলো দায়ের করা হয়। মামলাটির মূল প্রশ্ন ছিল, ফৌজদারি কার্যবিধির (Cr.PC) ৩৯৭ ধারা অনুযায়ী একাধিক দণ্ড কি পরপর (consecutive) কার্যকর হবে? নাকি বিচারিক আদালতের দণ্ড কার্যকরের নির্দেশ (গ্রেপ্তার বা আত্মসমর্পণের তারিখ থেকে) একযোগে (concurrent) কার্যকর হওয়ার ইঙ্গিত দেয়। হাইকোর্ট বিভাগ সিদ্ধান্ত নেন যে, দণ্ড একযোগে কার্যকর হওয়ার জন্য রায়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রয়োজন এবং তা না থাকায় দণ্ড পরপরই কার্যকর হবে।

মামলার পটভূমি

১. আটককৃত ব্যক্তি মো. জহিরুল হক মোমিন, Negotiable Instruments Act, 1881-এর ধারা ১৩৮ এর অধীনে ৮টি পৃথক ফৌজদারি কার্যক্রমে বিভিন্ন তারিখে দোষী সাব্যস্ত হন। প্রতিটি মামলায় তাঁকে ১ বছর করে কারাদণ্ড এবং জরিমানার সাজা দেওয়া হয়।
২. বিচারিক আদালত রায়ে নির্দেশ দেন যে দণ্ডের মেয়াদ “তাঁর আত্মসমর্পণ বা পুলিশের দ্বারা গ্রেপ্তারের যেটি আগে হবে সেই তারিখ থেকে কার্যকর হবে”।
৩. আটককৃত ব্যক্তি ১৭.০৭.২০১৩ তারিখে গ্রেপ্তার হন। তাঁর ভাই নজরুল ইসলাম (আবেদনকারী) যুক্তি দেন যে যেহেতু আটককৃত মামলার দণ্ডই গ্রেপ্তারের তারিখ থেকে কার্যকর হওয়ার নির্দেশ ছিল, তাই এক বছর (১৬.০৭.২০১৪) পরেই তাঁর সাজা শেষ হয়ে গেছে এবং এর পরের আটকাদেশ বেআইনি।
৪. এই প্রেক্ষাপটে, নজরুল ইসলাম তাঁর ভাইয়ের আটকের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে সংবিধানের ১০২(২)(বি)(আই) অনুচ্ছেদের অধীনে ৮টি হেবিয়াস কর্পাস রিট পিটিশন দায়ের করেন।

হাইকোর্ট বিভাগে বিষয়বস্তু

১. ফৌজদারি কার্যবিধির (Cr.PC), ১৮৯৮ এর ৩৯৭ ধারা অনুযায়ী একাধিক কারাদণ্ডের ক্ষেত্রে পরপর (consecutive) সাজা প্রদান বাধ্যতামূলক কিনা, যদি না সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকে?
২. বিচারিক আদালতের রায়ের নির্দেশ যে- কারাদণ্ড গ্রেপ্তারের তারিখ থেকে শুরু হবে, তা একযোগে (concurrent) কার্যকর হওয়ার নির্দেশ হিসেবে বিবেচিত হবে কিনা?

আবেদনকারীর বক্তব্য

আবেদনকারীর আইনজীবী যুক্তি দেন যে, যদিও ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৯৭ ধারা একাধিক দণ্ডের ক্ষেত্রে পরপর সাজা ভোগ করার নির্দেশ দেয়। তবে এই ক্ষেত্রে রায়গুলোতে সাজা গ্রেপ্তারের বা আত্মসমর্পণের তারিখ থেকে কার্যকর হওয়ার যে নির্দেশনা ছিল, তা কোনোভাবেই পরিবর্তন বা alter করা যায় না।

রেসপন্ডেন্টের বক্তব্য

ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল যুক্তি দেন যে, ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৯৭ ধারা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন কার্যক্রমে দেওয়া দণ্ড অবশ্যই পরপর (consecutively) কার্যকর হবে। যদি না আদালত স্পষ্ট করে নির্দেশ দেন যে পরবর্তী দণ্ড পূর্ববর্তী দণ্ডের সাথে একযোগে (concurrently) কার্যকর হবে। যেহেতু এই রায়গুলিতে একযোগে দণ্ড কার্যকরের কোনো নির্দেশ ছিল না, তাই আবেদনকারীকে পরপর মোট ৮ বছর সাজা ভোগ করতে হবে।

হাইকোর্ট বিভাগের পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত

হাইকোর্ট বিভাগ ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৯৭ ধারার ব্যাখ্যা করে রাষ্ট্রপক্ষের যুক্তিতে সমর্থন দেন

১. উক্ত বিধানটির (ধারা ৩৯৭) সরল পাঠ থেকে দেখা যায় যে, যদি একাধিক কারাদণ্ড হয়, তবে পরবর্তী কারাদণ্ড পূর্ববর্তী কারাদণ্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেই শুরু হবে। অন্য কথায়, দণ্ডগুলো একের পর এক কার্যকর হবে। তবে, উক্ত বিধানে ‘যদি না আদালত নির্দেশ দেন যে পরবর্তী দণ্ড পূর্ববর্তী দণ্ডের সাথে একযোগে কার্যকর হবে’- এই শব্দগুলি দিয়ে একটি ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে, যা স্পষ্ট করে যে যদি পরবর্তী রায়ে আদালত নির্দেশ দেন, তবে সব ক’টি মামলার দণ্ড একযোগে অর্থাৎ এক বছরের জন্য কার্যকর হতে পারে।
২. আদালত পর্যবেক্ষণ করেন যে দণ্ড একযোগে কার্যকর করার জন্য অবশ্যই পূর্ববর্তী দণ্ডের সাথে একযোগে কার্যকর করার বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি থাকতে হবে।
৩. বর্তমান রায়গুলিতে সেই ধরনের কোনো সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি পাওয়া যায়নি। রায়ে ব্যবহৃত শব্দগুলি ছিল “নির্দিষ্ট কারাদণ্ডের জন্য গ্রেপ্তারের বা আত্মসমর্পণের তারিখ থেকে তা কার্যকর হবে”। আদালত রায় দেন, এই ভাষা দ্বারা বোঝানো যায় না যে বিচারিক আদালত দণ্ডগুলো একযোগে কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছেন।
৪. “অতএব, এই মামলাগুলির রায়ের মাধ্যমে যে আদালত পরবর্তী দণ্ডগুলি পূর্ববর্তী দণ্ডের সাথে একযোগে কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছেন তা বলা যেতে পারে না। ফলস্বরূপ, আবেদনকারীকে সমস্ত ৮টি ফৌজদারি মামলার দণ্ড পরপর ভোগ করতে হবে”।

আদালতের পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপ

“The provision of section 397 of the Code is unambiguous and to the effect that to run the sentences concurrently there must be a clear expression as to the concurrent running of sentences with the previous sentence. But in the present judgments, we do not find such expression. Rather, the words used in the judgment are plain and simple indicating to serve it from the date of arrest or surrender for that particular sentence of imprisonment. Therefore, it cannot be said that by the judgment passed in these cases the Court below directed to run the

sentences concurrently with the previous sentences. Hence, the petitioner has to serve out the sentences in all 8 (eight) criminal cases consecutively.”

১০. তাসনুভা ইকবাল বনাম রাষ্ট্র [20 SCOB 274]

মামলার সারসংক্ষেপ

জনৈকা তাসনুভা ইকবাল তার স্বামী মুশফিক আলম সৈকত এবং শ্বশুরের (একজন প্রতিমন্ত্রী) বিরুদ্ধে টিভিতে বিবৃতি দেন। তার স্বামী আর শ্বশুরের পক্ষ থেকে মানহানির অভিযোগ আনা হয়। মানহানির অভিযোগের ভিত্তিতে দায়েরকৃত ফৌজদারি কার্যধারা বাতিলের জন্য তিনি হাইকোর্ট বিভাগে আবেদন করেন। অভিযোগকারী (স্বামী) পারিবারিক কলহ এবং সন্তানের হেফাজত (custody) নিয়ে বিরোধের জেরে তাদের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার অভিযোগ আনেন। হাইকোর্ট বিভাগ পর্যবেক্ষণ করেন যে মৌখিক বিবৃতিগুলি ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধির ৫০০ ধারার অধীনে আপাতদৃষ্টিতে মানহানি (prima facie defamation) গঠন করে। বিশেষত যখন একজন ক্ষমতাসীন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ক্ষমতা অপব্যবহারের অভিযোগ আনা হয়। তবে, যেহেতু নথিতে অভিযুক্ত কর্তৃক মুদ্রিত বা খোদাই করার মাধ্যমে (printed or engraved) মানহানি করার কোন প্রমাণ ছিল না, তাই দণ্ডবিধির ৫০১ ধারার অধীনে আনিত অভিযোগ বাতিল (quashed) করা হয়। আদালত আরও রায় দেন যে, ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯৮ ধারা অনুযায়ী, অভিযোগকারী-স্বামী (যিনি একই বাড়িতে থাকেন) তার বাবার মানহানির জন্য অভিযোগ দাখিল করার locus-standi রাখেন। ফলস্বরূপ, হাইকোর্ট নির্দেশ দেন যে ৫০০ ধারার মামলাটি মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আইন অনুসারে চলতে থাকবে।

মামলার পটভূমি

১. মুশফিক আলম শাইকাত ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধির ৪৯৯/৫০০/৫০১ এবং ১০৯ ধারায় অভিযুক্ত তাসনুভার বিরুদ্ধে সি.আর. মামলা দায়ের করেন।
২. অভিযোগকারী তার অভিযোগে উল্লেখ করেন যে, পারিবারিক কলহের জেরে এবং সন্তানের হেফাজত নিয়ে চলমান বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে, অভিযুক্ত তাসনুভা এবং তার মা বাস্তব পরিস্থিতি গোপন করে চ্যানেল-২৪-এ মিথ্যা বিবৃতি প্রদান করেন।
৩. এই বিবৃতিগুলির উদ্দেশ্য ছিল অভিযোগকারী এবং তার বাবা, যিনি একজন প্রতিমন্ত্রী, তাদের সমাজে হয়রানি ও অপমান করা।
৪. পুলিশ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (PBI) তদন্তের পর কেবল তাসনুভার বিরুদ্ধে ১৮৬০ এর দণ্ডবিধির ৫০০ এবং ৫০১ ধারায় অভিযোগের সুপারিশ করে, যা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আমলে নেন।
৫. অভিযুক্ত এই কার্যধারা বাতিলের (quashment) জন্য ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৬১A ধারায় হাইকোর্ট ডিভিশনে আবেদন করেন।

হাইকোর্ট বিভাগে বিষয়বস্তু

১. ১৮৬০ এর দণ্ডবিধির 500 ও 501 ধারার অধীনে আনিত অভিযোগগুলি কি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোনো অপরাধ গঠন করে?
২. ফৌজদারি কার্যবিধির 198 ধারা অনুযায়ী, স্বামী তার বাবার মানহানির জন্য অভিযোগ দাখিল করার locus-standi রাখেন কি না?

বাদীপক্ষের বক্তব্য

অভিযুক্তের পক্ষে আইনজীবী, জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম, যুক্তি দেন যে অভিযোগে আনা বিবৃতিগুলি ১৮৬০ এর দণ্ডবিধির 500 ও 501 ধারার অধীনে কোনো অপরাধ গঠন করে না। তিনি আরও বলেন, অভিযুক্ত সেই কথিত মানহানিকর বিবৃতিগুলির প্রচারকারী, প্রকাশক, স্রষ্টা বা মুদ্রণকারী (propagandist, or a publisher, or a creator, or a printer) ছিলেন না। তার মতে, ফৌজদারি কার্যবিধির 198 ধারা অনুসারে, অভিযোগকারী-প্রতিপক্ষ নং ২-এর তার বাবার মানহানির জন্য অভিযোগ করার locus-standi ছিল না।

বিবাদিপক্ষের বক্তব্য

বিবাদী স্বামীর পক্ষে জনাব মোহাম্মদ মেহেদি হাসান চৌধুরী যুক্তি দেন যে অভিযুক্ত নিজেই আপত্তিকর বিবৃতিগুলি দিয়েছিলেন। যা টিভিতে সংবাদ আকারে প্রচারিত হয়েছিল। তিনি বলেন, পিবিআই তদন্ত প্রতিবেদনে সত্যতা পাওয়া গেছে এবং ম্যাজিস্ট্রেট সঠিকভাবে 500 ও 501 ধারায় কগনিজেন্স গ্রহণ করেছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, চার্জ গঠনের পূর্বে ফৌজদারি কার্যবিধির 561A ধারার অধীনে কোনো ফৌজদারি কার্যক্রম বাতিল করা যায় না।

হাইকোর্ট বিভাগের বক্তব্য ও পর্যালোচনা

১. আদালত পর্যবেক্ষণ করেন যে, অভিযুক্ত কর্তৃক টিভিতে দেওয়া মৌখিক বিবৃতিগুলি prima-facie দণ্ডবিধির 500 ধারার অধীনে অপরাধের উপাদান পূরণ করে। এটি মানহানির একটি slanderous রূপ। অভিযুক্ত সরাসরি অভিযোগকারীর বাবা, যিনি একজন ক্ষমতাসীন প্রতিমন্ত্রী, তার ক্ষমতা অপব্যবহারের মাধ্যমে সন্তানকে দেখতে না দেওয়ার অভিযোগ এনেছিলেন।
২. আদালত মনে করেন যে ১৮৬০ এর দণ্ডবিধির 501 ধারার অধীনে অপরাধ গঠনের জন্য মানহানিকর বিষয়টি অবশ্যই অভিযুক্ত কর্তৃক মুদ্রিত (printed) বা খোদাই (engraved) হতে হবে। যেহেতু নথিতে এমন কোনো প্রমাণ ছিল না যে অভিযুক্ত কোনো যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় মানহানিকর কোনো বিষয় প্রিন্ট বা খোদাই করেছেন। তাই 501 ধারার অধীনে মামলা আমলে নেওয়া উপযুক্ত ছিল না। আদালত এ বিষয়ে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন

“Thus, in the absence of printing or engraving any matter of defamation on any paper or hard substance, taking of cognizance by learned Metropolitan Magistrate of the offence against the accused-petitioner under section 501 of Penal Code does not merit at all.”

৩. আদালত ফৌজদারি কার্যবিধির 198 ধারা বিশ্লেষণ করে দেখেন যে, অভিযোগ অবশ্যই সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি (person aggrieved) দ্বারা দায়ের করতে হবে। তবে এটি “মানহানি হওয়া ব্যক্তি” (person defamed) হওয়া জরুরি নয়। যেহেতু মানহানির কারণে একই পরিবারে বসবাসকারী অভিযোগকারী এবং তার বাবার উভয়েরই সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। তাই অভিযোগকারীর তার বাবার পক্ষেও অভিযোগ দাখিল করার locus-standi আছে।

আদালত এই বিষয়ে তাদের সুচিন্তিত মতামত তুলে ধরেন

“our considered view is that the complainant-opposite-party No.2 in the instant case has locus-standi to file complaint on behalf of himself and also for his father as both are living together in the same house at Minister’s Apartment-3, Baily Road, Dhaka.”

৪. উপরোক্ত আলোচনা এবং পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে, আদালত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে ১৮৬০ এর দণ্ডবিধির 501 ধারায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কগনিজেন্স নেওয়ার ক্ষেত্রে রুলটি নিরর্থক। তবে, 500 ধারার অধীনে নেওয়া কগনিজেন্সের বিষয়ে মামলাটি আইন অনুসারে চলতে থাকবে। ফলস্বরূপ, রুলটি নিষ্পত্তি করা হয় এবং পূর্বে দেওয়া স্টে অর্ডার প্রত্যাহার করা হয়। মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, কোর্ট নং 30, ঢাকাকে এই রায়ের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে মামলাটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

১১. ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড বনাম জারধি স্টিল [77 DLR 145]

মামলার সারসংক্ষেপ

ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড তার ঋণগ্রহীতাদের নিকট থেকে খেলাপি ঋণ, সুদ ও আনুষঙ্গিক চার্জ আদায়ের লক্ষ্যে অর্থঋণ মামলা দায়ের করে। উক্ত মামলায় নিম্ন আদালত ঋণের উপর ধার্য সুদ সম্পূর্ণরূপে মওকুফ করে দেন এবং বিবাদীদের দাখিলকৃত লিখিত জবাবে উত্থাপিত পাল্টা দাবি (Counter-claim) গ্রহণ করে আংশিক ডিক্রি প্রদান করেন। এই রায়ে সংক্ষুব্ধ হয়ে বাদী-ব্যাংক উক্ত রায় ও ডিক্রির বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে আপীল দায়ের করে। আপীল আদালত নিম্ন আদালতের সুদ মওকুফের সিদ্ধান্তকে আইনবহির্ভূত ঘোষণা করে বাদী-ব্যাংকের অনুকূলে পূর্ণ ডিক্রি প্রদান করেন।

মামলার পটভূমি

১. আপীলকারী একটি পাবলিক লিমিটেড ব্যাংক কোম্পানি। বিবাদী নং-১ একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, বিবাদী নং-২ উক্ত প্রতিষ্ঠানের মালিক, বিবাদী নং-৩ বন্ধকদাতা ও জামিনদাতা এবং বিবাদী নং-৪ ব্যক্তিগত জামিনদার।
২. ২০০৬ সালে বিবাদী নং-২ এর আবেদনের প্রেক্ষিতে ব্যাংক বিবাদী নং-১ এর অনুকূলে এল/সি, ট্রাস্ট রিসিস্ট (TR) ও টাইম লোন সুবিধা প্রদান করে। বিবাদীরা একটি পুরনো জাহাজ (Scrap Vessel)

আমদানির জন্য এল/সি খুলেন। শর্ত অনুযায়ী ৬০% মার্জিন জমা দেওয়ার কথা থাকলেও বিবাদীরা তা পূরণ করেনি।

৩. পরবর্তীতে ঋণের আংশিক পরিশোধ হলেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ না করায় ৩১-১২-২০০৮ পর্যন্ত বকেয়া দাঁড়ায় ১৬,৫৫,২৯,৮৪৭.৫২ টাকা। ব্যাংক বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রির চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে অর্থঋণ মামলা দায়ের করে।

আদালতে আলোচ্য বিষয়বস্তু

আদালতের সামনে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনার জন্য আসে—

১. নিম্ন আদালত সুদ মওকুফ করে আইনগত ভুল করেছে কি না?
২. Artha Rin Adalat Ain, 2003-এর ধারা ৪৭ ও ৫০-এর সঠিক প্রয়োগ হয়েছে কি না?
৩. বিবাদীদের পাল্টা দাবি (Counter-claim) গ্রহণযোগ্য কি না?
৪. বাদী-ব্যাংক সুদসহ পূর্ণ দাবি আদায়ে আইনগতভাবে অধিকারী কি না?

বাদীপক্ষের বক্তব্য

বাদী-আপীলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন— ঋণ অনুমোদনপত্রে ১৬% সুদের হার স্পষ্টভাবে নির্ধারিত ছিল এবং বিবাদীরা স্বেচ্ছায় তা মেনে নিয়েছিল। তিনি আরো বলেন Artha Rin Adalat Ain, 2003-এর ধারা ৫০ অনুযায়ী আদালতের সুদ কমানো বা মওকুফ করার ক্ষমতা নেই এবং নিম্ন আদালত আইন অমান্য করে সুদ বাদ দিয়ে আংশিক ডিক্রি প্রদান করেছে। এছাড়াও বিবাদীদের পাল্টা দাবি Artha Rin Adalat Ain, 2003-এর ধারা ১৮(২)-এর পরিপন্থী। পরিশেষে তিনি আপীল মঞ্জুর করে পূর্ণ ডিক্রি প্রদানের আবেদন জানান।

বিবাদীপক্ষের বক্তব্য

বিবাদীপক্ষের আইনজীবী বলেন— নিম্ন আদালত ন্যায়বিচার ও সমতার স্বার্থে সুদ মওকুফ করেছে এবং Artha Rin Adalat Ain, 2003-এর ধারা ৪৭ অনুসারে অতিরিক্ত সুদ আদায় করা যায় না। তিনি আরোও বলেন, ব্যবসায়িক ক্ষতির কারণে বিবাদীরা ক্ষতিপূরণ ও সুদ মওকুফ পাওয়ার যোগ্য। অতএব তিনি আপীল খারিজের প্রার্থনা করেন।

আদালতের সিদ্ধান্ত

(ক) সুদ মওকুফের বিষয়ে আদালত বলেন—Artha Rin Adalat Ain, 2003-এর ধারা ৫০ অনুযায়ী আইনসম্মতভাবে নির্ধারিত সুদ আদালত কমাতে বা মওকুফ করতে পারে না। তাই নিম্ন আদালত সুদ বাদ দিয়ে গুরুতর আইনগত ভুল করেছে।

(খ) পাল্টা দাবি (Counter-claim) প্রসঙ্গে আদালত বলেন— ধারা ১৮(২) অনুযায়ী ঋণগ্রহীতা Artha Rin মামলায় কোনো পাল্টা দাবি বা সেট-অফ উত্থাপন করতে পারে না। নিম্ন আদালত পাল্টা দাবি বিবেচনায় নিয়ে ভুল করেছে।

“However, section 18 (2) of the Artha Rin Adalat Ain, 2003 provides that no borrower is entitled to file any suit against any financial institution under the Ain, 2003 praying for any remedy on the concerned loan and the borrower while submitting a written statement in the suit filed by the plaintiff, financial institution, shall not include any set-off or counter-claim in such written statement.”

(গ) ধারা ৪৭ এর প্রযোজ্যতা সম্পর্কে আদালত বলেন— বাদী-ব্যাংকের মোট দাবি মূল ঋণের ২০০% অতিক্রম করেনি। সুতরাং ধারা ৪৭ এখানে প্রযোজ্য নয়।

“So, it is clear that the entire claim so made by the plaintiff in the trial Court did not exceed 200% of the principal and hence, section 47 of the Artha Rin Adalat Ain, 2003 has no manner of application in the suit.”

অতঃপর আদালত আপীল মঞ্জুর করে নিম্ন আদালতের রায় ও ডিক্রি বাতিল (set aside) করেন। পাশাপাশি বাদী-ব্যাংকের পক্ষে ১৬,৫৫,২৯,৮৪৭.৫২ টাকা সুদসহ আদায়ের ডিক্রি প্রদান করেন যেখানে মামলা দায়েরের তারিখ থেকে আদায় পর্যন্ত বার্ষিক ১২% সুদ প্রযোজ্য হবে। এছাড়াও, বিবাদী নং-৪ এর মালিকানাধীন নির্দিষ্ট সংখ্যক শেয়ার ডিক্রি কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত ব্যাংক লিয়েন হিসেবে রাখতে পারবে।

১২. এম. শামসুল হক বনাম বাংলাদেশ [77 DLR 99]

মামলার সারসংক্ষেপ

২০১৪ সালে ঢাকার বাড্ডায় একটি বাস দুর্ঘটনায় দুইজন পথচারী নিহত হন। সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তির পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানসহ বাংলাদেশের সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধ, সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং একটি মর্মান্তিক দাবিতে অত্র জনস্বার্থ মামলাটি (Public Interest Litigation – PIL) দায়ের করা হয়।

মামলার পটভূমি

১. ২০১৪ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি বিকেল প্রায় ৪টায় ঢাকার বাড্ডা এলাকায় সুপ্রভাত পরিবহন-এর একটি যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা পথচারীদের উপর উঠে যায়।
২. উক্ত ঘটনায় তরুণ আয়কর আইনজীবী মোঃ মুখলেছুর রহমান (২৯) এবং শহিদুল ইসলাম (২৮) ঘটনাস্থলেই নিহত হন এবং অপর একজন গুরুতর আহত হন।
৩. বাসচালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে বাড্ডা থানায় দণ্ডবিধির ২৭৯, ৩০৪(খ) ও ৩০৮(ক) ধারায় মামলা দায়ের হয়। তদন্ত শেষে চার্জশিট দাখিল করা হলেও সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কার্যকর পদক্ষেপ না থাকায় এই রিট দায়ের করা হয়।

আদালতের আলোচ্য বিষয়বস্তু

আদালতের সামনে মূলত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপিত হয়—

১. সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সরকারের ব্যর্থতা।
২. সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কার্যকর নির্দেশনা (Guidelines) প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা।
৩. নিহত মোঃ মুখলেছুর রহমানের পরিবারের জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান।

রিট আবেদনকারীদের বক্তব্য

রিট আবেদনকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন— সারা দেশে প্রতিদিনই বেপরোয়া বাস ও ট্রাকের কারণে মানুষ নিহত হচ্ছে। বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা থাকা সত্ত্বেও সেগুলোর সঠিক প্রয়োগ নেই। এছাড়াও পত্রিকা ও সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যে দেখা যায়, অল্প সময়ের মধ্যেই অসংখ্য মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হচ্ছে। সুতরাং সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আদালতের মাধ্যমে কার্যকর দিকনির্দেশনা দেওয়া জরুরি। এছাড়া তিনি নিহত মুখলেছুর রহমানের পরিবারকে উদাহরণমূলক ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও আবেদন জানান।

রাষ্ট্রপক্ষের বক্তব্য

রাষ্ট্রপক্ষে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন— সড়ক দুর্ঘটনার বিষয়টি জনস্বার্থের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। এজন্য তিনিও নীতিগতভাবে রুলের বিরোধিতা করতে অপারগ। এছাড়াও তিনি সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আদালত কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করা যুক্তিসংগত এবং প্রয়োজনীয়। অর্থাৎ রাষ্ট্রপক্ষও সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রনে আদালতের হস্তক্ষেপ ও দিকনির্দেশনা প্রদানের পক্ষে মত দেয়।

আদালতের সিদ্ধান্ত

(ক) সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে আদালত বলেন, বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনা একটি দৈনন্দিন ও ভয়াবহ সমস্যা পরিণত হয়েছে এবং বিদ্যমান আইন (মোটরযান অধ্যাদেশ, ১৯৮৩) যথাযথভাবে প্রয়োগ হচ্ছে না। এছাড়াও কর্তৃপক্ষের নিষ্ক্রিয়তার ফলে সাধারণ মানুষের জীবন ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে, যা সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী।

(খ) আদালত সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিম্নলিখিত নির্দেশনা দেন—

১. বাস ও ট্রাকের গতি নিয়ন্ত্রণে যন্ত্র স্থাপন।
২. প্রতি ৬ মাসে একবার যানবাহনের ফিটনেস পরীক্ষা।
৩. মহানগরে প্রতিদিন বাস চলাচলের ট্রিপ সীমিতকরণ।
৪. নির্ধারিত বাস স্টপ ছাড়া যাত্রী ওঠানামা নিষিদ্ধ।
৫. রিকশার জন্য পৃথক লেন চালু।
৬. মোটরসাইকেলের গতি ও চলাচল নিয়ন্ত্রণ।
৭. ট্রাফিক পুলিশের নিরাপত্তা ও দৃশ্যমানতা নিশ্চিতকরণ।

আদালতের এই নির্দেশনাগুলো Continuous Mandamus হিসেবে কার্যকর থাকবে।

(গ) ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত বিষয়ে আদালত বলেন— নিহত মুখলেছুর রহমান নির্দিষ্ট মাসিক আয়ের চাকরিতে না থাকলেও তার শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশাগত ভবিষ্যৎ অত্যন্ত সম্ভাবনাময় ছিল। তাই আদালত বাসের

মালিককে ৯০ দিনের মধ্যে ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পরিশোধের নির্দেশ দেন। এছাড়াও আদালত ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে বলেন- ক্ষতিপূরণের আদেশ শাস্তিমূলক নয়, বরং সহানুভূতিশীল ও প্রতিরোধমূলক হতে হবে।

‘[More importantly, payment of compensation to the victims’ family by the owner of the vehicle involved in fatal road accident should act as a deterrent for the errant bus owners and drivers. The compensation figure should neither be prohibitive nor speculative which the concerned persons are unable to pay. Accordingly, we are of the considered view that a sum of Taka 50,00,000 (Taka Fifty Lacs) be paid to the family of late Mukhlesur Rahman by respondent No. 3, the owner of the bus, within a period of 90 (ninety) days from the receipt of the certified copy of the judgment.]’

১৩. মিজাব লিমিটেড বনাম এএ নীটস্পিন লিমিটেড [77 DLR 6]

মামলার সারাংশ

অত্র মামলার মূল প্রশ্ন ছিল—স্থানীয়ভাবে খোলা BTB LCs-এর ক্ষেত্রে সরবরাহকারীর প্রতারণার অভিযোগ প্রমাণিত না হলে আদালত কি ব্যাংককে অর্থ পরিশোধ থেকে বিরত রাখতে পারে কিনা। হাইকোর্ট বিভাগ সিদ্ধান্ত দেন যে, লেটার অফ ক্রেডিট (LC) একটি স্বাধীন চুক্তি এবং ব্যাংক কেবল নথিপত্র নিয়েই কাজ করে। তাই সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতারণার প্রমাণ ব্যতীত এলসি-এর অধীন অর্থ পরিশোধে আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারে না। এই মামলায় যেহেতু আপীলকারী প্রতারণার অভিযোগ প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হন, তাই মহামান্য আদালত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে আপীলটি খারিজ করে দেন।

মামলার পটভূমি

১. আপীলকারী (মিজাব লিমিটেড) তৈরিকৃত পোশাক রপ্তানি ব্যবসার সাথে জড়িত। তারা বিবাদী নং ১-৫ এর অনুকূলে কাঁচামাল কেনার জন্য ব্যাংক (বিবাদী নং ১১)-এর মাধ্যমে BTB LCs খোলেন।
২. আপীলকারী স্বত্ব মামলা নং ১২৭/২০২১ দায়ের করেন। মামলায় তিনি এই ঘোষণা প্রার্থনা করেন যে, তিনি বিবাদী নং ১-৫ কে BTB LCs এর বিপরীতে অর্থ পরিশোধ করতে বাধ্য নন।
৩. বাদীর অভিযোগ ছিল যে, বিবাদী নং ১-৫ প্রতারণা করে। তারা চুক্তির শর্তাবলী অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ না করেই ডেলিভারি চালানোর স্বীকৃতি আদায় করে।
৪. নিম্ন আদালত নিষেধাজ্ঞার আবেদন খারিজ করে দেন। এর বিরুদ্ধে বাদী হাইকোর্ট বিভাগে আপীল দায়ের করেন। আপিলের শুনানির সময় আদালত একটি রুল জারি করেন এবং অর্থ পরিশোধে স্থগিতাদেশ প্রদান করেন।

হাইকোর্ট বিভাগের বিষয়বস্তু

১. বিবাদী পক্ষ কর্তৃক সংঘটিত প্রতারণার অভিযোগ প্রমাণ হয়েছে কি না, যার ভিত্তিতে ব্যাংককে অর্থ পরিশোধে বিরত রাখার জন্য নিষেধাজ্ঞা দেওয়া যায়?
২. স্থানীয় BTB LCs এর ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক LCs সংক্রান্ত আইনি নীতি প্রযোজ্য হবে কি না?

আপিলেটের বক্তব্য

১. বিবাদী নং ১-৫ প্রতারণা করে LCs এর শর্তাবলী অনুযায়ী কাঁচামাল সরবরাহ করেনি।
২. LCs খোলা হয়েছিল 'কাপড়' সরবরাহের জন্য, কিন্তু তার বদলে 'সুতা' সরবরাহ করে, যা প্রতারণার শামিল।
৩. যেহেতু সরবরাহকারীরা স্থানীয়, তাই আন্তর্জাতিক LCs সংক্রান্ত আপীল বিভাগের সিদ্ধান্তসমূহ এই মামলায় প্রযোজ্য নয়।

প্রতিপক্ষ/আসামীর বক্তব্য (বিবাদী নং ২ ও ৩)

১. বিবাদী নং ৩ LCs এর শর্তাবলী মেনে কাঁচামাল সরবরাহ করেছে। বাদী কোনো আপত্তি ছাড়াই পণ্য গ্রহণ করেছেন।
২. এলসি একটি স্বাধীন চুক্তি, যা মূল চুক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয় না। ব্যাংক নথিপত্র নিয়ে কাজ করে, পণ্য নিয়ে নয়।
৩. প্রতারণার অভিযোগ প্রমাণসাপেক্ষ এবং তা কেবল ট্রায়ালে নিষ্পত্তি করা যেতে পারে।

হাইকোর্ট বিভাগের পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত

১. মহামান্য মহামান্য আদালত পর্যবেক্ষণ করেন যে আপীলকারী নিষেধাজ্ঞার প্রাথমিক আবেদনে প্রতারণার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনতে ব্যর্থ হন। দেরিতে আনা 'কাপড়ের বদলে সুতা সরবরাহের' অভিযোগটিকে আদালত "আফটারথট" (afterthought) হিসেবে অভিহিত করেন।

আদালতের ভাষ্য অনুসারে,

“So the above factum clearly exemplifies that fraud as alleged by the appellant is nothing but an ill-attempt to make out a third case as an afterthought.”

২. আদালত দেখেন যে প্রতারণা প্রমাণের কোনো 'মৌলিক কারণ' নেই। এলসি একটি স্বাধীন চুক্তি, যা মূল চুক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয় না। ব্যাংক নথিপত্র নিয়ে কাজ করে, পণ্য নিয়ে নয়।

আদালতের ভাষ্য অনুসারে,

“In such a mercantile transaction, the LC issuing bank and negotiating bank essentially deal in documents, not in goods, whether they are a local LC or an international LC.”

৩. মহামান্য আদালত এই মর্মে জোর দেন যে, এলসি-এর অধীন অর্থ পরিশোধে নিষেধাজ্ঞা জারি করা যায় না। একমাত্র ব্যতিক্রম হলো সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতারণা, যার বিষয়ে ব্যাংকের কাছে নোটিশ থাকে। আপীলকারী এই ধরনের প্রতারণা প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হন।

আদালতের ভাষ্য অনুসারে,

“It is now the settled principle of law that no Court can pass any restraining order on any issuing bank from making payment under letter of credit.” “No direction upon the bank to with-hold payment can be passed- Only exception is in case of fraud of which the bank has notice.”

নিম্ন আদালত নিষেধাজ্ঞার আবেদন খারিজ করে কোনো ভুল করেনি। ফলস্বরূপ, আপীলটি খারিজ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট রুলটি ডিসচার্জ করা হয়। পূর্বে প্রদত্ত নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রত্যাহার করা হয়। এই মামলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক নীতি পুনর্ব্যক্ত করা হয়। লেটার অফ ক্রেডিট (এলসি) হলো আন্তর্জাতিক বা স্থানীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্র আর্থিক হাতিয়ার। আদালত কেবল তখনই এর অর্থ পরিশোধে হস্তক্ষেপ করতে পারে, যখন সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতারণার অভিযোগ থাকে, যা প্রমাণ করতে আপীলকারী ব্যর্থ হয়েছেন। এই নীতিটি একটি সেতুবন্ধন, যা ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যকার বিরোধ থেকে ব্যাংক লেনদেনকে আলাদা করে, যাতে বাণিজ্যিক প্রবাহ বজায় থাকে।

১৪. এসএম আতিকুর রহমান বনাম বাংলাদেশ [77 DLR 277]

মামলার সারাংশ

অত্র মামলার মূল প্রশ্ন ছিল—পিটিশনার অবসর গ্রহণ ও পিআরএল মঞ্জুর হওয়ার পর সরকার কি তাকে পিআরএল বাতিল ও ভূতাপেক্ষভাবে (retrospective effect) চাকরি থেকে অপসারণের আদেশ জারি করতে পারে কিনা। হাইকোর্ট বিভাগ স্পষ্ট করেন যে, পেনশন সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদে সুরক্ষিত একটি অধিকার এবং পিটিশনার প্রায় ৩৫ বছরের চাকরি সম্পন্ন করায় সার্ভিস রুল অনুযায়ী পেনশনের পূর্ণ অধিকারী; অবসরোত্তর সময়ে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও পিআরএল বাতিলের পদক্ষেপ আইনগত কর্তৃত্ববহির্ভূত। ফলে আদালত চ্যালেঞ্জকৃত আদেশসমূহকে অবৈধ ঘোষণা করে এবং রায় গ্রহণের ৬০ দিনের মধ্যে পিটিশনারকে আইনানুগ সব পেনশন সুবিধা পরিশোধের নির্দেশ দেন।

মামলার পটভূমি

১. পিটিশনার এস.এম. আতিকুর রহমান ১৯৭৭ সালের ৮ আগস্ট রূপালী ব্যাংক লিমিটেডে অফিসার পদে যোগদান করেন। ক্রমান্বয়ে পদোন্নতি পেয়ে তিনি ২০১১ সালের ২৯ ডিসেম্বর জেনারেল ম্যানেজার পদে উন্নীত হন।

২. তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা হওয়ায় তার চাকরির মেয়াদ দুই বছরের জন্য বাড়ানো হয়। তিনি Public Servants (Retirement) Act, 1974-এর ৪ বিধি অনুযায়ী অবসর গ্রহণ করেন।
৩. ১৭.০৯.২০১২ তারিখের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে তাকে পিআরএল মঞ্জুর করা হয়।
৪. পিআরএল মঞ্জুরের পর ১২.০৯.২০১২ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা শুরু করা হয়। অভিযোগে বলা হয় যে তিনি ২০১১ সালের ১১ আগস্ট থেকে ২০১২ সালের ৫ আগস্টের মধ্যে কিছু অনিয়ম করেছিলেন। মামলাটি সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি অনুসারে শুরু করা হয়েছিল।
৫. বিভাগীয় প্রক্রিয়া চলাকালীন, রেসপন্ডেন্ট নং ৩ কর্তৃক ২৭.০৮.২০১৪ তারিখে একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে পিটিশনারের PRL বাতিল করা হয়।
৬. এরপর ২৮.০৮.২০১৪ তারিখের আদেশে পিটিশনারকে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর ৪(৩)(গ) বিধি অনুযায়ী চাকরি থেকে অপসারণ করা হয়। এই অপসারণ ১৬.০৯.২০১২ তারিখ থেকে ভূতাপেক্ষভাবে (retrospective effect) কার্যকর করা হয়।
৭. রেসপন্ডেন্টদের এই নিষ্ক্রিয়তা ও আদেশে সংশ্লিষ্ট হয়ে পিটিশনার হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন দায়ের করেন।

পিটিশনারের বক্তব্য

পিটিশনারের আইনজীবী জনাব মো. সালাহউদ্দিন দোলন নিম্নোক্ত যুক্তিগুলো পেশ করেন

১. পিআরএল বাতিল এবং ভূতাপেক্ষভাবে অপসারণের আদেশ দুটিই পিটিশনারের অবসর গ্রহণের পরে জারি করা হয়েছে। তাই আদেশগুলি প্রথম দৃষ্টিতেই অবৈধ এবং আইনগত কর্তৃত্বহীন।
২. পিটিশনার Public Servants Retirement Act, 1974-এর ৪ বিধি অনুযায়ী চাকরি থেকে অবসর নেওয়ায় তিনি পেনশন সুবিধা, এলপিআর/পিআরএল সুবিধা এবং ছুটি নগদীকরণের (leave encashment) অধিকারী।
৩. বিভাগীয় প্রক্রিয়া শুরু করা, তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ এবং পরবর্তী সকল পদক্ষেপ ছিল বেআইনি, অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত (malafide) এবং আইনত কর্তৃত্বহীন।

রাষ্ট্রপক্ষের বক্তব্য

রেসপন্ডেন্ট নং ১-এর পক্ষে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল জনাব অমিত দাস গুপ্ত নিম্নোক্ত যুক্তিগুলো পেশ করেন

১. পিটিশনারের চাকরির সময়েই অনিয়মগুলি সংঘটিত হয়েছিল। বিভাগীয় প্রক্রিয়াও তার চাকরি চলাকালীনই শুরু হয়েছিল।
২. অভিযোগ গঠনের পর পিটিশনারকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য সকল যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। তিনি সে সুযোগ গ্রহণও করেছিলেন।
৩. পিটিশনারের অবহেলা এবং অসৎ ইচ্ছার কারণে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংককে বিশাল আর্থিক ক্ষতি ও ঝুঁকির মুখে পড়তে হয়েছিল।

৪. তাই রিট রুলটি খারিজ হওয়া উচিত। রেসপন্ডেন্ট নং ২-এর আইনজীবীও রেসপন্ডেন্ট নং ১-এর বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করেন।

হাইকোর্ট বিভাগের পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত

১. মহামান্য আদালত পর্যবেক্ষণ করেন যে পেনশন সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদের অনুসারে একটি সম্পত্তির অধিকার। আইনানুগ প্রক্রিয়া ব্যতীত কোনো ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, সুনাম বা সম্পত্তির উপর ক্ষতিকারক কোনো পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না।

আদালতের ভাষ্য অনুসারে,

'This Court further notes that pension is a right to property within the meaning of the Article 31 of the Constitution and in particular no action detrimental to the life, liberty, body, reputation or property of any person shall be taken except in accordance with law inasmuch as there are clear regulations prescribed under the Circular dated 1-6-1994 (as contained at pages 690-696 of the Establishment Manual, 1995 Vol-1) that pension must be granted within 5 months of the submission of Pension Papers as per Regulation 2.06 thus petitioner has a right and the respondents have a legal duty to pay him his pension.'

২. আদালত উল্লেখ করেন যে ১-৬-১৯৯৪ তারিখের সার্কুলারের ২.০৬ বিধি অনুসারে, পেনশন কাগজপত্র জমা দেওয়ার ৫ মাসের মধ্যে পেনশন মঞ্জুর করার স্পষ্ট বিধান রয়েছে। এর ফলে পিটিশনারের একটি অধিকার সৃষ্টি হয়েছে এবং রেসপন্ডেন্টদের আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে তাকে পেনশন দেওয়ার।
৩. পিটিশনার বাংলাদেশ সার্ভিস রুল (বিএসআর), পার্ট-১ এর ২৫৫ বিধি অনুসারে প্রায় ৩৫ বছরের চাকরি সম্পন্ন করেছেন। বিএসআর-এর ৩৫৮ বিধির শর্ত পূরণ করায় তিনি পেনশনের অধিকারী।
৪. রেসপন্ডেন্টদের যুক্তি ছিল যে বিকল্প ফোরামের কারণে রিটটি রক্ষণীয় নয়। আদালত তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন, কারণ ২৮-০৮-২০১৪ তারিখের আদেশগুলি বেআইনি ছিল।
৫. সিদ্ধান্ত মহামান্য আদালত রুল আংশিকভাবে মঞ্জুর করেন। রেসপন্ডেন্টদের নির্দেশ দেওয়া হয় যে, এই রায় ও আদেশের কপি পাওয়ার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে তারা যেন পিটিশনারকে আইন অনুযায়ী পেনশন সুবিধা পরিশোধ করেন।

আদালতের ভাষ্য অনুসারে,

'We are also unable to accept the submission of the learned Counsels for the respondent Nos. 1 & 2 that the instant writ petition is not maintainable. The petitioner need not have invoked the jurisdiction of alternative forum because the impugned orders 28-8-2014 are illegal.'

১৫. ফরহাদ হুসাইন বনাম রাষ্ট্র [77 DLR 263]

মামলার সারাংশ

এই মামলার মূল প্রশ্ন ছিল—ইউসিবিএল-এর শাখা ব্যবস্থাপক ও সিনিয়র অফিসার কি অতিরিক্ত সীমা (overdraft limit) অনুমোদনের শর্ত ভঙ্গ করে ঋণ বিতরণ করার কারণে আইন অনুযায়ী ফৌজদারি অপরাধে দায়ী হবেন কিনা। হাইকোর্ট বিভাগ স্পষ্ট করেন যে—ঋণ বিতরণের সময় ব্যাংকের ১৯৮৪ সালের সার্কুলার বলবৎ ছিল, যা শাখা ম্যানেজারদের অতিরিক্ত ওভারড্রাফটের সাপ্তাহিক বিবৃতি পাঠানোর মাধ্যমে পরোক্ষভাবে অনুমোদন দিত। উপরন্তু ব্যাংক পরবর্তীতে ঋণ পুনঃনির্ধারণও করেছে—যা এই অতিরিক্ত সীমাকে “নিহিত অনুমোদন” হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। শুধু শর্ত লঙ্ঘন বা ঋণ আদায়ে ঘাটতি ফৌজদারি অপরাধ নয়; প্রসিকিউশনকে অপরাধমূলক উদ্দেশ্য (mens rea) প্রমাণ করতে হয়, যা এই মামলায় অনুপস্থিত। ফলস্বরূপ, মহামান্য আদালত পর্যবেক্ষণ করেন যে, আপীলকারীরা দণ্ডবিধির ৪০৬ বা দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৫(২) এর অধীনে দায়ী হবেন না। তাই হাইকোর্ট বিভাগ দোষী সাব্যস্তকরণ ও সাজার রায় বাতিল করে আপীল মঞ্জুর করেন।

মামলার পটভূমি

১. অভিযুক্ত এস.এফ. শাহ ফরহাদ হোসেন ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক (ইউসিবিএল), ফরিদপুর শাখার ম্যানেজার ছিলেন এবং মো. মুরাদ মোরশেদ ছিলেন সিনিয়র অফিসার।
২. অভিযুক্ত মো. রবিউল হক (Mrs Haque Enterprise-এর স্বত্বাধিকারী) ৮,০০,০০০/- টাকার সুরক্ষিত ওভারড্রাফট (SOD) ঋণের জন্য আবেদন করেন। ঋণটি ১০,০০,০০০/- টাকার ফিক্সড ডিপোজিট রসিদ (FDR) দ্বারা সুরক্ষিত ছিল।
৩. ম্যানেজার এস.এফ. শাহ ফরহাদ হোসেন ঋণ অনুমোদন করেন। অনুমোদনের শর্তে অতিরিক্ত সীমা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল।
৪. ০৯.০১.২০০৩ থেকে ০১.০৮.২০০৪ এর মধ্যে, আপীলকারীরা প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন বা অতিরিক্ত জামানত ছাড়াই ১২০টি চেকের মাধ্যমে মোট ৩,১২,৪৪,০০৪/- টাকা অতিরিক্ত সীমা হিসেবে বিতরণ করেন।
৫. মো. রবিউল হক ২,৭০,৮১,৬৭১/- টাকা পরিশোধ করলেও, ৪১,৬২,৩৩৩/- টাকা অপরিশোধিত থাকে। এই অপরিশোধিত ৪১,৬২,৩৩৩/- টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করে ১৫.১১.২০১১ তারিখে এজহার দায়ের করা হয়।
৬. তদন্ত শেষে, দুর্নীতি দমন কমিশন-এর অনুমোদনে আসামীদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়।
৭. বিশেষ জজ, ফরিদপুর, আপীলকারীদের দোষী সাব্যস্ত করে রায় দেন, যার বিরুদ্ধে তারা হাইকোর্ট বিভাগে আপীল করেন। সহ-অভিযুক্ত মো. কবিরুল ইসলাম সিদ্দিক (জামিনদার) খালাস পান।

আপীলকারীদের (বিপক্ষ) বক্তব্য

আপীলকারীদের আইনজীবীরা নিম্নোক্ত যুক্তিগুলো পেশ করেন

১. আইনজীবী জনাব এস.এম. শাহজাহান যুক্তি দেন, ঋণ বিতরণের সময় ব্যাংক কর্তৃক ১৯.০৩.১৯৮৪ তারিখে জারি করা একটি সাকুলার বলবৎ ছিল। উক্ত সাকুলার অনুযায়ী, অতিরিক্ত সীমা বিতরণ নিষিদ্ধ ছিল না। বরং এটি প্রধান কার্যালয়ে সাপ্তাহিক বিবৃতি পাঠানোর মাধ্যমে অতিরিক্ত ওভারড্রাফটের পরোক্ষ অনুমোদন দিত।
২. ব্যাংকের স্বার্থে ঋণ বিতরণ করা দণ্ডবিধি, ১৮৬০ বা দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর অধীনে কোনো অপরাধ নয়।
৩. আপীলকারীদের বিরুদ্ধে ব্যাংক কোনো বিভাগীয় পদক্ষেপ নেয়নি। বরং তারা পদোন্নতি পেয়েছেন এবং সকল সুবিধা নিয়ে অবসর নিয়েছেন।
৪. সহ-অভিযুক্ত মো. রবিউল হক ইতোমধ্যে ব্যাংকের মোট ঋণ দায় সমন্বয় করেছেন। অবশিষ্ট টাকা বর্তমানে সুদের আকারে বকেয়া আছে।
৫. বিচারিক আদালত দণ্ডবিধির ধারা ৪০৯ -তে কোনো অপরাধ না পেলেও ভুলভাবে ধারা ৪০৬/১০৯ তে দোষী সাব্যস্ত করেছে।

রাষ্ট্রপক্ষের বক্তব্য

১. রেসপন্ডেন্ট নং ২-এর আইনজীবী জনাব ওমর ফারুক যুক্তি দেন যে, আপীলকারীরা ৮,০০,০০০/- টাকার অনুমোদনের শর্ত লঙ্ঘন করে এবং প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন ছাড়াই মোট ৩,১২,৪৪,০০৪/- টাকা বিতরণ করেছেন।
২. যেহেতু তারা সরকারি কর্মচারী হয়েও ব্যাংকের পূর্বানুমোদন ছাড়া ঋণ বিতরণ করেছেন, তাই তারা দণ্ডবিধির ৪০৬ ধারা অনুযায়ী ফৌজদারি বিশ্বাসভঙ্গের (criminal breach of trust) অপরাধ করেছেন।
৩. রেসপন্ডেন্ট নং ২-এর আইনজীবী মিস. ফৌজিয়া আখতার পপি জোর দিয়ে বলেন যে, ১৯.০১.২০০৩ তারিখের অনুমোদন পত্রে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল যে অতিরিক্ত সীমা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এটি লঙ্ঘন করে তারা দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৫(২) অনুযায়ী অপরাধ করেছেন।

হাইকোর্ট বিভাগের পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত

১. মহামান্য আদালত নথি পর্যালোচনা করে দেখেন যে, বিতর্কিত ঋণ বিতরণের সময় ইউসিবিএল কর্তৃক জারিকৃত ১৯.০৩.১৯৮৪ তারিখের সাকুলারটি বলবৎ ছিল। এই সাকুলারে সকল শাখা ম্যানেজারদের অতিরিক্ত ওভারড্রাফটের সাপ্তাহিক বিবৃতি প্রধান কার্যালয়ে জমা দিতে বলা হয়েছিল।
২. হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, উক্ত সাকুলার জারি করার মাধ্যমে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেডের প্রধান কার্যালয় অতিরিক্ত সীমা নিয়মিত করার জন্য শাখা ম্যানেজারদের পরোক্ষভাবে অনুমোদন দিয়েছিল। উপরন্তু, ব্যাংক পরবর্তীতে ২০০৬, ২০০৭ এবং ২০০৮ সালে ঋণ পুনঃনির্ধারণ করার মাধ্যমে এই অতিরিক্ত ওভারড্রাফটকে নিহিত অনুমোদন (implied approval) দিয়েছিল।

৩. দণ্ডবিধির ৪০৬ বা ৪০৫ ধারা অনুযায়ী বিশ্বাসভঙ্গ প্রমাণ করতে হলে প্রসিকিউশনকে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে অভিযুক্ত অসৎ উদ্দেশ্যে আত্মসাৎ করেছে।
৪. আদালত উল্লেখ করেন যে, শুধুমাত্র নিয়ম বা নির্দেশনার লঙ্ঘন ফৌজদারি দায়ের কারণ হতে পারে না। এই ধরনের ক্ষেত্রে, প্রসিকিউশনকে অবশ্যই অপরাধমূলক উদ্দেশ্য বা mens rea প্রমাণ করতে হবে, যা বর্তমান মামলায় অনুপস্থিত ছিল। এক্ষেত্রে আদালত Syed Ali Mandal vs. The State report in 46 DLR 149 এর নজির উপস্থাপন করেন।

আদালতের ভাষ্য অনুসারে-

'Their activities or acts may be construed as acts of negligence and violation of rules and instructions. But mere violation of rules and instructions cannot be a ground for finding the guilt of these appellants under section 5(2) of Act II of 1947. In such a case the prosecution is bound to prove the mens rea or criminal intent of these appellants which is very much lacking in the present case and none of the witnesses stated that appellants Bholai Pramanik, Abdur Rashid, Moksed Ali and Akkel Ali with criminal intention misappropriated the HSD oil or abetted the offence of misappropriation. It is well- settled that mere violation of rules and instructions in the absence of mens rea do not render the person criminally liable.'

৫. আদালত সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, ঋণ চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করা বা সম্পূর্ণ ঋণ অথবা ঋণের আংশিক পরিশোধ না করা ("non-payment of the entire loan or part payment of the loan") ফৌজদারি অপরাধ নয়। এটি একটি দেওয়ানি প্রকৃতির লেনদেন।
৬. মহামান্য আদালত পর্যবেক্ষণ করেন যে, আপীলকারীরা ব্যাংক কর্মকর্তা হিসেবে সরকারি কর্মচারী ছিলেন। একজন সরকারি কর্মচারী কেবল দণ্ডবিধির ৪০৯ বা দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৫(২) এর অধীনে ফৌজদারি বিশ্বাসভঙ্গের জন্য দায়ী হতে পারেন। তাই আপীলকারীদের ক্ষেত্রে ৪০৬ দণ্ডবিধি প্রযোজ্য নয়।
৭. যেহেতু প্রসিকিউশন যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের উর্ধ্বে অভিযোগ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই আদালত মনে করেন যে বিচারিক আদালত বিচারিক প্রজ্ঞা প্রয়োগে ব্যর্থ হয়ে অবৈধভাবে দণ্ড ও সাজার আদেশ দিয়েছেন।
৮. হাইকোর্ট বিভাগ আপীল মঞ্জুর করেন। বিচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত দোষী সাব্যস্তকরণ এবং সাজার আদেশ বাতিল করেন।

আদালতের ভাষ্য অনুসারে-

'Because of the above facts and circumstances of the case, evidence, findings, observation, reasoning and proposition, I am of the view that the prosecution

failed to prove the charge against the appellants beyond all reasonable doubt. The trial court failed to apply judicial mind and illegally passed the impugned judgment and order of convict and sentence against them. In the result, the appeal is allowed. The impugned judgment and order of conviction and sentence passed by the trial court against the appellants are hereby set aside.'

ল' ল্যাব

মোহাম্মদ শিশির মনির
এলএলবি (অনার্স) ও এলএলএম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
অ্যাডভোকেট
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট।
হেড অব চেম্বার্স, ল' ল্যাব।

মোহাম্মদ সাদ্দাম হোসেন
এলএলবি (অনার্স) ও এলএলএম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
অ্যাডভোকেট
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট।
সিনিয়র কাউন্সেল, ল' ল্যাব।

মোহাম্মদ মিজানুল হক
এলএলবি (অনার্স) ও এলএলএম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
অ্যাডভোকেট
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট।
কাউন্সেল, ল' ল্যাব।

মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ
এলএলবি (অনার্স) ও এলএলএম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
অ্যাডভোকেট
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট।
কাউন্সেল, ল' ল্যাব।

আবদুল্লাহ সাদিক
এলএলবি (অনার্স) ও এলএলএম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
অ্যাডভোকেট
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট।
কাউন্সেল, ল' ল্যাব।

যায়েদ বিন আমজাদ
এলএলবি (অনার্স) ও এলএলএম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
অ্যাডভোকেট
জেলা ও দায়রা আদালত, ঢাকা।
সিনিয়র অ্যাসোসিয়েট, ল' ল্যাব।

ছাব্বির রহমান
এলএলবি (অনার্স) ও এলএলএম
(বিইউবিটি)
অ্যাসোসিয়েট, ল' ল্যাব।

মাহমুদুল হাসান
এলএলবি (অনার্স) ও এলএলএম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
অ্যাসোসিয়েট, ল' ল্যাব।

সাখাওয়াত জাকারিয়া
এলএলবি (অনার্স)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, ল' ল্যাব।

সামীম শহীদী
এলএলবি (অনার্স)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, ল' ল্যাব।

রাফিউল সাব্বির
এলএলবি (অনার্স)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, ল' ল্যাব।

মো হাবিবুর রহমান
এলএলবি (অনার্স)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, ল' ল্যাব।